

ELISA LEWIS

ROMAIN SLITINE

**LE COUP D'ÉTAT
CITOYEN**

**CES INITIATIVES
QUI RÉINVENTENT
LA DÉMOCRATIE**

LA DÉCOUVERTE

Elisa Lewis et Romain Slitine

Le coup d'État citoyen

Ces initiatives qui réinventent la démocratie

2016



Présentation

Abstention galopante, désertion des partis politiques, impuissance des élus face aux maux de notre société... : longue est la liste des symptômes de notre démocratie malade. Face à ces constats moroses sans cesse répétés, il est urgent d'agir.

Quelles sont les alternatives crédibles pour sortir de l'impasse ?

Pour répondre à cette question, les auteurs ont sillonné la planète pendant près de deux ans et sont allés à la rencontre de quatre-vingts défricheurs qui expérimentent de nouveaux remèdes en dehors des sentiers battus. Les initiatives qui ont fait la preuve de leur efficacité existent : en Islande, des citoyens tirés au sort rédigent eux-mêmes leur Constitution ; en Espagne, des partis politiques « nouvelles générations » redonnent le goût de s'engager ; en Argentine ou en France, des électeurs coécrivent les lois avec les parlementaires sur des plates-formes collaboratives ; un peu partout, des élus inventent de nouvelles manières de gouverner...

À partir de ces expériences inédites, ce livre décrypte la transition démocratique à l'œuvre. Il ouvre des pistes de réflexion pour renouveler notre démocratie et propose des solutions concrètes dont chacun peut se saisir. Et il apporte des raisons d'espérer.

Pour en savoir plus...

Les auteurs

Elisa Lewis, entrepreneure, et Romain Slitine, consultant et maître de conférences à Sciences Po Paris, sont des « explorateurs » des modèles économiques et politiques de la société de demain. Au sein du collectif Démocratie Ouverte, ils développent et accompagnent les innovations démocratiques.

Collection

Cahiers libres



Copyright

© Éditions La Découverte, Paris, 2016.

Composition numérique : Facompo (Lisieux), Juin 2016.

ISBN numérique : 978-2-7071-9243-1

ISBN papier : 978-2-7071-8845-8

En couverture : photographie de Pauline Le Goff

Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et strictement réservée à l'usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales.

S'informer

Si vous désirez être tenu régulièrement informé de nos parutions, il vous suffit de vous abonner gratuitement à notre lettre d'information bimensuelle par courriel, à partir de notre site www.editionsladecouverte.fr où vous retrouverez l'ensemble de notre catalogue.

Nous suivre sur



Table

Introduction

Chapitre - 1 - *L'« an I » de la démocratie*

La fin d'une ère

Le réveil démocratique

Chapitre - 2 - *Des idées et du sang neufs en politique*

Podemos : retrouver le goût de la politique

Ouvrir les portes de la politique à tous

Changer le logiciel de la représentation

Chapitre - 3 - *Quand les citoyens font la loi*

Prendre l'initiative des lois

Coécrire les lois

Retrouver le peuple législateur

Chapitre - 4 - *Le contre-lobby citoyen*

Lutter pour la transparence

La vigie citoyenne

Faire entendre sa voix

Chapitre - 5 - *(Re)prendre le pouvoir sur son territoire*

Décider des orientations de son territoire

Saillans : vivre une expérience démocratique

Devenir contributeur de son territoire

Conclusion - L'espoir démocratique

Notes

Remerciements

Introduction

Lors des élections européennes du 25 mai 2014, plus d'un électeur sur deux en France ne s'est pas rendu aux urnes. Et, pour la première fois, le Front national est arrivé en tête d'une élection nationale^a. Le soir du scrutin, les réactions à chaud de la classe politique se sont enchaînées sur les plateaux de télévision. Comme s'ils se passaient le mot d'un parti à l'autre, les responsables politiques ont tous affirmé en cœur qu'ils avaient « entendu le message des Français » et qu'il fallait « faire de la politique autrement ». Mais quelques minutes après ces belles déclarations, la politique « *as usual* » reprenait son cours, les représentants du parti de gouvernement et de l'opposition s'accusant mutuellement de l'échec des politiques conduites et d'avoir provoqué la colère des Français.

Alors que les citoyens sont lassés de ces mises en scène politiciennes et ont soif d'autre chose, leurs représentants discourent et agissent en parfait décalage avec leurs aspirations. Les conséquences en France et dans l'ensemble des démocraties occidentales sont bien connues : désenchantement généralisé, abstention massive ou vote pour des partis populistes. Évidemment, la solution ne se cache pas derrière une nouvelle idéologie qui résoudrait tous les problèmes. Et encore moins dans les discours d'un leader visionnaire qui saurait ce qui est bon pour le pays. Ce sont des illusions dont l'histoire a montré les terribles dérives. Alors que la démocratie vacille et que les recettes avancées jusqu'à présent sont loin d'être à la hauteur des enjeux, il nous semblait évident que les réponses étaient à chercher loin des sentiers battus.

Mais peut-on encore innover au sein de ce système qui paraît verrouillé de toutes parts et hermétique aux évolutions de notre temps ? Face à cette vie

politique étouffante et sans perspectives existe-t-il des alternatives crédibles pour remettre le citoyen au cœur de notre démocratie ? C'est pour répondre à ces questions qu'est née l'idée de ce livre, ou plutôt sa nécessité.

Pour l'écrire, nous avons réalisé un « tour du monde » des innovations démocratiques. Nous nous sommes immergés dans de nombreuses expériences inédites en France, en Argentine, en Tunisie, en Islande, au Brésil, en Espagne et ailleurs. Pendant deux ans, nous sommes allés à la rencontre de près de quatre-vingts défricheurs à travers le monde – citoyens, entrepreneurs civiques, chercheurs, hackers, élus de terrain ou représentants nationaux – qui expérimentent de nouvelles pratiques pour la démocratie du ^{xxi}^e siècle.

Ce livre propose une plongée au cœur de ces expériences politiques inspirantes qui ont fait la preuve de leur efficacité. Chaque chapitre ouvre des pistes de réflexion pour changer le logiciel de notre démocratie et propose des solutions concrètes dont chacun peut s'inspirer et se saisir. Ce livre est un appel à l'engagement de chacun et chacune d'entre nous pour un véritable « coup d'État citoyen ».

Notes

^a. Les élections municipales de mars 2014 avaient déjà annoncé la couleur avec onze villes sous la coupe de l'extrême droite.

1

L'« an I » de la démocratie

« S'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. »

Jean-Jacques ROUSSEAU,
Du contrat social, livre II, chap. VI.

Sommes-nous en démocratie ? La réponse paraît aussi évidente que la question étonnante. Nous élisons régulièrement nos représentants, nous disposons de libertés civiques, la presse est libre^a, les gouvernants prennent des décisions et les parlements légifèrent. Le triomphe du modèle occidental de la démocratie semble total^{2b} – « avec des isolements, des bulletins de vote et des urnes, avec des partis, des campagnes électorales et la formation de coalitions, avec des listes électorales, des bureaux de vote et de la cire à cacheter³ ». Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Pourtant, depuis quelques années, une vague de fronde politique s'est abattue sur les démocraties occidentales, dont le fonctionnement semblait solidement – et éternellement ? – établi.

La fin d'une ère

Il est indéniable que nos démocraties occidentales entrent en zone de turbulences. Mais s'agit-il d'un mouvement d'humeur, ou bien des symptômes d'une crise plus profonde ?

« ***Ils ne nous représentent pas*** ». Le 15 mai 2011, à la veille des élections municipales espagnoles, des milliers de personnes répondent à l'appel sur YouTube⁴ d'une dizaine de petits groupes activistes – comme les *Anonymous*, les *V de Vivienda*, les *Hipotecados*, et *Juventud sin futuro* (« Jeunesse sans avenir »). Sur la Puerta del Sol à Madrid, les manifestants dénoncent les dérives de la finance, les expulsions forcées de centaines de familles incapables de payer leur loyer ou encore les mécanismes d'une crise qui plonge près de 50 % des jeunes dans le chômage. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, cette journée historique de mobilisation – connue comme le « 15 de Mayo » (ou « 15-M ») – débouche sur un mouvement qui se répand comme une traînée de poudre en Espagne et dans le monde. « Indignez-vous ! » : le cri de révolte poussé en 2010 par l'ancien déporté et résistant Stéphane Hessel, dans un essai du même nom⁵, fait mouche. Les Indignés forment une galaxie complexe et diversifiée, composée de jeunes, de chômeurs, de salariés, de retraités qui établissent leur campement sur les places des villes du monde entier.

Dans le sillage des Espagnols, les *Aganaktismeni* (« en colère » en grec) se réunissent au printemps 2011 sur la place Syntagma à Athènes pour protester contre la corruption de la classe politique après un an d'austérité draconienne,

et plus de deux ans de profonde récession ayant mené à la faillite de l'État. Le 17 septembre 2011 marque le début du mouvement Occupy aux États-Unis. Près de 2 000 personnes occupent le Zuccotti Park à Manhattan – rebaptisé « Liberty Plaza » – à deux pas de la Bourse de New York, symbole de l'omnipotence des institutions financières mondiales. Les manifestants se définissent comme les « 99 % » qui n'ont rien, pendant que ceux qui constituent le 1 % restant ont tout. Ils fustigent les dérives de la finance et dénoncent les inégalités, le sauvetage des banques avec des fonds publics et l'influence de l'argent sur la politique américaine. Le 15 octobre 2011, cinq mois après le « 15-M », est organisée une journée planétaire des Indignés : des manifestations ont lieu à Londres, Tel-Aviv, Montréal, Tokyo, Taiwan ou encore Johannesburg. Et ce n'est que le début d'une contestation aux mille visages qui continue à essaimer à travers le monde.

À Hong Kong, en septembre et octobre 2014, des ouvriers, des intellectuels et des étudiants s'opposent au projet du gouvernement chinois de limiter la portée du suffrage universel en vue de l'élection présidentielle de 2017. Le mouvement prend le nom de « révolution des parapluies » (en raison de leur utilisation par les manifestants pour se protéger des gaz lacrymogènes). À la fin du mois de mars 2016, avec quelques années de retard, des milliers de Français se mettent eux aussi à occuper l'espace public dans plusieurs villes de France, et notamment la célèbre place de la République à Paris. Leur mot d'ordre : « #NuitDebout ». Cette mobilisation inédite en France fait suite à une série d'événements qui attisent l'indignation des Français depuis l'hiver 2015 : projet de révision de la Constitution pour y inscrire notamment la déchéance de nationalité (mesure controversée et finalement abandonnée en mars 2016), adoption par l'Assemblée nationale d'une réforme modifiant le principe de l'égalité du temps de parole pour les candidats aux présidentielles, projet de loi de réforme du code du travail largement contesté, etc.

Ces contestations d'une nature nouvelle sont surtout révélatrices d'un profond malaise vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie, et tout particulièrement du système représentatif. Le slogan souvent entendu « ils ne nous représentent pas » cristallise ce sentiment diffus d'exaspération. Pour la grande majorité des manifestants, résume David Van Reybrouck, le diagnostic est clair : « Le syndrome de fatigue démocratique est imputable à la démocratie représentative actuelle, avec ses structures et ses rituels

vermoulus⁶. » Ils dénoncent la professionnalisation de la politique, la technocratisation de l'Europe qui laisse les décisions à prendre entre les mains d'experts non élus (la fameuse Troïka formée par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international) et l'abandon d'une classe politique qu'ils jugent inféodée aux pouvoirs de l'argent. Nombreux sont ceux qui, à l'instar du journaliste Hervé Kempf, considèrent que nous sommes en oligarchie⁷ – c'est-à-dire un régime dans lequel un petit nombre de personnes concentrent les pouvoirs économiques et politiques et décident des grandes orientations qui s'appliquent à tous. Tout cela alimente *in fine* le sentiment d'un pouvoir devenu illégitime. Ainsi, de nombreux citoyens entrent en rébellion ouverte contre les porte-parole institués qui pensent, parlent et décident à leur place.

De Madrid à Paris, en passant par New York, les participants aspirent donc à repenser les mécanismes délégataires, les valeurs et les pratiques du système politique. Ils expérimentent de nouvelles formes démocratiques, horizontales et égalitaires comme alternatives à la démocratie représentative traditionnelle. Sur la place publique, les participants de Nuit Debout, les Indignés ou les *Occupiers* cherchent tous à reproduire une forme d'« agora » où se vivrait une expérience démocratique inédite, visant à démontrer que des citoyens ordinaires sont capables de débattre sereinement, de s'organiser et de s'intéresser à des sujets complexes. À chaque fois, on retrouve des commissions thématiques où les citoyens peuvent débattre et confronter leurs expériences sur chacune des luttes en cours ou à mener, comme la création monétaire, la transition énergétique, l'éducation ou encore la réécriture de la Constitution. Lors des assemblées générales en plein air, qui réunissent parfois des milliers de personnes, la qualité du débat est prioritaire. Chacun est encouragé à s'exprimer, et la valeur de tous les points de vue reconnue : l'autorité des arguments n'est pas liée au statut des gens. Pour faciliter le débat et l'écoute bienveillante, les interruptions orales sont interdites pendant que quelqu'un s'exprime ; les participants manifestent leur accord ou désaccord par une série de gestes silencieux. Les assemblées n'ont pas de président ni de porte-parole officiels. Les militants de Occupy, de Nuit Debout ou des Indignés refusent le mythe de l'homme providentiel et cherchent à contourner la personnalisation de leurs mouvements dans les médias.

Plusieurs observateurs ont cependant relevé les « impensés » de ces mouvements qui n'avancent pas toujours de revendications précises et ne se sont pas transformés en partis politiques comme certains l'auraient voulu. Mais, en réalité, ils ont fait bien plus : ils ont changé notre façon de penser la politique et ont fait émerger des laboratoires où tous les possibles sont permis. Après une longue période d'apathie de la société civile, des gens ordinaires s'animent d'une énergie nouvelle et se mettent en action pour imaginer les conditions de la « démocratie réelle ». Pablo Soto^c, l'une des figures des Indignés espagnols (aujourd'hui élu à la mairie de Madrid^d), témoigne : « Nous avons compris qu'essayer de boucher les trous dans la coque du bateau chacun de notre côté pouvait être une tâche épuisante et sans fin. Nous avons pris conscience que nos différents combats – pour un Internet libre, pour l'égalité, pour la protection de l'environnement, contre la pauvreté – dépendaient tous d'une bataille essentielle : celle de la démocratie. Il faut donc construire un nouveau bateau plus résistant⁸. »

Le mythe démocratique. Fondamentalement, Nuit Debout, les Indignés ou encore le mouvement Occupy sont révélateurs de la période particulière que nous sommes en train de vivre : celle de la fin de l'évidence démocratique. En vérité, nous vivons depuis plus de 200 ans dans un mythe. Celui qui a fait du régime représentatif électif l'aboutissement ultime de la démocratie. Pourtant, « Les démocraties contemporaines sont issues d'une forme de gouvernement que ses fondateurs opposaient à la démocratie⁹ », souligne le politologue Bernard Manin. Les fondateurs du gouvernement représentatif, à la fin du XVIII^e siècle et dans la foulée des Révolutions française et américaine, associaient la démocratie – le gouvernement par et pour le peuple – au chaos, à la violence et à la tyrannie des pauvres¹⁰. Antoine Barnave, l'un des révolutionnaires français de premier plan, considérait la démocratie comme « le plus haïssable, le plus subversif et, pour le peuple lui-même, le plus nuisible des systèmes politiques¹¹ ». Les inventeurs du régime représentatif électif dont nous héritons aujourd'hui préférèrent donc opter pour ce qu'ils considéraient être la meilleure alternative à l'arbitraire de l'Ancien Régime monarchique, d'une part, et au chaos de la démocratie, d'autre part : une « aristocratie élective ».

Selon James Madison, fondateur de la démocratie américaine et quatrième président des États-Unis, la démocratie ne pouvait s'appliquer que dans les petites cités antiques où un nombre restreint de personnes étaient en mesure de s'assembler pour mener les affaires publiques. D'après l'abbé Sieyès, élu député du tiers état aux États généraux de 1789, l'émergence des nouvelles sociétés modernes marchandes, où les individus sont occupés à produire et commercer la plus grande partie de leur temps, ne permettait pas que l'ensemble de la population se consacre à la politique en permanence. Il fallait donc confier la gestion des affaires publiques à des individus spécialement choisis pour cela et pouvant y dédier le temps nécessaire : il proposait d'appliquer la division du travail à la politique.

Mais, derrière les arguments d'ordre pratique, la décision de déléguer la souveraineté populaire à quelques représentants choisis était en réalité fondamentalement politique : le peuple ne serait pas suffisamment éclairé pour se gouverner lui-même. Selon Madison, la désignation de représentants permettait d'« épurer l'esprit public en le faisant passer par l'intermédiaire d'un corps choisi de citoyens¹² ». En d'autres termes, il semblait préférable de confier le gouvernement du pays à des élites éclairées.

Cela n'était pas sans arranger les affaires de nombreux révolutionnaires qui étaient pour la plupart propriétaires terriens, avocats ou industriels et avaient déjà souvent été amenés à occuper des fonctions administratives sous la Couronne française ou britannique. Ils comptaient donc sur les élections pour amener au pouvoir un petit groupe de personnalités de premier ordre, émanant de leurs rangs, pour gouverner au nom du peuple. En réalité, la « révolution démocratique » de la fin du XVIII^e siècle a remplacé une « aristocratie héréditaire » par une « aristocratie choisie », élue. Or, selon Montesquieu : « Lorsque dans la République le peuple en corps a la souveraine puissance, c'est une *démocratie*. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie¹³. » Ainsi, il n'a jamais été question pour les instigateurs du gouvernement représentatif de fonder un gouvernement du peuple par le peuple, mais bien un système composé d'élites jugées mieux à même d'exercer le pouvoir en lieu et place des citoyens.

Paradoxalement, le gouvernement représentatif électif a cependant fini par s'imposer comme la seule forme valable de démocratie ! Pierre Rosanvallon

rappelle que « le fait que le vote de la majorité établisse la légitimité d'un pouvoir a en effet aussi été universellement admis comme une procédure identifiée à l'essence même du fait démocratique¹⁴ ». Ainsi, nous vénérons les élections comme si elles étaient la condition nécessaire et suffisante du bon fonctionnement de la démocratie. Pourtant, cette fascination pour le principe électif peut sembler étrange, comme le remarque David Van Reybrouck¹⁵, lorsque l'on sait que les institutions démocratiques prétendent asseoir leur légitimité sur celui-ci depuis seulement deux siècles. Les formes démocratiques antérieures à la modernité libérale ne prétendaient pas organiser l'intégralité de la vie politique sur une telle base (par exemple, dans la Grèce antique, 90 % des responsabilités publiques étaient tirés au sort ; seuls les postes les plus complexes – notamment dans l'armée et les finances publiques – restaient entre les mains de personnalités élues). Curieusement pourtant, l'élection – cette procédure institutionnelle conçue à la fin du XVIII^e siècle, dans un contexte social, technologique et culturel particulier – n'a jamais été remise en cause par la suite.

Une crise qui n'en finit plus. Mais ce système qui a su s'imposer depuis plus de 200 ans comme la seule forme valable de gouvernement est aujourd'hui frappé par une crise sans précédent.

Une crise d'efficacité d'abord. La capacité des gouvernements à agir pour répondre aux attentes des citoyens semble se réduire comme peau de chagrin. Les représentants sont désarmés face à de nouvelles forces comme les marchés, les banques, les agences de notation ou les multinationales. En témoigne de manière symbolique l'impossible inversion de la fameuse « courbe du chômage » pourtant largement annoncée en France par François Hollande dès le début de son mandat présidentiel. Les élus, au même titre que les citoyens, sont devenus les témoins sidérés et impuissants des mutations majeures de notre temps : crise écologique, inégalités croissantes, mondialisation de l'économie, etc. Pour cacher que « le roi est nu », les élus semblent se murer dans des incantations et des confrontations politiciennes qui ne convainquent plus grand monde. Tout cela rythmé par des échéances électorales qui sont devenues un combat médiatique acharné entre les ténors des partis politiques.

En outre, le système souffre d'un sérieux déficit de légitimité. En se présentant régulièrement devant les électeurs, les élus sont censés faire le plein de soutien populaire. Mais la mécanique est en panne. D'élection en élection, les représentants ne peuvent se revendiquer que du soutien d'une partie chaque fois plus mince des citoyens. En témoignent les taux d'abstention records à chaque nouvelle élection : au premier tour des élections régionales de décembre 2015, près d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu aux urnes. Et c'est sans compter les citoyens qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Pour couronner le tout, la classe politique semble frappée d'un syndrome de « déconnexion des élites ». Selon le politologue Yves Sintomer, elle est de plus en plus marquée par « ses habitudes, un mode de vie et une expérience sociale propres, qui la constituent en groupe dont les intérêts et la vision du monde sont particuliers au regard de l'ensemble des citoyens¹⁶ ». Et pour cause ! À l'Assemblée nationale, seuls 0,35 % des députés ont moins de trente ans, quand les 20-30 ans représentent 12,4 % de la population. Les femmes y restent encore largement sous-représentées (26,5 %) et, surtout, il n'y a que 2,6 % d'ouvriers et d'employés, alors qu'ils représentent 50,2 % de la population, d'après les chiffres de l'Insee.

Dans son ouvrage *Le Parlement des invisibles*, Pierre Rosanvallon constate que de nombreux Français « se sentent exclus du monde légal, celui des gouvernants, des institutions et des médias, et abandonnés par une élite éloignée de leurs préoccupations du quotidien¹⁷ ». Ce décalage entre les élites politiques et les peuples s'est manifesté à plusieurs reprises de manière flagrante ces dernières années. Ainsi, tandis qu'en 2005 55 % des Français avaient opté pour le « non » lors du référendum pour le traité dit de « Constitution européenne », en 2007, 92 % des représentants au Congrès (Assemblée nationale et Sénat réunis) se sont prononcés en faveur du traité de Lisbonne, reprenant les principaux éléments de cette Constitution. Tout cela alimente d'autant plus le rejet des citoyens envers la classe politique. Un sondage de janvier 2016 du Cevipof¹⁸ révélait ainsi que pour 88 % des Français interrogés les responsables politiques ne se préoccupent plus de ce que pense la population.

Dans ce climat de défiance généralisée, les discours populistes trouvent un inquiétant écho. En Europe, l'extrême droite progresse, accusant les

« ennemis extérieurs » de corrompre « nos » valeurs, « notre » modèle social, « notre » façon de faire de la politique. Les partis comme Aube dorée en Grèce, le NPD en Allemagne ou le Jobbik en Hongrie connaissent une ascension fulgurante. En avril 2016, le candidat d'extrême droite est arrivé largement en tête de l'élection présidentielle autrichienne, avant d'être battu de justesse au second tour. Et en France le spectre du Front national au second tour de la présidentielle de 2017 est loin d'être une fiction. Le vote pour l'extrême droite est souvent le symptôme d'un « ras-le-bol » de la vie politique telle qu'elle fonctionne. Les dirigeants des partis populistes, eux, se présentent comme la voix du peuple. Mais ceux qui se targuent d'être proches des préoccupations des citoyens ordinaires sont les premiers à reproduire les schémas du passé : clans familiaux, affaires de corruption, financements opaques de leurs partis, etc. Et on ne voit pas comment la démocratie pourrait fonctionner si elle ne garantissait pas le respect de toutes les minorités qui composent la société. Malgré tout, quand les temps sont agités, les populismes d'extrême droite trouvent un écho plutôt positif auprès de la population. Début 2016, 47 % des Français estimaient qu'avoir un « homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections¹⁹ » serait une bonne forme de gouvernement pour la France.

Par ailleurs, 59 % des Français seraient d'accord pour que « ce soient des experts et non un gouvernement qui décident ce qui leur semble le meilleur pour le pays²⁰ ». Il s'agit là de la deuxième tendance actuelle : une majorité de citoyens estime qu'en cas de tempête mieux vaut laisser la barre aux « spécialistes ». Face aux défis colossaux soulevés notamment par la crise de l'euro et de la dette, certains souhaitent privilégier l'efficacité et la rapidité des décisions, au détriment de délibérations plus démocratiques incluant les citoyens.

Les technocrates ont déjà gagné plusieurs batailles. On ne cesse de retirer une partie du pouvoir des gouvernements élus pour l'attribuer ailleurs : banques centrales, hauts fonctionnaires de la Commission européenne, Banque mondiale, etc. Mais, cette dérive technocratique ne vise qu'à maintenir les citoyens dans la passivité et à les écarter des questions d'intérêt général. Pourtant, il faut rappeler que la politique n'est pas qu'une affaire de gestion ! Ces rhétoriques en faveur d'un gouvernement des experts ou d'un projet populiste sont un mirage, voire un danger.

Le réveil démocratique

Face à ce désenchantement et à ces fausses solutions, une question s'impose : une meilleure démocratie est-elle possible ? Il y a urgence, car l'avenir de notre société et les solutions à nos défis – économiques, écologiques, sociaux – dépendent en grande partie de notre capacité à en débattre collectivement, à confronter les expériences.

D'innombrables propositions ont été formulées ces dernières années par la classe politique. De nombreux rapports proposent un « nouveau démocratique », s'appuyant par exemple sur « la rénovation et la déontologie de la vie publique », tel le rapport Jospin en 2012²¹. D'autres suggèrent de « refaire la démocratie », tel le rapport Bartolone-Winock²², en 2015, qui ouvrent des pistes de travail intéressantes comme le septennat non renouvelable, l'introduction de la proportionnelle aux législatives, la réduction du nombre de parlementaires ou encore l'interdiction du cumul dans le temps. D'autres propositions reviennent souvent pour imposer une parité ou un non-cumul des mandats afin de tenter d'injecter un peu de sang neuf parmi nos représentants. Ou encore pour imposer de nouvelles règles de transparence aux partis politiques. Ces réponses sont utiles et sans doute nécessaires. Mais, hélas, elles restent encore insuffisantes et rarement suivies d'effets. En outre, elles sont principalement institutionnelles. Or, comme le souligne Edwy Plenel dans son ouvrage *Dire nous*, « limiter la question démocratique française à la question institutionnelle, c'est l'appauvrir et, déjà, la confisquer – affaire de spécialistes, de professionnels, d'experts patentés²³ ».

Dépasser les élections. Toutes ces pistes ne seront pas à la hauteur des enjeux tant qu'elles resteront dans le « cadre logique » du régime représentatif électif. Compte tenu des enjeux, il ne saurait s'agir de simplement bricoler ici et là notre système. Nous devons réussir à le sortir de l'ornière qui consiste à considérer que l'acte de vote est l'instrument ultime de la participation à la vie politique et le seul acte civique d'importance. Sans revenir au fameux « élections, piège à cons » de Mai 68, l'adage de nos démocraties modernes pourrait être « vote et on s'occupe du reste ».

Voyons les choses ainsi : alors que nous avons accès à une multitude d'informations en permanence sur nos smartphones, que nous pouvons commenter tout ce qu'on lit, voit ou fait, et nous mobiliser instantanément sur les réseaux sociaux, nous sommes dépossédés de toute capacité réelle d'intervention dans le débat public entre deux échéances électorales. Nous sommes cantonnés à la passivité. Nous pouvons choisir nos représentants une fois tous les cinq ou six ans (selon les pays et le type d'élections), mais nous sommes le plus souvent complètement écartés de la façon dont ils prennent leurs décisions ensuite. Comme le résume la militante argentine Pia Mancini dans sa conférence TED visionnée plus d'un million de fois, « nous sommes des citoyens du ^{xxi}^e siècle, faisant de notre mieux pour interagir avec des institutions conçues au ^{xix}^e siècle et fondées sur des techniques d'information du ^{xv}^e siècle²⁴ ».

Ne pouvons-nous vraiment pas trouver mieux qu'une méthode qui consiste à demander aux gens de se rendre dans un bureau de vote pour choisir un nom sur une liste ? Notre conviction est la suivante : la démocratie vacille car, dans sa forme actuelle, elle est profondément inadaptée au monde dans lequel nous vivons. Il s'agit d'un régime « inachevé », en décalage profond avec notre société et largement sous-optimal par rapport aux possibilités culturelles et technologiques du ^{xxi}^e siècle. Il est temps de stimuler notre créativité pour imaginer les outils et les mécanismes permettant de faire advenir cette « démocratie continue » que le constitutionnaliste Dominique Rousseau appelle de ses vœux, où le pouvoir du citoyen « est permanent et s'inscrit dans la durée qui sépare deux moments électoraux²⁵ ».

Mettre la démocratie à jour. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années de nombreux défricheurs ouvrent des pistes inédites. Ainsi, à travers

le monde, un foisonnement d'idées, de propositions et de pratiques nouvelles commence à distiller des pistes d'actions concrètes pour changer notre démocratie. En France le collectif Démocratie Ouverte^e rassemble des citoyens, des startups civiques, des chercheurs et des élus qui cherchent à renouveler en profondeur les pratiques politiques. Personal Democracy Forum France²⁶ fait se rencontrer ceux qui font bouger les lignes de la politique et de la technologie. Le Forum pour une démocratie directe moderne²⁷ réunit tous les ans les partisans de nouvelles formes de démocratie directe à travers le monde. Chaque année, le Forum mondial de la démocratie²⁸, organisé par le Conseil de l'Europe à Strasbourg, rassemble pendant trois jours plus de 3 000 activistes, journalistes et représentants du monde entier. Et les États eux-mêmes commencent à s'intéresser au sujet. Depuis 2011, le « Partenariat pour un gouvernement ouvert^f » réunit la communauté des réformateurs de l'État à travers le monde (soixante-cinq pays membres). Lieu d'échange et de partage de bonnes pratiques, l'initiative repose sur trois piliers : transparence, participation et collaboration.

Ces nouveaux « activistes de la démocratie » s'inscrivent souvent dans la dynamique des modèles collaboratifs qui ne cessent de monter en puissance et qui bouleversent déjà des pans entiers de la société et de l'économie : la consommation (*couchsurfing*, covoiturage), les modes de vie (*coworking*, colocation, habitat participatif), la finance (*crowdfunding*, monnaies locales), l'éducation et le partage des connaissances (Wikipédia, *mooc*, *massive open online course*), l'alimentation (circuits courts, jardins partagés) et même la production (*fab labs*^g, mouvement du « *do it yourself* »). Ces initiatives, qui reposent sur des échanges pair-à-pair, effacent la frontière entre consommateur et producteur, et rendent obsolète la présence d'une autorité centrale. Cette « société collaborative » est le terreau dans lequel prennent racine de nombreuses innovations démocratiques qui remettent en question la traditionnelle « division du travail » entre représentants et représentés, la hiérarchisation et la verticalité de nos institutions. Ces évolutions rendent chaque jour plus fragile le rôle des « gardiens du temple » (*gatekeepers*) de la vie politique, et en tout premier lieu celui des responsables et des partis politiques, des syndicats et des journalistes.

Par ailleurs, le Web apparaît de plus en plus comme l'instrument d'évolutions remarquables. Sans céder – selon les mots d'Evgeny Morozov –

à la « pensée magique » d'une révolution numérique qui réglerait tous les problèmes²⁹, l'Internet fait tomber certaines barrières qui traditionnellement freinaient l'engagement politique. Il permet aussi de développer des formes de mobilisation nouvelles et favorise les processus d'intelligence collective. Selon Armel Le Coz, l'un des fondateurs de Démocratie Ouverte (et également initiateur du programme « Territoires hautement citoyens³⁰ »), « l'âge du réseau est en train d'esquisser une société où les valeurs comme l'horizontalité, la liberté des contributeurs, la justice sociale, la coopération et une architecture ouverte irriguent progressivement les nouvelles pratiques politiques contemporaines³¹ ». Ainsi, les *civic techs* se multiplient – ces projets numériques qui déploient de nouveaux outils pour accroître le pouvoir des citoyens sur la vie politique ou rendre le gouvernement plus transparent et collaboratif.

Dans la transition à l'œuvre, les innovateurs de l'*open source* jouent un rôle particulier. Le terme *open source* a d'abord été utilisé pour décrire des logiciels dont le code source est gratuitement mis à disposition du public afin de permettre à chacun d'y avoir accès, d'apporter des modifications ou des fonctionnalités dérivées, de le reproduire ou de le redistribuer. De la même manière, les projets non informatiques développés en *open source*, tels que les guides pratiques, les tutoriels ou les plans, peuvent être dupliqués et modifiés librement par tous et ainsi essaimer. Nous pouvons donc participer avec des développeurs des quatre coins du globe à l'écriture du code informatique de Linux, le logiciel libre^h le plus utilisé au monde, ou à la conception de machines industrielles avec des dizaines d'ingénieurs au sein d'Open Source Ecology³²... Selon le journaliste américain spécialiste des nouvelles technologies Clay Shirky, « les programmeurs *open source* ont mis au point une méthode collaborative à grande échelle. [...] elle est distribuée, elle est peu coûteuse, et elle est compatible avec les idéaux de la démocratie. Maintenant, la question pour nous est la suivante : allons-nous laisser les programmeurs la garder pour eux ? Ou allons-nous tenter de la prendre et de la mettre au service de la société dans son ensemble³³ ? »

Au final, les révolutions collaboratives et numériques ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes (tout dépend de ce qu'on en fait). À notre sens, ce

sont moins les outils techniques et technologiques que les nouvelles formes d'organisation et d'action de la société qui sont prometteuses pour notre démocratie.

Comme nous le confiait l'un des symboles de cette nouvelle dynamique, la poétesse et activiste Birgitta Jónsdóttir, députée islandaise membre du Parti pirate, « les crises réveillent nos aspirations profondes et libèrent une énergie particulière³⁴ ». Cela rejoint ce que prophétisait Michel Serres en 2012 : « Ce n'est pas une crise, c'est un changement de monde³⁵. » Nous voici donc certainement aux prémices d'une ère nouvelle dans l'histoire longue de nos régimes politiques : l'an I de la démocratie. Partons à la rencontre de ces explorateurs d'un monde nouveau.

Notes

a. Bien que les principaux médias soient de plus en plus contrôlés par les pouvoirs financiers (voir chapitre 4).

b. Toutes les notes de référence sont classées par chapitre, à la fin de ce livre.

c. En 2001, à vingt-deux ans, ce programmeur autodidacte invente Blubster, un logiciel de partage de musique sur Internet en *peer-to-peer*. L'application séduit des milliers, puis des millions d'utilisateurs à travers le monde. Mais les multinationales du secteur ne voient pas d'un très bon œil le développement de cette technologie gratuite de partage. Warner, Universal, EMI et Sony se rassemblent alors pour l'attaquer en justice, lui réclamant 13 millions d'euros. Cette bataille judiciaire – qu'il a gagnée avant que les lobbys ne fassent pression pour changer la loi espagnole et interdire ces activités – l'a « beaucoup politisé ». Il nous a confié s'être « rendu compte qu'il n'est pas possible de s'épanouir en tant que citoyen dans un système qui n'est pas véritablement démocratique ».

d. Voir aussi chapitre 5.

e. <www.democratieouverte.org>.

f. L'Open Government Partnership (OGP) a été initié par Barack Obama en 2009. Non contraignante pour les États membres, cette initiative témoigne cependant d'une prise de conscience du problème de déficit démocratique à l'échelle mondiale. La France a pris la présidence de l'OGP en 2016.

g. Un *fab lab* (contraction de l'anglais « *fabrication laboratory* », « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public où toutes sortes d'outils sont mis à sa disposition, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets.

h. Un logiciel libre est un programme informatique dont l'utilisation, la copie ou la modification sont permises légalement (par opposition aux logiciels propriétaires), afin de respecter la liberté des utilisateurs.

2

Des idées et du sang neufs en politique

« Les partis sont toujours en retard sur les idées. »

Léon BOURGEOIS, *Solidarité* (Armand Colin, Paris, 1986, p. 166).

Quand les pères fondateurs ont conçu la démocratie représentative à la fin du XVIII^e siècle, les partis politiques n'existaient pas. Comme le souligne Bernard Manin, spécialiste de la démocratie représentative, ils n'apparaissent qu'après les années 1850, « dans la foulée de l'extension du suffrage pour orienter et encadrer les votes d'un très grand nombre d'électeurs grâce à leur organisation et à leur réseau militant³⁷ ». Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'ils finissent par dominer la vie politique. Grâce à un important réseau d'organismes intermédiaires, tels que les syndicats, les caisses d'assurance maladie et même leur propre média attitré, « les partis constituèrent un puissant outil de coagulation des valeurs et des intérêts présents dans la société et [...] la médiation privilégiée entre le champ politique et le reste de la société³⁸ ». Bien qu'ils ne soient mentionnés dans la Constitution française que tardivement (en 1958), les partis politiques sont tout naturellement devenus les mécanismes essentiels de la démocratie.

Mais aujourd'hui les principaux rouages de la vie politique tournent à vide. Les partis sont le plus souvent réduits à des structures hermétiques, isolées de la société. Recentrés sur une logique de conquête du pouvoir à court terme, ils ont fini par perdre leur fonction de creuset des réflexions sur l'avenir du pays et d'école de la pensée. Ils sont devenus des machines

professionnalisées exclusivement dédiées à la bataille des élections, très hiérarchisées et délaissées par les militants. Pourtant, ils continuent de régner en maîtres sur la vie politique. Ils ont le monopole de la désignation des candidats, définissent les programmes qui engagent la destinée de toute une société et sont censés être le principal canal entre le peuple et les institutions.

Mais personne ne s'y trompe : selon un sondage réalisé par le Cevipof en janvier 2016, près de neuf Français sur dix ne font pas confiance aux partis politiques³⁹ ! Si les citoyens boudent les partis et ne se rendent pas aux urnes, ce n'est pas parce qu'ils se désintéressent des affaires de la Cité. C'est avant tout parce qu'ils ne trouvent plus chez eux de débouchés à leurs aspirations. Il n'y a là rien d'étonnant : les citoyens sont réduits à voter par défaut pour des candidats qu'ils n'ont pas choisis et des programmes auxquels ils n'ont pas contribué^a.

Si les partis politiques traditionnels sont « morts^b », selon les mots des responsables politiques eux-mêmes, quelles sont les pistes pour retrouver des idées et du sang neufs en politique ?

Podemos : retrouver le goût de la politique

Tournons-nous d'abord vers une expérience politique qui, en quelques mois à peine a rebattu les cartes de la politique traditionnelle en Espagne et entraîné de nouveaux espoirs : Podemos. Officiellement, ce nouveau mouvement politique est lancé le 17 janvier 2014, à l'initiative d'un cercle de jeunes universitaires (dont Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero et Iñigo Errejón), d'un des leaders du parti politique Izquierda anticapitalista (Gauche anticapitaliste) et de représentants de la société civile.

De l'indignation à l'action. Les fondateurs de Podemos s'appuient sur le mouvement des Indignés^c pour porter le projet de « convertir l'indignation en changement politique⁴⁰ », comme l'indique le Manifeste du parti. Le pari : conquérir le pouvoir pour porter une partie de l'esprit et des revendications des Indignés et plus largement une volonté de démocratisation. Pour Pablo Soto, militant de la première heure, « quand il y a une occasion historique de prendre le pouvoir, nous ne pouvons pas la rater en voulant poursuivre la contestation ou en se limitant à des expérimentations⁴¹ ». Le slogan « *sí se puede* ! » (« oui, on peut ! ») des manifestants du 15 mai 2011 se traduit alors en « *Podemos* » (« nous pouvons »). L'objectif est de proposer une offre électorale nouvelle afin de représenter les « 90 % de la population qui souffrent des politiques mises en œuvre » et de « faire parvenir dans les institutions les demandes de cette majorité sociale qui ne se reconnaît déjà plus dans un régime corrompu sans renouvellement possible »⁴².

Le succès de cette initiative dépasse vite les rêves les plus ambitieux de ses instigateurs. Durant les vingt premiers jours de son existence, le jeune parti réussit à mobiliser plus de 100 000 membres, devenant le troisième parti d'Espagne en nombre d'adhérents. Depuis sa naissance en janvier 2014, Podemos enchaîne les succès électoraux. Cinq mois à peine après sa création, Podemos réussit une percée électorale : le parti remporte cinq sièges de parlementaires aux élections européennes de mai 2014, et s'affirme comme la quatrième force politique du pays avec 8 % des voix, soit 1,2 million d'électeurs. Le mouvement arrive à faire élire quinze conseillers régionaux aux élections régionales anticipées en Andalousie en mars 2015. C'est surtout le 24 mai 2015, pour les élections municipales et régionales, que Podemos marque les esprits. Les listes d'« unité populaire » soutenues par Podemos réussissent à remporter de nombreuses mairies, dont celles emblématiques de Madrid (Ahora Madrid), Barcelone (Barcelona en comú) ou encore Saragosse (Zaragoza en común) ! Enfin, lors des élections législatives de juin 2016, Podemos allié au parti de gauche Izquierda Unida s'impose comme la troisième force politique du pays avec 21,1 % des voix (5 millions d'électeurs et 71 députés)^d. L'ascension fulgurante de Podemos n'a pas manqué de créer la surprise dans un pays où les socialistes du PSOE et la droite du Partido Popular gouvernaient en alternance et sans partage depuis quarante ans. En quelques mois, le parti-mouvement a donc réussi à bouleverser l'échiquier politique et le cadre de référence des partis. Comment expliquer un tel succès ?

De nouveaux espaces d'engagement. Une des grandes forces du mouvement, dès ses premiers pas, a été sa capacité à mobiliser des citoyens très différents et à leur redonner espoir dans la politique. On retrouve à Podemos des militants de longue date, déçus de leur expérience dans les partis traditionnels (souvent de gauche). Mais aussi des « reconvertis », qui abandonnent syndicats, associations ou mouvements sociaux pour militer pour la première fois dans un parti politique. Les « novices » qui découvrent le militantisme avec le 15-M^e sont également nombreux, à l'instar de Miguel Aguilera, un des militants actifs que nous avons rencontrés à Saragosse. « Je n'ai jamais été engagé dans un parti politique. Mais dans Podemos il y a une façon de faire de la politique très différente qui m'a donné envie de passer le

cap⁴³. » Podemos est ainsi devenu rapidement le réceptacle et le catalyseur d'une envie de changement électrisant toute l'Espagne. Le parti a réussi à mobiliser, entretenir et organiser cette formidable énergie militante en imaginant de nouveaux espaces physiques et numériques d'engagement et de participation.

Dès les premiers mois de la constitution du parti, des « *circulos* », cercles de sympathisants du mouvement, poussent comme des champignons à travers toute l'Espagne, et au-delà des frontières, de manière spontanée. Esther Moreno, militante à Saragosse, nous explique : « Ils s'organisent par ville, par quartier ou de manière sectorielle (par exemple sur l'éducation, le chômage, l'accès à l'eau et à l'électricité, etc.), et réunissent des chômeurs, des universitaires, des parents inquiets, des jeunes⁴⁴. » Les *circulos* sont pensés à l'origine comme étant à la base de l'ensemble des décisions prises par le parti^f. Ils sont considérés comme les « cœurs vibrants » du mouvement, fortement connectés à la société civile et donc en capacité de faire remonter un certain nombre de propositions.

Lorsque le parti cherche à se structurer, à l'automne 2014, il y a près de mille cercles partout en Espagne. Selon la sociologue Éloïse Nez, qui a suivi l'évolution du mouvement depuis ses débuts, « les activités d'un cercle montrent alors de grandes similitudes avec l'assemblée locale des Indignés, dont plusieurs membres s'impliquent désormais dans Podemos. Les réunions ont lieu généralement sur la place publique, elles sont ouvertes à tous et fonctionnent sur le mode de l'assemblée, avec une distribution tournante des tâches (pour animer les débats, prendre les tours de parole ou rédiger le compte rendu)⁴⁵ ». Mais, « à la différence des assemblées des Indignés, les *circulos* cherchent avant tout à aboutir à des décisions : les réunions sont plus courtes, les horaires respectés et les temps de paroles limités. L'objectif n'est pas de débattre d'une multitude de thèmes ou des règles du débat mais bien de se centrer sur la question de comment remporter la bataille dans les urnes. [...] Les réunions sont donc davantage orientées vers des actions et des décisions concrètes⁴⁶ ». Pour appuyer leurs travaux, un certain nombre de cercles utilisent Loomio⁴⁷, un outil développé par des Australiens proches du mouvement Occupy. L'interface, particulièrement simple d'utilisation,

intègre un espace de discussion de type forum et un système de vote intuitif. Cela permet de débattre sur un thème et de visualiser le consensus qui se forme sur des propositions concrètes ainsi que les arguments de chacun.

Au-delà des réunions physiques des *circulos*, Podemos utilise le numérique pour augmenter considérablement le nombre de personnes impliquées. Pablo Iglesias, secrétaire général du mouvement, constate qu'« on a vu apparaître un nouveau sujet politique, le peuple, un “nous”. Il n'est plus nécessaire d'avoir des délégués. Les nouvelles technologies de communication facilitent la participation de tous⁴⁸ ». Ainsi, sur le portail de participation de Podemos⁴⁹, tous les sympathisants^g du mouvement sont invités à contribuer concrètement au déploiement politique, économique et social du projet. Les 400 000 personnes inscrites peuvent accéder à l'ensemble du calendrier et des documents du parti, rejoindre la « banque de talents » du mouvement qui réunit des entrepreneurs sociaux, des graphistes, des politistes et tous les citoyens prêts à donner de leur temps et de leur énergie, ou encore participer au programme « Impulsa ». Il s'agit d'un fonds qui vise à soutenir des projets d'innovation sociale porté par des sympathisants de Podemos et à concrétiser au cœur des territoires le projet économique et social du parti. Ce dernier est abondé par les élus du parti, qui se sont tous engagés à plafonner leur rémunération et à reverser les « excédents » au programme. Lors de la première édition, 300 000 euros ont permis de financer des projets aussi variés qu'une banque de microcrédit, des cantines fournies localement et écologiquement dans la communauté valencienne ou des livres scolaires gratuits dans la région Castille-La Manche. Ces mécanismes permettent de penser Podemos au-delà d'un simple dispositif de conquête du pouvoir. Mais bien comme un véritable parti-mouvement, assurant un rôle structurant dans la vie démocratique et la transformation réelle de la société.

L'équipe de LaboDemo, une organisation indépendante qui milite pour l'expérimentation et la diffusion des outils numériques de participation, a joué un rôle clé pour mettre en place des technologies collaboratives novatrices. En particulier, sur le forum PlazaPodemos⁵⁰, les militants sont invités à débattre et à publier en ligne des propositions. Par ailleurs, l'application Appgree⁵¹ est régulièrement utilisée pour réaliser des sondages massifs et faire remonter rapidement les sujets plébiscités au sein du mouvement. Similaire au logiciel de messagerie mobile WhatsApp, donc très

simple d'utilisation, l'application permet aux leaders de Podemos d'envoyer par message des questions ou propositions à l'ensemble des sympathisants du parti. Cet outil permet un contact permanent entre les militants et les représentants du mouvement. L'application est ainsi régulièrement utilisée afin de décider des questions à aborder lorsqu'un représentant intervient dans un débat télévisé ou dans le but de consulter les militants sur une loi ou une stratégie d'alliance du parti. Cet outil permet un contact permanent entre les militants et les représentants du mouvement. Miguel Arana Catania, fondateur de LaboDemo, fait le vœu que ces outils « deviennent le quotidien du mouvement et qu'il soit possible pour tous ceux qui le souhaitent de passer cinq minutes par jour à participer et exprimer leur point de vue⁵² ! »

Des programmes collaboratifs. Cette architecture online et offline du parti permet à Podemos d'engager un travail d'intelligence collective d'une ampleur sans précédent avec les militants. Alors que les partis sont souvent en peine pour avancer des propositions nouvelles, le succès de Podemos est d'avoir réussi à imposer des idées en s'appuyant sur une méthode originale ouverte aux propositions des militants, des citoyens et de la société civile. Comme le précise Elena Giner Monge, militante à Saragosse, le nouveau parti souhaite ainsi jouer un rôle de « facilitateur » pour porter les demandes des citoyens et « leur donner une chance d'avoir une traduction institutionnelle⁵³ ».

Ici encore, l'approche est originale. Le forum PlazaPodemos est l'outil central de l'élaboration des programmes lors des élections européennes de mai 2014 et des législatives de décembre 2015. Le site permet aux sympathisants de poster leurs contributions, de débattre, de voter et de commenter les contributions d'autres citoyens. Sous l'impulsion de l'équipe de LaboDemo, Podemos a inclus une procédure d'initiative citoyenne⁵⁴ rendant obligatoire l'intégration, dans le programme ou dans les mécanismes de fonctionnement du parti, des propositions les plus populaires issues des militants^b.

Mais la construction d'un programme est un exercice complexe. Profitant de son pouvoir d'attraction en tant que nouvelle force politique, Podemos a fait appel à certains des intellectuels les plus en vue du moment. En septembre 2015, le Français Thomas Piketty, prix Nobel d'économie, a ainsi

rejoint un comité international d'experts pour élaborer le programme économique de Podemos visant à lutter contre les inégalitésⁱ. Notons que les différentes sources de la construction des programmes peuvent parfois entrer en contradiction. Ainsi, l'appel aux experts a enterré des propositions qui figuraient dans le programme pour les élections européennes de 2014. Comme le souligne Miguel Arana Catania, n'a finalement pas été reprise la proposition d'un « revenu minimum universel^j », pourtant soutenue par des milliers de personnes, dans le cadre de la rédaction du programme collaboratif sur la plateforme PlazaPodemos, ainsi que par des amendements collectifs des *circulos* de Podemos. Nonobstant certaines contradictions, Podemos reste un des exemples les plus aboutis d'un mouvement incubateur d'idées et catalyseur de la mobilisation et de l'intelligence des citoyens.

Gagner la bataille des idées. À côté de sa volonté de faire de la politique « avec » les Espagnols, le grand pari de Podemos est de réussir à imposer ses idées dans le débat public. Pablo Soto en est convaincu : « Pour la première fois, un mouvement peut assumer de porter des idées alternatives, en rupture avec la pensée dominante, sans pour autant renoncer à la volonté d'être majoritaire⁵⁵. »

Les leaders de Podemos s'inspirent largement des théories d'un penseur italien du début du xx^e siècle, Antonio Gramsci, pour qui la bataille politique est avant tout culturelle et idéologique. Dans son ouvrage de réflexion politique *La Démocratie face à Wall Street*, Pablo Iglesias insiste sur l'importance de ne « jamais assumer le langage politique de l'adversaire. Il faut au contraire le combattre point par point et ne pas se laisser déporter sur son terrain. [...] Quand nos adversaires se mettent à employer les termes caste, [...] expulsions, précarité, pour n'en citer que quelques-uns, ils assument le fait que le combat s'est déporté sur un terrain qui nous est plus favorable⁵⁶ ». Selon le fondateur de Podemos, le premier objectif de l'action politique est donc de proposer des mots neufs dans le débat politique, afin de défendre des idées novatrices, et éviter que les débats ne tournent toujours autour des mêmes enjeux « mis en scène » et imposés par les acteurs traditionnels (comme l'immigration, la sécurité, l'identité, etc.).

Au-delà des mots, il est nécessaire de partir de l'expérience concrète des gens pour élaborer une vision du monde à laquelle ils adhèrent. Selon Pierre

Rosanvallon, les partis politiques « se sont éloignés du monde vécu et leur langage résonne désormais souvent dans le vide, saturé de catégories et d'expressions abstraites qui n'évoquent plus ce que vivent sensiblement les gens⁵⁷ ». Pour convaincre, le premier travail – et peut-être même le génie politique – de Podemos a donc consisté à « changer de disque ». Le parti a fait un effort de « traduction » du discours traditionnel de la gauche en cherchant à emporter l'adhésion la plus large sur les questions de la démocratie, de la souveraineté ou des droits sociaux. Cette approche permet de répondre aux critiques des citoyens à l'encontre de la « langue de bois » des responsables politiques.

Dans une vidéo YouTube maintenant célèbre, Pablo Iglesias donne l'exemple de la référence à la « grève générale », si souvent invoquée par des militants de gauche chevronnés qui oublient que la plupart des gens concernés, « les jeunes qui travaillent dans des centres d'appel ou comme livreurs de pizzas, ou dans la vente⁵⁸ », ne bénéficient d'aucune protection syndicale et risquent surtout d'y perdre leur travail ! Le leader de Podemos rappelle donc l'importance de faire un travail d'adaptation des concepts politiques pour qu'ils fassent écho à l'expérience concrète des citoyens. Toutes les personnes actives au sein de la mouvance Podemos que nous avons rencontrées partagent cette orientation : « Pour convaincre, précise Elena Giner Monge, si nous parlons de capitalisme, on nous classe tout de suite dans une catégorie ; mais si on évoque l'idée de démocratie économique, cela permet de parler du même sujet, mais avec des mots différents qui touchent davantage les gens⁵⁹. »

Cet effort d'adaptation du discours politique permet à Podemos de ne pas se positionner sur l'axe droite/gauche traditionnel et d'éviter de se laisser « enfermer » dans un positionnement de simple parti « anti-austérité ». Il préfère l'opposition entre le « neuf » et le « vieux ». Dans un discours, Pablo Iglesias précise que « la ligne de fracture oppose désormais ceux qui, comme nous, défendent la démocratie [...] et ceux qui sont du côté des élites, des banques, du marché ; il y a ceux d'en bas et ceux d'en haut ; [...] une élite et la majorité ». Ce positionnement lui permet d'occuper une « centralité » au sein du paysage politique. Pour Ludovic Lamant, il s'agit bien d'imposer, dans le débat, des « cadres d'identification populaire » si forts qu'ils

permettent à Podemos de devenir incontournable, « transversal »⁶⁰. À tel point que les autres formations sont aujourd'hui contraintes de se positionner par rapport à eux.

Pour imposer leurs idées, les dirigeants de Podemos décident d'investir la télévision. Ils lancent en 2010, de manière amatrice et militante, sur Internet et sur une chaîne locale d'un quartier de Madrid, l'émission de débat politique *La Tuerka* (« L'écrou »)⁶¹. Pablo Iglesias résume bien le pari original de l'émission : « On pourrait définir *La Tuerka* [...] en disant que nous avons fait tout ce que la gauche disait qu'il ne fallait pas faire. La gauche dit que la télévision abrutit ; que, dans un débat informel, on ne peut pas discuter ; qu'on ne peut pas bien présenter les arguments ; qu'il faut faire des exposés d'au moins une demi-heure ; que ce format de discussion à la télévision est un cirque... Nous pensons tout le contraire⁶². »

Cette émission devient rapidement un véritable centre de réflexion et une référence pour de nombreux Espagnols. Le secret de *La Tuerka* est de proposer une alternative au modèle des émissions politiques des chaînes traditionnelles, en introduisant davantage de diversité d'opinions, de nouveaux invités et un ton plus informel tout en restant exigeant^k. Il s'agit de donner la parole à des intellectuels, des politologues, pour parler enfin, selon Pablo Iglesias, « des sujets qui n'avaient pas leur place dans le paysage médiatique classique : la crise sociale, les coupes budgétaires, la corruption, l'emploi, tout ce qui touche vraiment les Espagnols⁶³ ». Ainsi, en créant un média indépendant, Podemos renforce son poids dans la vie politique et intellectuelle espagnole.

Une nouvelle éthique politique. En arrivant sur la scène politique, Podemos a bouleversé les codes de la politique traditionnelle et imposé de nouveaux standards, bien plus exigeants. Juan Carlos Monedero témoigne : « Nous avons décidé de faire de la politique, mais pas comme eux [les partis traditionnels et la classe dirigeante]. Nous avons changé les règles⁶⁴. » Ce renouvellement est porté par une jeune génération : la plupart des membres de Podemos sont des trentenaires qui arrivent pour la première fois sur la scène politique. Ils dominent les codes et les outils de leur époque, et en extraient une vision transformée de leur rôle.

C'est surtout en termes d'éthique politique que le changement est visible. En Espagne comme dans de nombreux pays, il existe un sentiment de corruption généralisée de la classe politique. Près de 2 000 affaires font actuellement l'objet d'enquêtes de justice. Elles concernent au moins 500 hauts fonctionnaires, avec un coût pour l'État estimé à 40 milliards d'euros par an⁶⁵. Au-delà d'une simple pétition de principe, Podemos a pris un certain nombre d'initiatives fortes afin de garantir la « transparence » comme un des signes immuables du parti. Ainsi, sur le site Internet de Podemos⁶⁶, l'ensemble de la comptabilité du parti est accessible à tous en temps réel : toutes les dépenses – des plus importantes au moindre ticket de métro – et les recettes y sont comptabilisées. Podemos affiche clairement ses objectifs dans ses « principes organisationnels » : « Être le premier parti du pays capable de publier des comptes clairs [...]. Nous avons la responsabilité historique de démontrer que oui, on peut gérer un parti de manière propre, responsable et transparente⁶⁷. » Pour Pablo Soto, « cet engagement est nécessaire afin de renforcer la confiance entre les militants et le parti. Ce sont des pratiques auxquelles les Espagnols ne sont pas habitués⁶⁸ ». Le changement est considérable par rapport au financement généralement opaque des partis politiques (qui, rappelons-le, a conduit également en France à de nombreuses condamnations judiciaires de partis de toutes tendances politiques). Un modèle pour les organisations qui cherchent à assurer la transparence de leur activité.

Par ailleurs, Podemos fait un choix radical en refusant de se financer par les crédits bancaires. Comme nous l'explique Marco Joven, qui milite depuis l'origine à Podemos, « les banques sont responsables de la crise économique que connaît l'Espagne et des nombreuses expulsions de familles de leurs logements. Nous qui aspirons au changement, nous ne pouvons pas nous faire financer par les banques. C'est une garantie de notre indépendance et une cohérence avec nos valeurs⁶⁹ ». Comment, dès lors, financer le fonctionnement du parti et les campagnes électorales ?

Podemos a mis en place un mécanisme de financement particulièrement original. Lors des élections européennes et régionales de 2014, un système de *crowdfunding* (dons en financement participatif) et de microcrédit (prêt) d'une envergure sans précédent a permis à un grand nombre de personnes de soutenir le projet. Afin d'éviter les dépendances financières qui impliquent

des dépendances politiques, les dons ont été limités à 10 000 euros par an et par personne ; et Podemos s'est engagé à rembourser les prêts consentis par les militants avec les subventions publiques reçues à l'issue des élections.

Enfin, afin de garantir que les élus ne soient pas « déconnectés » de l'ensemble des militants et des citoyens, le parti a décidé de limiter la rémunération maximale des élus à trois fois le salaire minimum espagnol, soit environ 2 000 euros, quelle que soit la fonction occupée (pour mémoire, un député européen gagne environ 6 250 euros, sans compter les indemnités générales et de voyage ; les eurodéputés de Podemos s'engagent donc à reverser la différence au parti). Lors d'un meeting pour les élections régionales de mai 2015, Inigo Errejon, l'un des dirigeants du parti, a insisté sur cette idée : baisser le salaire est essentiel selon lui, car « quand on gagne la même chose que les gens, on légifère pour les gens ».

L'expérience Podemos montre ainsi qu'il est possible de desserrer l'étau de la vie politique traditionnelle et de renverser ses repères bien établis pour, enfin, réussir à « faire de la politique autrement ». Podemos représente une source d'inspiration pour repenser les partis « du sol au plafond ».

Podemos n'est bien sûr pas exempt de critiques. Pablo Iglesias, secrétaire général du parti, est devenu un véritable « chef charismatique », fortement médiatisé, avec une équipe autour de lui qui tient les rênes du parti. Depuis peu, on observe une tendance à la centralisation des décisions. Surtout, la nécessité de gagner les batailles électorales et la recherche d'efficacité entraînent une professionnalisation progressive. À l'avenir, militants et dirigeants devront être vigilants à ne pas créer une nouvelle « élite » politique qui, de fait, deviendrait à son tour déconnectée des électeurs et citoyens.

Ouvrir les portes de la politique à tous

Au-delà du contexte spécifique espagnol, la tendance en Europe, et en particulier en France est belle et bien à la réinvention des partis.

L'émergence des « partis citoyens ». Afin de lutter contre la professionnalisation de la politique, tant décriée par les citoyens, des mouvements émergent, pour offrir une place à ceux qui ne se retrouvent pas dans les partis traditionnels. Ces nouveaux partis, fondés à l'initiative de certains élus mais surtout par des acteurs reconnus de la société civile, proposent de nouvelles approches. En France, le Rassemblement citoyen, fondé en 2014 par l'ancienne ministre de l'Environnement et avocate Corinne Lepage, ambitionne ainsi de « trouver un nouvel équilibre entre élus et société civile » en inventant une coopérative politique au sein de laquelle les élus et les représentants de la société civile ont un pouvoir équivalent. Les statuts imposent que le parti soit dirigé à parts égales par un collège composé d'élus et un collège de citoyens sans responsabilités politiques. « C'est une manière d'éviter que le mouvement soit polarisé uniquement sur les échéances électorales⁷⁰ », nous explique Corinne Lepage.

Le mouvement Bleu Blanc Zèbres⁷¹, impulsé en 2015 par l'écrivain Alexandre Jardin, rassemble des « faiseurs », celles et ceux « qui font » au quotidien pour proposer des solutions pragmatiques, efficaces et impliquant les citoyens, face aux maux de la société française : chômage, crise du logement, accroissement des inégalités, décrochage scolaire, etc. Ce mouvement citoyen réunit plus de 200 acteurs, les « Zèbres » – associations,

fondations, acteurs des services publics, mairies, mutuelles ou entreprises. Chaque Zèbre est porteur d'une ou plusieurs actions et fait partie d'un « bouquet de solutions thématiques » (éducation, accès à l'emploi, entrepreneuriat, etc.) en vue d'inspirer les politiques publiques.

Offrir un nouvel espace politique aux acteurs de la société civile, c'est aussi l'approche de Nous Citoyens. Ce mouvement, créé par l'entrepreneur Denis Payre en 2013, souhaite « réunir des citoyens pour trouver des solutions aux problèmes économiques et sociaux en dehors des grandes idéologies⁷² », témoigne son vice-président Thibaut Guilly. Ce dernier, qui est également directeur d'Ares (Association pour la réinsertion économique et sociale), un des principaux groupes d'entreprises sociales en Île-de-France, revendique une approche pragmatique de la politique : « Tout le monde au sein du mouvement est invité à proposer des idées, et, pour chaque proposition, nous analysons les clés de succès, mais aussi les contraintes associées. C'est un peu une démarche entrepreneuriale en politique. Nous pensons que les réponses sont à rechercher du côté des expériences concrètes qui ont fait la preuve de leur efficacité sur le terrain. » Thibaut Guilly est convaincu que cette approche commence à trouver un écho auprès de la population : « Lorsqu'on va sur les marchés et que l'on dit "ni droite ni gauche, mais société civile", l'accueil est particulièrement positif. Les gens souhaitent vraiment des approches politiques différentes avec des têtes nouvelles. » Cependant, Thibaut Guilly est conscient des difficultés liées à ces nouveaux mouvements citoyens : « Nous avons vocation à avoir des élus, il faut que l'on puisse trouver des moyens pour éviter de tomber dans le piège et les travers des partis traditionnels. » Tout l'enjeu est donc de parvenir à construire une véritable méthode exigeante afin d'ouvrir en grand aux citoyens les portes et les fenêtres de la politique.

LaPrimaire.org : un candidat indépendant pour l'élection présidentielle.
Ouvrir la politique à tous n'a rien d'évident. Le système, très solide, est verrouillé depuis des dizaines d'années par le code électoral ou encore le système de financement des partis. Le « ticket d'entrée » pour les nouveaux acteurs est en conséquence extrêmement élevé. Par ailleurs, les partis politiques ont réussi un formidable tour de force. Alors qu'ils sont massivement rejetés par les citoyens et qu'ils peuvent revendiquer au mieux

360 000 adhérents en France, toutes tendances confondues (soit environ 0,5 % de la population), ils détiennent le monopole de la sélection des candidats aux élections ! Le recours aux primaires est souvent présenté, à droite comme à gauche, comme une tentative d'ouverture à une plus grande diversité de candidats⁷³. Cela constitue sans doute un progrès... Mais que penser du succès réel de cette initiative quand le plus « neuf » des candidats des primaires socialistes en 2011, Arnaud Montebourg, était dans le sérail depuis plus de quatorze déjà ?

Bernard Manin relève ainsi que « seul un nombre infime de candidats parvient à se faire élire [...] sans affiliation partisane ou sans le soutien d'un parti significatif. [Cela] entraîne, en particulier, une conséquence notable : les partis politiques restent les principales forces qui dessinent les choix offerts aux électeurs⁷³ ». Cette analyse est confirmée empiriquement par Claudy Lebreton, qui fut élu local, président du Conseil général des Côtes-d'Armor et président de l'Association des départements de France. Selon lui, « hors du parti, il n'y a pas vraiment de salut électoral. Beaucoup de personnes restent au sein des partis traditionnels pour obtenir ou conserver leur mandat d'élus⁷⁴ ». Lutter contre la professionnalisation de la politique est le cheval de bataille de certains défricheurs qui font le pari suivant : ni parti, ni programme, ni leadership incarné, mais une méthode pour ouvrir les portes et les fenêtres de la politique à tous.

Face au constat d'un décalage entre le pouvoir des partis dans le choix des candidats aux élections (ou aux primaires) et le poids réel qu'ils représentent dans la société, deux jeunes citoyens (respectivement ingénieur et avocat), Thibault Favre et David Guez, ont lancé début 2016 La Primaire.org⁷⁵. L'objectif de la démarche est ambitieux et explicite : permettre aux Français de choisir librement et directement, sans passer par les partis politiques, les candidats qu'ils souhaitent voir se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Pour avoir une chance dans ce combat de David contre Goliath et ouvrir la politique aux non-professionnels, il faut être tenace et créatif^m ! « LaPrimaire.org est un outil. Nous ne sommes pas un parti, et nous n'avons pas de programme⁷⁶ », tiennent à préciser les deux fondateurs.

L'équipe de LaPrimaire.org a développé une application très simple, téléchargeable sur n'importe quel téléphone mobile. L'interface est équivalente à celle du SMS pour limiter au maximum la « barrière

technologique ». Une fois l'application téléchargée, chaque citoyen peut choisir d'être votant ou lui-même candidat. « L'opération est ouverte à toutes les sensibilités : pour se présenter, il suffit de recueillir en ligne 500 soutiens citoyens et d'entrer son programme en ligne⁷⁷ », précise Thibault Favre. Et une personne n'ayant pas fait elle-même acte de candidature peut également être candidate si elle est plébiscitée par 500 personnes. Si certains responsables politiques ont été plébiscités¹, la plupart des personnes qui ont émergé sont des personnalités engagées de la société civile. À l'instar de l'économiste Frédéric Lordon et du journaliste François Ruffin, initiateurs de Nuit Debout, mais aussi de Pierre Rabhi, militant de l'agroécologie, ou encore de Nicolas Hulot, ainsi que des dizaines d'anonymes⁹.

Les candidats qualifiés seront ensuite proposés au vote de manière aléatoire auprès des inscrits sur le site de LaPrimaire.org. Concrètement, chaque inscrit devra s'exprimer sur un « lot » de candidats qui lui sera attribué au hasard. « Cette méthode doit permettre de prévenir au maximum que les candidats les plus connus médiatiquement ne soient privilégiés », explique Thibault Favre. Dernière étape, les quatre à cinq candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de votes lors du premier tour seront qualifiés pour le dernier tour, cette fois devant l'ensemble des votants. Les fondateurs de LaPrimaire.org se donnent pour ambition de réunir au minimum 100 000 « internautes électeurs » pour assurer une vraie légitimité à leur démarche – un nombre supérieur à la plupart des partis politiques existants. Quelques mois après le lancement, ils avaient déjà atteint plus de 50 % de leur objectif, ce qui montre un vrai intérêt pour ce type d'approche.

L'ambition du projet ne s'arrête pas là puisque, en parallèle, les organisateurs de LaPrimaire.org souhaitent donner toutes les chances au candidat retenu de pouvoir réellement présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. À la clé : un « kit présidentiable ». Il s'agit de proposer au candidat final les conditions et moyens nécessaires pour faire une campagne d'égal à égal avec les autres candidats à l'élection présidentielle issus des partis traditionnels. Pour cela, l'équipe de LaPrimaire.org cherche à réunir les 500 signatures d'élus indispensables à la validation de la candidature par le Conseil constitutionnel. *A priori*, un certain nombre de

maires (qui font partie de ces fameux « grands électeurs » ayant la possibilité de parrainer un candidat à la présidentielle) pourraient être sensibles à la démarche et apporter le soutien nécessaire.

Le futur candidat bénéficiera aussi d'un accompagnement opérationnel pour lancer sa propre formation politique. La plateforme facilitera la mise en lien du candidat avec ses soutiens pour coécrire un programme, et la mobilisation d'une équipe de campagne en puisant dans les talents parmi la communauté de LaPrimaire.org. Par ailleurs, pour financer la campagne du futur candidat ainsi que les coûts de fonctionnement de la plateforme – dérisoires par rapport à une primaire classique –, LaPrimaire.org compte sur une campagne de financement participatif permanente. Entre octobre 2015 et juin 2016, plus de 50 000 euros avaient déjà été mobilisés par ce biais.

Cette approche pour faire émerger des candidats « neufs » semble dans l'air du temps. Dans le sillage de La Primaire.org, d'autres primaires citoyennes commencent à fleurir en France, à l'instar du scrutin en ligne « La Vraie Primaire⁷⁸ » ou encore de la « Primaire des Français⁷⁹ ». Notons que ce dernier projet est davantage le regroupement d'un certain nombre de « mouvements citoyens^p » (voir *supra*) qui souhaitent présenter un candidat issu de leurs rangs qu'une primaire véritablement ouverte comme peut l'être LaPrimaire.org.

Ma Voix : faire élire des anonymes à l'Assemblée nationale. Changer les règles du jeu de la sélection des candidats aux élections : voilà selon nous un chantier essentiel pour une démocratie vivante. Dès 1910, le sociologue spécialiste des partis Robert Michels⁸⁰ remarquait à juste titre que l'aspiration à la démocratie et à la participation du plus grand nombre s'était vite trouvée limitée par l'émergence d'une classe dirigeante au sein des partis. Seule une minorité qui maîtrise les codes et bénéficie du capital social et financier suffisant peut prétendre un jour être élue. Lors des principales élections, les places « éligibles » sont donc souvent chasse gardée. Le corollaire de cette situation, c'est la marginalisation des militants. Ils sont le plus souvent mis sous tutelle et orientés vers des tâches non stratégiques (tractage, organisation de réunions locales, etc.) pendant que les ténors du parti se chargent de

construire les programmes et de définir les investitures. Les élections ont été prises en otage par des partis politiques hermétiques et hiérarchisés, aux portes de fer bien gardées, inaccessibles aux simples citoyens.

Ce constat, Quitterie de Villepin l'a fait concrètement. En 2008, à trente ans à peine, elle claque la porte du Modem. Pourtant, explique-t-elle, « la direction du parti venait de m'offrir le saint Graal : une tête de liste aux élections européennes. Mais après six ans à militer au sein du parti, une campagne régionale, un poste de permanente au siège du parti, j'ai eu le temps de découvrir l'envers du décor peu reluisant des organisations politiques, où tout est verrouillé, et où l'accès à des postes électifs dépend du fait du prince. Je ne voulais plus m'inscrire dans ce schéma⁸¹ ». Forte de son expérience politique significative, elle a lancé avec d'autres l'expérimentation « Ma Voix » afin que « quiconque rêvant de devenir député puisse le faire ». Au cœur de ce choix réside la conviction que la professionnalisation est une idée dangereuse pour la démocratie : elle entraîne la démission des citoyens et prive la politique de nombreux talents. Ma Voix souhaite ainsi offrir au plus grand nombre la possibilité égale de participer à la vie de la Cité, quels que soient l'expérience ou les réseaux personnels de chacun.

Le projet débute au printemps 2015 avec pour volonté d'entrer en force à l'Assemblée nationale et de faire élire des citoyens « lambda ». Nous retrouvons dans cette initiative une forme d'actualisation de l'idéal de la démocratie athénienne. Selon Aristote, « le principe fondamental du régime démocratique, c'est la liberté [...]. Une des marques de la liberté, c'est d'être tour à tour gouverné et gouvernant⁸² ». Pour les Grecs, qui pratiquaient le tirage au sort, la possibilité concrète de réaliser l'égalité politique était la marque de fabrique de la démocratie. Ainsi, tout citoyen s'estimant capable de remplir une charge publique pouvait se porter volontaire. Entre 50 % et 70 % des citoyens âgés de plus de trente ans étaient au moins une fois membre du Conseil, l'organe principal du régime athénien. Le politologue Bernard Manin rappelle que « les Athéniens usaient d'une formule particulière pour désigner la figure de celui qui prenait une initiative politique. [...] *ton Athènaion ho boulomenos hois exestin* (tout Athénien qui le désire parmi ceux qui en ont le droit), ou plus brièvement *ho boulomenos* (celui qui le désire)⁸³ ».

« #NousSommesCellesEtCeuxQueNousAttendions », le *hashtag* de ralliement du collectif résume bien cet état d'esprit : chacun peut participer à l'aventure Ma Voix sans exception.

Ma Voix n'a ni étiquette ni idéologie politique prédéfinie. Car, selon les membres du mouvement, la définition en amont de lignes programmatiques fige le débat. Ils considèrent que la politique consiste au contraire à dépasser sa « zone de confort », à s'émanciper du modèle des partis traditionnels où personne ne doit sortir du moule et où il est interdit de ne pas être d'accord. Ma Voix réunit donc des gens dont le principal point commun est la volonté d'expérimenter de nouveaux mécanismes démocratiques : plateformes de discussion et de vote numériques, jurys citoyens, conférences de consensus, *world cafés*...

Une première expérience « grandeur nature » a eu lieu en avril 2016 à l'occasion des législatives partielles de Strasbourg. Pour « recruter » le candidat à la législative, Ma Voix a diffusé une « petite annonce » sur les réseaux sociaux afin d'inviter tous les volontaires à présenter leur candidature pour devenir député. L'offre d'emploi commence ainsi : « L'Assemblée nationale, institution spécialisée dans la rédaction des lois au service des citoyens français, recherche un(e) député(e). » Conditions, salaire mensuel, indemnité, tout est détaillé dans la fiche de poste. Parmi les missions, il faudra s'engager à « être présent 100 % du temps législatif » au Palais-Bourbon ou encore « relayer en temps réel [...] les décisions des électeurs ». Au total, seize citoyens ont fait acte de candidature ; aucun n'avait eu un mandat auparavant.

Mais, puisque « pour “hacker” un système il faut le connaître », selon les termes de Quitterie de Villepin, chacun des candidats à la fonction a donc dû suivre un *mooc* (*massive open online course*), une formation en ligne. Au programme des dix sessions : un jour dans la peau d'un député pour découvrir l'Assemblée nationale, ses rythmes, ses règles et ses codes ; le fonctionnement des commissions ; les étapes de la fabrication de la loi ; l'histoire de la Constitution, etc. Les prétendants députés ont fait connaissance lors d'un « *bootcamp* » législatif : un week-end d'ateliers dédiés à décrypter les enjeux du « poste » de député et à concevoir une

campagne innovante et collective⁹. Finalement, un tirage au sort a été organisé entre les seize candidats pour établir qui serait le candidat officiel de Ma Voix aux élections législatives de mai 2016.

Quitterie de Villepin nous explique que le choix du tirage au sort permet « d'éviter que des candidats ne soient parachutés, d'écarter les querelles d'ego et de contourner le traditionnel "casting politique" qui privilégie certains profils au regard de critères souvent obscurs⁸⁴ ». Le 16 avril 2016 à Strasbourg, c'est Daniel Gerber, ancien libraire, qui est tiré au sort, à la veille de la date butoir de l'inscription en préfecture. Et ce afin d'éviter jusqu'au dernier moment que les médias en particulier ne focalisent leur attention sur la personne du candidat plutôt que sur la dynamique collective et la proposition politique atypique portée par le collectif.

Le 22 mai 2016, le candidat de Ma Voix a obtenu 4,25 % des voix. Ce résultat nous semble encourageant. Surtout quand on connaît les conditions dans lesquelles la campagne « éclair » a été menée, en à peine quelques jours et presque sans aucun financement. Et, pour une première, le symbole est fort : Ma Voix a devancé des formations plus classiques comme le Parti communiste français (3,83 %) ou les régionalistes d'Unser Land (3,82 %).

Quitterie de Villepin est convaincue de l'importance symbolique de l'expérimentation. « Ce qui compte pour nous, ce n'est pas la destination : c'est le chemin. Cette aventure politique concrète est déjà la preuve qu'il peut y avoir une reprise en main. Cela peut paraître naïf, mais nous sommes convaincus que cela compte et que l'aventure sera transformatrice pour ceux qui y prendront part. » Il ne fait pas de doute, selon nous, que des expériences comme Ma Voix ou LaPrimaire.org permettront dans un avenir proche de renouveler le personnel politique et d'ouvrir la politique au plus grand nombre.

Changer le logiciel de la représentation

Mais une fois élus, la question reste entière de savoir comment les représentants peuvent rester « connectés » avec les citoyens tout au long de leur mandat. Au début du xx^e siècle, le sociologue italien Robert Michels, s'inquiétait déjà de voir les élus, les délégués du peuple, s'émanciper progressivement de leurs mandataires⁸⁵. Et si aujourd'hui ce type de dérives n'était plus une fatalité ? Des initiatives inédites permettent de repenser les mécanismes de la représentation traditionnelle.

Le Partido de la Red : un cheval de Troie au Parlement. En août 2013, dans la ville de Buenos Aires, en Argentine, les fondateurs du logiciel *open source* d'écriture collaborative des lois Democracy OS^r créent le Partido de la Red (Parti du réseau). Le collectif fait le vœu de « pirater le système » afin qu'Internet et ses principes bouleversent enfin nos institutions et les liens de représentation. S'ils sont élus au Congrès de Buenos Aires, les représentants du Partido de la Red seront des « élus augmentés » de la voix de tous les autres citoyens. Concrètement, ils n'ont pas de programme mais s'engagent à respecter une règle : appliquer en permanence la volonté directe de leurs électeurs en votant systématiquement en fonction de la préférence des citoyens exprimée sur la plateforme Democracy OS.

En octobre 2013, deux mois seulement après sa création, le Partido de la Red décide de partir à l'assaut des institutions en se présentant aux élections législatives de la ville de Buenos Aires. Il obtient 22 000 votes (soit 1,2 % des électeurs) et arrive au second tour. Pas assez pour obtenir un siège, mais

suffisamment pour marquer les esprits. La proposition du Partido de la Red a réussi à émerger dans le débat public et la plateforme Democracy OS a été expérimentée à plusieurs reprises par le Congrès⁸⁵. Et le parti est en ordre de marche pour les prochaines élections législatives de 2017.

Selon Ana-Lis Rodriguez Nardelli, membre du réseau, « les futurs élus du parti seront de simples membres de la communauté, porteurs dans les institutions d'un programme émanant de la volonté générale exprimée sur la plateforme Democracy OS⁸⁷ ». En pratique, cela suppose d'organiser une consultation populaire systématique en amont de chaque décision sur lesquelles seront amenés à se prononcer les élus du parti. Selon Pia Mancini, une des fondatrices du mouvement, « nous avons les moyens à terme de faire en sorte que les représentants ne s'écartent plus jamais de la volonté de ceux qui les ont élus : il suffira de comparer les résultats de la plateforme avec le vote du représentant dans nos parlements⁸⁶ ». Autrement dit, les élus ne décident de rien en leur nom propre : ils siègent dans l'hémicycle pour relayer les décisions prises par les citoyens en votant selon leur souhait et se font ainsi l'écho des décisions prises par le collectif qui les soutient¹.

Ce mécanisme qui consiste à déléguer son pouvoir de décision à un individu selon des modalités précises auxquelles il ne peut déroger, c'est ce qu'on appelle le « mandat impératif ». Ce principe était cher à Rousseau qui y voyait le moyen de respecter la souveraineté nationale. Car, selon lui, « les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement ». Mais, à part pendant une courte période lors de la Commune de Paris en 1871, il n'a jamais été mis en place en France. En effet, l'article 27 de la Constitution française du 4 octobre 1958 interdit sa pratique : « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. »

C'est donc une véritable inversion de logique des liens de représentation qui est en cours d'expérimentation. Il existe, bien sûr, des questions en suspens. En particulier, l'expérience suppose une participation forte et régulière des citoyens tout au long de la législature pour délibérer sur les différents sujets et transmettre les positions définies aux députés. Cela laisse peu de place aux plus passifs. Il n'est pas non plus certain que l'intérêt porté à l'expérience survive à l'exigence de régularité de l'expression politique sur des sujets toujours plus nombreux et complexes. Par ailleurs, on peut

s'interroger sur la légitimité populaire du collectif de citoyens qui téléguidera le député augmenté : combien seront-ils à donner leur avis ? Dans tous les cas, la mise en pratique de ces approches nécessitera certainement d'y aller par étapes, car introduire un processus d'intelligence collective au sein d'une institution aux pratiques bien rodées, avec ses commissions, ses règles, son propre rythme et agenda, n'a rien d'évident.

Le Parti pirate : un parti « poil à gratter ». Le Parti pirate, un mouvement mondial amorcé en Suède et promis à un bel avenir en Islande, expérimente également des approches intéressantes pour réinventer les liens de représentation pour la démocratie du XXI^e siècle.

Le Parti pirate est le fruit d'une histoire peu commune. Il est apparu en 2006 en réaction à une loi du gouvernement suédois interdisant le partage de fichiers sur les réseaux *peer-to-peer*, rendu possible grâce au service Napster et à l'émergence du protocole du BitTorrent (un protocole de transfert de fichiers de pair à pair). Tandis que les agences gouvernementales chargées de la lutte contre le piratage culturel poussent comme des champignons dans tous les pays, des militants suédois (en particulier Rick Falkvinge) décident de créer le « bureau des pirates » afin de défendre un meilleur partage des œuvres culturelles sur Internet.

Les fondateurs proposent de créer un mouvement portant sur la remise en cause du copyright et l'évolution vers une législation adaptée aux mutations technologiques et culturelles de la société du partage. Alors que les autres partis cantonnent la question du numérique à la périphérie, le Parti pirate la met au centre de son projet. Il offre une vision actualisée des libertés civiques et de la liberté d'expression à l'ère du numérique reposant sur trois principes fondamentaux : la protection des droits (et données personnelles) des citoyens, la libération de la culture et la conviction que les brevets et les monopoles sont nuisibles au fonctionnement de notre société.

Pour imposer ses idées, la nébuleuse pirate choisit d'investir le jeu démocratique en se présentant comme une formation politique autonome. Pari réussi pour ce mouvement composé de novices de la politique. Le Parti pirate suédois obtient 7,1 % des voix au scrutin européen de juin 2009 et envoie à Bruxelles deux « pirates » qui consacrent toute leur énergie à la réforme de la propriété intellectuelle. Il échoue cependant aux élections

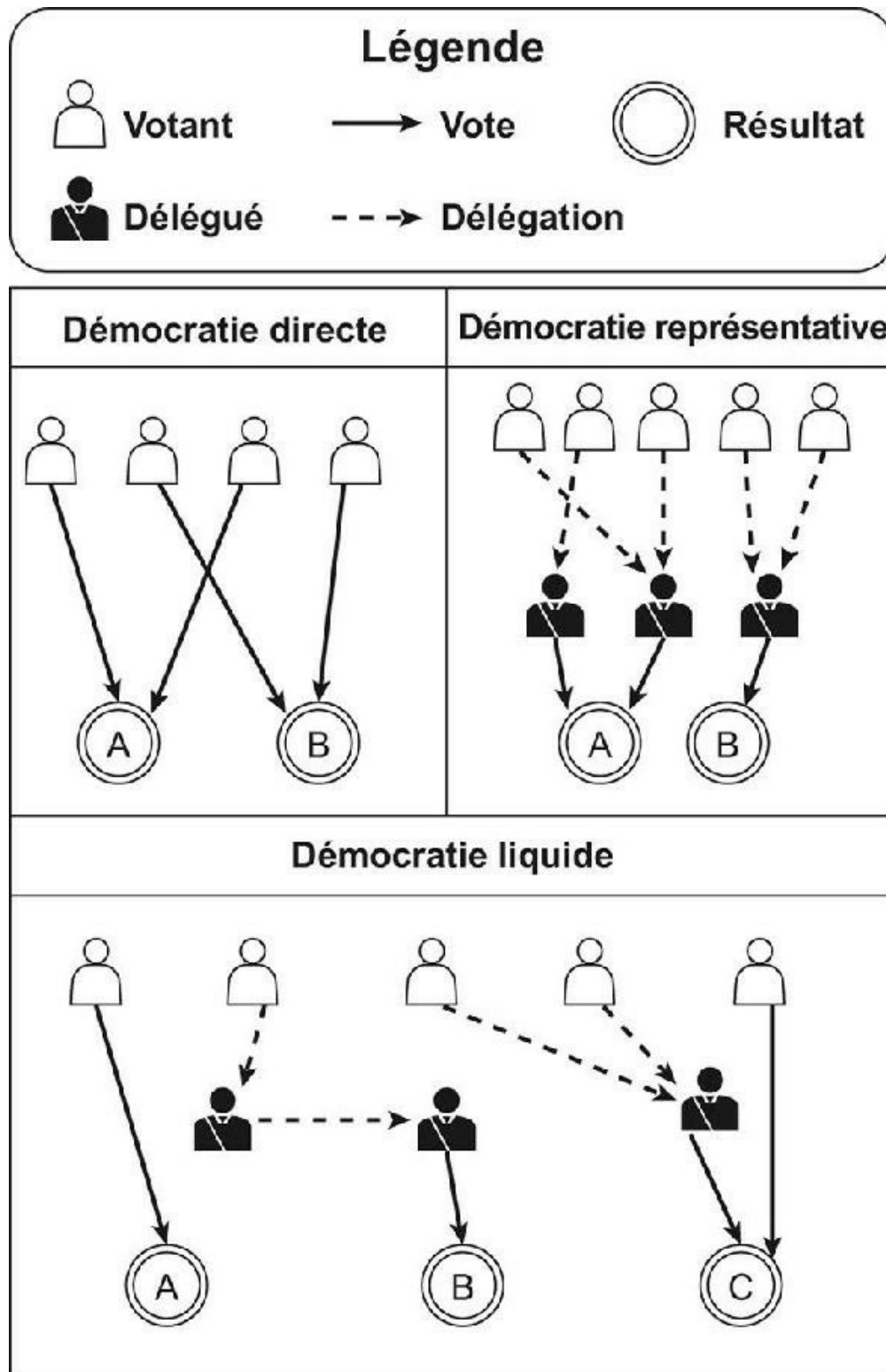
européennes de 2014. Mais le mouvement fait rapidement des émules dans d'autres pays. En Allemagne, avec un score proche de 9 % aux élections régionales de septembre 2011 à Berlin, le parti s'établit dans l'arène politique et envoie en 2014 Julia Reda au Parlement européen. En Islande, le Parti pirate a de bonnes chances de gouverner le pays suite aux élections législatives qui auront lieu à l'automne 2016.

Progressivement, le mouvement des pirates s'étoffe et approfondit sa vision politique : le mouvement ne se limite plus aux questions des libertés numériques. Dès 2011, le Parti pirate allemand rédige un programme intégrant de nombreux thèmes de société et plusieurs propositions pour une réforme du système politique, comme l'apport des mécanismes de démocratie directe et l'exigence de transparence. Ainsi, au-delà de « défendre les libertés fondamentales sur Internet comme dans la vie quotidienne⁸⁸ », le mouvement se désigne comme une « formation spontanée née de la volonté des citoyens de se réapproprier une vie politique dans laquelle ils ne se reconnaissent plus ». Internet inspire progressivement aux pirates une vision en rupture avec les mécanismes démocratiques traditionnels. Aujourd'hui présent dans une quarantaine de pays, le mouvement regroupe de nombreux collectifs sous un même étendard, respectant une philosophie similaire. En particulier, le Parti pirate est l'un des fers de lance du concept de « démocratie liquide⁸⁹ ».

La démocratie liquide : une innovation politique radicale. En théorie, nous nous fions à la capacité des partis politiques pour agréger nos points de vue afin d'en déduire une vision de l'intérêt général. Et nous faisons confiance à nos représentants pour prendre les meilleures décisions en notre nom. Mais, comme d'autres, le Parti pirate fait le constat d'une impossible « bonne représentation » dans le cadre de la démocratie représentative traditionnelle. En admettant que l'on vote pour un élu au nom d'une certaine proximité idéologique, comment ce député peut-il savoir ce que l'on pense des OGM, du réchauffement climatique, de l'accueil des réfugiés, de l'éducation, de la fiscalité ou du nucléaire ? Aucun représentant ne peut représenter fidèlement et en permanence des milliers d'électeurs sur tous les sujets. La question est donc : « Quels nouveaux mécanismes de confiance et de responsabilité pouvons-nous construire avec les moyens et les aspirations du xxi^e siècle ? »

La démocratie liquide (ou « Proxy Voting ») désigne un processus démocratique dans lequel la plupart des questions doivent être tranchées par voie référendaire : toutes les décisions doivent être prises directement par l'ensemble des citoyens. Néanmoins, l'hypothèse de départ est de considérer que personne ne dispose de suffisamment de temps et de connaissances pour s'investir efficacement dans chacune des problématiques traitées. Aussi chaque citoyen peut-il déléguer par procuration son vote à un autre citoyen de confiance (un « proxy »), sur une question soulevée ponctuellement (par exemple : faut-il interdire l'utilisation de pesticides par les collectivités ?), une thématique générale (l'environnement), voire plusieurs. La démocratie liquide se situe donc entre la démocratie directe (où les citoyens sont appelés à s'exprimer directement sur tous les sujets) et la démocratie représentative (où les citoyens doivent s'en remettre pendant plusieurs années aux décisions prises pour eux par ceux qu'ils ont élus). La députée pirate islandaise Birgitta Jónsdóttir explique ainsi qu'« une personne peut se sentir tout à fait à l'aise sur les questions d'éducation et souhaiter donner son avis directement. Sur les thèmes de l'environnement, elle peut au contraire préférer déléguer son vote à un spécialiste des questions écologistes en qui elle a confiance⁹⁰ ». Par ailleurs, le Proxy Voting est transitif : un vote peut se transmettre de proxy à proxy. Ces procurations peuvent être révoquées à tout moment, débouchant sur une coopération libre et non forcée⁹¹. La démocratie liquide se fonde donc sur un réseau de relations de confiance et sur le principe de délégation provisoire.

SCHÉMA COMPARATIF DE LA DÉMOCRATIE LIQUIDE AVEC LA DÉMOCRATIE DIRECTE ET LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE⁹²



Tout l'intérêt de la démocratie liquide comme modèle de représentation est qu'elle permet l'émergence de nouveaux leaderships et tente de créer une

chaîne de confiance distribuée et horizontale. Elle permet d'apporter une réponse à la tendance d'éloignement entre les représentants et les représentés. Ce type de procédé, destiné à encourager les individus à coopérer afin d'établir un réseau, est adapté aux débats démocratiques. Julia Reda, députée européenne du Parti pirate, nous indique qu'« il s'agit d'un outil particulièrement puissant d'intelligence collective. D'une part, cela permet de mobiliser les personnes les plus concernées et "expertes" sur un sujet, à travers le mécanisme de délégation. D'autre part, la possibilité de s'exprimer directement offre la possibilité aux minorités ou à des voix différentes de prendre part au débat, et ouvre la décision à une grande diversité de personnes⁹³ ».

Pour appuyer le développement de la démocratie liquide et permettre sa mise en œuvre effective, les militants du Parti pirate en Allemagne ont développé un outil en *open source*, le « LiquidFeedback⁹⁴ ». Concrètement, les personnes enregistrées sur la plateforme et habilitées à voter peuvent déléguer leur vote à un autre membre du réseau qu'elles considèrent légitime et compétent sur le sujet. Chaque électeur conserve à tout moment son droit de vote et peut décider de le reprendre, de voter directement ou de le déléguer à une autre personne de son choix. L'outil, souple, permet de mêler votes, argumentations et recherche du consensus. La plateforme a déjà été utilisée avec succès à plusieurs reprises par différents mouvements pirates pour les débats internes ou pour la préparation de plusieurs conventions nationales en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse et au Brésil.

Prochaine étape : utiliser LiquidFeedback afin que les représentants élus au sein des institutions puissent prendre en permanence des décisions fondées sur le consensus issu des décisions de son réseau de militants. Une affaire autrement plus complexe, qui reste à ce jour relativement théorique. Pour de nombreux militants, le futur de la démocratie liquide dépend en grande partie du développement d'une nouvelle technologie inédite : la *blockchain*⁹⁵. Réputée sécurisée, la *blockchain* est une technologie de stockage de données distribuée et sans intermédiaire. Autrement dit, il n'y a pas d'autorité centrale, mais chaque utilisateur détient l'historique de toutes les transactions effectuées depuis la création de la chaîne : les données deviennent alors

infalsifiables (puisqu'il faudrait pouvoir modifier chaque bloc de la chaîne détenu par un utilisateur). Demain, cette technologie pourrait permettre des votes en ligne sécurisés et massifs⁹⁵.

Malgré les promesses portées par la démocratie liquide, il existe néanmoins quelques écueils. « Le système permet à certains acteurs de récolter une quantité non négligeable de votes (les proxys) grâce à leurs compétences techniques ou à un capital culturel élevé⁹⁶. » Il existe toujours un « fossé digital » qui risque de favoriser l'émergence de nouvelles formes d'« oligarchies hyper connectées » avec des individus qui exercent leur influence en fonction de leur capacité de réseautage (*networking*)⁹⁷. En outre, comment gérer les possibles dérives de corruption (achat de votes, domination, menaces, chantage, etc.) non pas de quelques centaines de représentants, mais potentiellement de milliers de délégués distribués dans tout le réseau ? Cela pose évidemment la question des contre-pouvoirs essentiels au fonctionnement de la démocratie. Devant qui le « réseau » est-il responsable ? Selon le spécialiste Dominik Schiener, l'intérêt de ce fonctionnement en réseau est justement que la confiance et la responsabilité sont distribuées : « La possibilité de corrompre le système est fortement limitée puisque chacun ne détient qu'une petite partie du pouvoir de décision. De plus, en cas de corruption, on peut tout simplement révoquer sa délégation et décider de voter directement, ou la remettre à un autre proxy. Dans le système représentatif, il faut attendre cinq ans⁹⁸ ! » Si le débat reste ouvert, il ne fait pas de doute que la démocratie liquide ouvre un nouveau champ de réflexion et d'expérimentation passionnant pour repenser la représentation au XXI^e siècle.

Ce foisonnement d'initiatives est source de vitalité pour notre démocratie. En expérimentant de nouvelles procédures (tirage au sort, candidats anonymes, plateformes de décisions collaboratives, démocratie liquide), ces mouvements d'un genre nouveau contribuent à transformer de manière structurelle les mécanismes démocratiques et permettent aux citoyens de formuler leur choix et de renouveler les espaces de débat. Ils pointent du doigt les limites inhérentes au modèle des partis politiques traditionnels qui se pensent en gardiens du temple de la vie politique. Ana-Lis Rodriguez Nardelli, membre du Partido de la Red, reste cependant prudente : « Rien

n'est inscrit dans le marbre ; comme les pionniers, nous devons continuellement nous demander si nous sommes sur le bon chemin et redoubler chaque fois de vigilance et d'exigence⁹⁹. »

Notes

a. Nombreux sont les responsables politiques qui tentent de redorer leur blason et promettent de se reconnecter aux électeurs... Mais les propositions peuvent parfois laisser rêveur. Pour lancer sa campagne à la présidentielle de 2017, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, cofondateur du Parti de gauche, a créé début 2016 avec fierté et force médiatisation la version numérique de sa candidature. La promesse est forte : ce site est censé « permettre une mise en mouvement, où chacun est acteur et pas spectateur de la politique ». En réalité l'« action » est limitée... à la commande de tracts ou à l'organisation de réunions locales de soutien au candidat ! Cet exemple en dit long sur la vision qu'ont certains ténors de la politique de la contribution citoyenne.

b. En juin 2014, le Premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, évoquait lui-même la mort possible de sa formation ; un diagnostic que le Premier ministre Manuel Valls étendait à toute la gauche.

c. Voir chapitre 1.

d. Notons que lors des élections législatives de décembre 2015, Podemos avait obtenu un score encore plus important mais ces élections n'ayant pas abouti à la formation d'un gouvernement, un nouveau scrutin avait été convoqué pour juin 2016.

e. Voir chapitre 1.

f. Le rôle des *circulos* fait l'objet d'un débat en interne depuis le départ. Ainsi, de nombreux militants considèrent que les décisions des *circulos* auraient dû s'imposer systématiquement. Néanmoins, l'organisation interne qui a été retenue lorsque le parti s'est structuré, à l'automne 2014, reste assez centralisée, avec des conseils citoyens élus à tous les échelons, et qui retirent par conséquent du pouvoir aux militants investis dans les *circulos* de Podemos. Dans une certaine recherche d'efficacité, les *circulos* sont finalement considérés comme un élément essentiel, mais pas unique dans la prise de décision : le parti n'est pas tenu d'intégrer automatiquement leurs propositions.

g. Pas même besoin d'être adhérent, il suffit de se créer un compte en ligne en renseignant son numéro d'identité.

h. Plus précisément, les propositions recevant le soutien de 0,2 % des inscrits sur PlazaPodemos sont déposées sur le portail de participation <participa.podemos.info>. Lorsque 3 % des inscrits ont manifesté leur soutien au projet, il est largement communiqué par mail à l'ensemble des sympathisants du mouvement, augmentant ses chances de réussite. Si la proposition dépasse le seuil d'un soutien de 10 % des membres inscrits sur la plateforme ou d'au moins 20 % des cercles, alors un groupe de travail incluant l'auteur de la proposition est mobilisé afin d'en préciser le contenu, la forme et les impacts. Afin de réaliser des campagnes de votes fiables et sécurisées en ligne, Podemos utilise la technologie Agora Votim.

i. Le programme économique de Podemos et les solutions avancées pour restructurer la dette de l'Espagne, telles que « la renégociation des taux d'intérêt, des délais de carence, des échéances et un rachat partiel ou des conditions de suppression partielle » ont reçu les éloges du rédacteur en chef adjoint du *Financial Times*, Wolfgang Münchau, en novembre 2014.

j. Il s'agit d'un revenu distribué de manière inconditionnelle, dès la naissance, à l'ensemble des citoyens – chômeurs, travailleurs à temps plein ou à temps partiel –, et cumulable avec d'autres

revenus.

k. *La Tuerka* n'est pas le seul outil médiatique du parti. L'émission *Fort Apache*, bien qu'elle ne soit pas produite par Podemos, est également présentée par Pablo Iglesias, et diffusée sur la chaîne iranienne Hispan TV. Le leader de Podemos a d'ailleurs dû essuyer de nombreuses critiques l'accusant d'avoir financé son émission grâce au gouvernement iranien. Plus récemment, le parti a également créé l'Institut 25-M, à l'origine du magazine trimestriel *La Circular*, qui accorde une large place à la culture, ainsi qu'aux débats politiques et philosophiques. En octobre 2015, le parti a même ouvert son propre centre culturel, baptisé La Morada, à Madrid, où se mêlent débats, théâtre, espaces de *coworking*, etc.

l. Pour l'élection présidentielle de 2017, un appel pour des primaires « à gauche » a mobilisé au début de l'année 2016 nombre d'intellectuels et de militants.

m. Les fondateurs ne manquent pas d'humour pour interpeller sur ce sujet essentiel pour la santé future de la démocratie. Pour faire campagne, ils ont organisé à la sortie des bureaux de vote lors des élections régionales de décembre 2015 une distribution massive de « Démocratol », un médicament fictif qui s'apparente à un « psychostimulant politique » contre la « frustration électorale aiguë ».

n. Par exemple Alain Juppé, François Fillon, Christiane Taubira ou encore Emmanuel Macron.

o. Certaines personnalités plus controversées, comme le polémiste d'extrême droite Alain Soral, ont également obtenu les 500 soutiens. Pour les fondateurs de LaPrimaire.org, cela prouve que le processus est vraiment ouvert. Selon eux, le débat et l'intelligence collective devraient permettre d'éliminer les candidats les plus farfelus ou les plus extrêmes.

p. Sur la liste des organisateurs : Corinne Lepage (présidente de Cap21 et ancienne candidate aux élections présidentielles de 2002 et 2012), Nicolas Doucerain (président de Nous Citoyens), Jean-Marie Cavada (ancien journaliste et eurodéputé), Claude Posternark (entrepreneur), Alexandre Jardin (écrivain) et Jean-Baptiste Foucauld (ancien haut fonctionnaire et coordinateur du Pacte civique).

q. Grâce à une campagne de financement participatif, les participants ont cocréé des affiches électorales plutôt originales qui ont tapissé les murs de Strasbourg. Avec le slogan « Qui me représente le mieux ? » et un fond « miroir », les affiches Ma Voix visent à mettre les citoyens face à eux-mêmes et à leurs responsabilités.

r. Voir chapitre 3.

s. Voir chapitre 3.

t. Notons que cette proposition, en rupture avec les règles de la représentation traditionnelle, est aussi portée en France par Ma Voix (voir *supra*). L'expérimentation de ce principe se fera par étapes : il pourra s'agir d'abord de voter une loi dans son ensemble, puis article par article, jusqu'à coconstruire une loi et proposer des amendements.

u. La *blockchain* est aujourd'hui utilisée par la monnaie et le système de paiement en ligne Bitcoin. Mais les applications sont bien plus larges. Malgré les critiques (notamment en termes de coût écologique, car cette technologie implique l'utilisation de serveurs puissants sans relâche), les *blockchains* pourraient remplacer de nombreux « tiers de confiance » (les banques, les notaires, etc.) par des systèmes informatiques distribués. Le projet <Democracy.earth> travaille par exemple à l'élaboration d'un protocole fondé sur la *blockchain*, permettant des formes de gouvernance décentralisées (pour les décisions institutionnelles, les élections ou encore le principe des délégations cher à la démocratie liquide).

3

Quand les citoyens font la loi

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. »

Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La fabrication des lois est réservée à une petite élite politique et juridique ; comme s'il s'agissait d'une affaire bien trop complexe et importante pour être laissée aux mains de simples citoyens. Depuis leurs premiers pas, les démocraties modernes ont douté de la capacité du peuple à faire lui-même la loi. Ainsi Rousseau écrivait-il dans des termes sans équivoque : « Comment une multitude aveugle qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un système de législation ? [...] Voilà d'où naît la nécessité d'un législateur¹⁰¹. » Le législateur élu serait le seul à être apte à prendre les « bonnes » décisions. James Madison, le père fondateur de la démocratie américaine, considérait en 1787 que les lois élaborées par des représentants élus s'accorderaient au mieux au bien public, car leur « sagesse est la mieux à même de discerner le véritable intérêt du pays et, [leur] patriotisme et l'amour de la justice seront les moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des considérations éphémères et partiales¹⁰² ».

Le peuple, infantilisé, jugé incapable de connaître ce qui est bon pour lui, prisonnier de ses humeurs et de ses peurs, est délibérément écarté. La société civile n'est donc le plus souvent que le destinataire passif à qui s'imposent

des normes définies et fabriquées au sein d'une élite largement homogène. Telle est la philosophie politique dont nous héritons depuis plus de 200 ans. Mais aujourd'hui il n'est plus possible de laisser les citoyens à l'écart des évolutions de l'organisation, des règles et des valeurs de la collectivité. Comment remettre les citoyens au cœur de la fabrication de la législation qui les concerne au premier chef ?

Prendre l'initiative des lois

Les citoyens ne devraient-ils pas pouvoir mettre à l'ordre du jour des lois et des normes qui leur paraissent importantes ?

En France, comme dans la plupart des pays, le système représentatif ne prévoit que deux manières de mettre une loi à l'ordre du jour de l'agenda parlementaire. L'impulsion peut venir soit du gouvernement (il s'agit d'un projet de loi), soit des parlementaires (c'est alors une proposition de loi)^a. La société civile, elle, est réduite au silence. Sieyès, l'une des figures majeures de la Révolution française, soulignait que « les citoyens n'ont pas de volonté particulière à imposer, autre que celle exprimée par leurs représentants¹⁰³ ».

Des voix s'élèvent régulièrement pour remettre en cause ce monopole de la classe politique dans l'impulsion des lois qui s'appliquent à tous. On a ainsi vu dans plusieurs pays émerger différents mécanismes de démocratie directe, de nature à rendre la parole au peuple. En particulier, l'« initiative populaire » admet que les citoyens sont habilités à impulser de nouvelles législations, en complément des parlementaires et du gouvernement. Concrètement, ce dispositif connaît deux variantes. D'une part, le « référendum d'initiative populaire » offre la possibilité à un certain nombre de citoyens de soumettre directement au peuple par référendum un sujet de loi sans passer par le truchement de leurs représentants. D'autre part, un autre type d'initiative populaire consiste en la saisine du Parlement : celui-ci est alors tenu de voter sur la mesure proposée.

La Suisse : pionnière du référendum d'initiative populaire. Depuis 1848, le peuple suisse a la possibilité de déclencher un « référendum d'initiative populaire » pour modifier la Constitution, à condition de réunir au moins 100 000 soutiens. Au niveau cantonal et communal, cet outil permet aussi aux citoyens de proposer l'adoption d'un nouveau texte législatif. Depuis 1848, le référendum d'initiative populaire¹⁰⁴ a été utilisé plus de deux cent fois, avec environ 10 % d'initiatives qui sont devenues lois suite au résultat du référendum. Par ailleurs, les Suisses bénéficient aussi d'un droit de veto afin de contrôler, corriger ou abroger certains textes que le Parlement vient d'adopter (mais qui ne sont pas encore entrés en vigueur). Les électeurs peuvent déclencher un « référendum facultatif » pour faire rejeter n'importe quelle loi fédérale, à condition de réunir 50 000 signatures (1 % du corps électoral) dans les cent jours suivant son adoption. Le dispositif se décline aussi au niveau cantonal et permet aux citoyens de s'opposer à certaines décisions du pouvoir exécutif ou législatif. Depuis 1848, le peuple suisse a ainsi rejeté 93 lois en ayant recours au référendum facultatif (sur 169 tentatives).

Ce type de mécanismes demeure une exception dans nos démocraties modernes^b. Seuls l'Italie, le Lichtenstein et certains États américains, comme la Californie, ont déployé des dispositifs proches. Pourtant, ce partage du pouvoir entre le peuple et ses représentants présente selon nous de nombreuses vertus. En particulier, le référendum d'initiative populaire est un mécanisme essentiel au service d'une citoyenneté active, où le peuple est invité à prendre en main son destin et à tracer les évolutions qui lui paraissent essentielles. En créant un canal direct (non intermédié) entre la société civile et la législation, il offre la possibilité aux citoyens de bousculer l'ordre établi, de faire remonter aux institutions des attentes latentes, des propositions originales et des enjeux mobilisateurs. Cela contribue à mettre explicitement les débats sur la place publique, et à faire émerger des débats politiques sur tous les sujets qui importent dans les affaires de la Cité. Les grands enjeux de société sont débattus, tant au niveau fédéral (système de retraites, laïcité, environnement, etc.) que local (ramassage des ordures, etc.). Selon le politologue Antoine Chollet, « la société suisse est en permanence mobilisée par des questions politiques. Et bien souvent les citoyens ont un temps d'avance sur la classe politique¹⁰⁵ ». Par exemple, le sujet de l'écologie est

arrivé dans le débat politique suisse par l'intermédiaire d'initiatives populaires. En 1990, 54 % des votants se prononcent en faveur d'une « halte à la construction de centrales nucléaires », qui s'est traduite par un moratoire de dix ans.

Pour autant, le recours intensif à ce mécanisme fait aussi l'objet de débats en Suisse. Et parmi ses voisins européens, une partie de la classe politique et des médias – voire des citoyens eux-mêmes – se montrent sceptiques quant à l'avancée réelle que présente l'initiative populaire pour la démocratie. En effet, certains référendums suisses d'initiative populaire récents ont donné du grain à moudre aux détracteurs de la démocratie directe. En 2009, par exemple, les Suisses ont voté l'interdiction de construire des minarets (à 57,5 %, mais avec un taux d'abstention de plus de 46 %).

Il faut néanmoins rappeler que les votations controversées représentent une infime minorité des scrutins organisés. De 1970 à 2010, plus de 23 % des initiatives portaient sur la politique sociale et près de 21 % sur les enjeux de protection de l'environnement¹⁰⁶. Par ailleurs, selon Antoine Chollet, ce n'est pas la démocratie directe qui est en cause, mais plutôt le conservatisme inhérent à la société suisse. Selon le chercheur, « la démocratie directe est un miroir : il ne peut pas correspondre à autre chose que la société dans laquelle le vote se fait¹⁰⁷ ». Ainsi, dans les moments de troubles ou de violentes émotions collectives, il peut exister un risque liberticide, notamment envers les minorités, et une tendance au repli. Mais les dérives xénophobes, souvent mises en avant pour contester l'initiative populaire, ne sont pas l'apanage des citoyens ! Au moment même où les Suisses interdisaient les minarets, le gouvernement français était accusé de discrimination raciale par l'Union européenne, au titre de sa politique « anti-Roms », sans pour autant que le principe de la démocratie représentative ne soit remis en cause. Ainsi, comme le souligne Antoine Chollet, il est important de « défendre la démocratie directe », contre les arguments faciles souvent avancés par une « élite antidémocratique »¹⁰⁸.

En Finlande : la plateforme Open Ministry pour démocratiser l'initiative citoyenne. Progressivement, les dispositifs d'initiative populaire se développent. Par exemple, la Finlande a adopté le 1^{er} mars 2012 le *Citizens Initiative Act*, qui inscrit dans la Constitution le droit pour le peuple

finlandais de saisir directement le Parlement pour proposer une loi ou soumettre des suggestions d'ordre général¹⁰⁹. La condition : réunir au moins 50 000 signatures en six mois (ce qui correspond à 1,7 % de la population). Comment, dès lors, accompagner les citoyens qui souhaitent s'emparer de ce droit pour qu'il n'en reste pas à l'état de belle idée mais constitue une réelle avancée démocratique ?

« Cette réforme institutionnelle constituait une opportunité historique pour le Parlement de prendre en considération des sujets qu'il n'aurait pas été en capacité d'identifier autrement. Mais aucune forme de soutien des citoyens n'avait été prévue pour exercer pleinement ce droit nouveau¹⁰⁹ », constate Joonas Pekkanen, un jeune entrepreneur et activiste de la démocratie. Il décide donc de réunir une poignée d'amis issus du monde des startups pour créer dans la foulée Open Ministry¹¹⁰. Cette plateforme a pour mission d'accompagner l'application concrète de ce droit en aidant à l'émergence d'initiatives citoyennes de qualité jusqu'à leur dépôt officiel. Selon Joonas Pekkanen, « de nombreux citoyens avaient l'illusion qu'il leur suffirait de poster une proposition sur le site du Parlement, sans avoir conscience de l'important travail de réflexion et de mobilisation que cela nécessite ».

Open Ministry accompagne donc les citoyens tout au long de la procédure. Première étape : les porteurs d'initiatives sont invités à poster leur proposition sur la plateforme qui permet d'intégrer les commentaires et les suggestions d'un grand nombre de personnes. Open Ministry facilite le processus de production participative en offrant aux contributeurs des propositions des outils de collaboration afin d'enrichir leurs idées, de confronter les points de vue et ainsi d'élaborer une initiative complexe et pertinente. « Si l'on veut faire de ce droit constitutionnel un véritable tremplin pour la démocratie, la délibération et le débat doivent avoir lieu avec le plus grand nombre, en amont du texte, et pas seulement quand celui-ci arrive au Parlement », précise Joonas Pekkanen. Dans un deuxième temps, Open Ministry soutient la formalisation juridique des propositions. Des juristes volontaires jouent un rôle de « traducteur législatif » des aspirations citoyennes et formulent les initiatives dans un langage valide sur la forme, tandis qu'une équipe d'universitaires, de chercheurs et de spécialistes appuie l'évaluation sur le fond des impacts de l'initiative. « En engageant les citoyens dans l'écriture collaborative de l'initiative et en associant des

juristes, les chances d'aboutir à une proposition crédible aux yeux des médias, et finalement du Parlement, augmentent considérablement », témoigne Joonas Pekkanen. Enfin, Open Ministry accompagne le collectif à l'initiative de la proposition législative dans la définition de sa stratégie de mobilisation afin de collecter en ligne les 50 000 signatures nécessaires pour pouvoir la soumettre au Parlement.

À ce jour, la plateforme a été impliquée dans six des douze initiatives ayant passé la barre des 50 000 soutiens. L'initiative citoyenne en faveur du mariage homosexuel, par exemple, ayant reçu le soutien de 110 000 Finlandais, a été approuvée par le Parlement en décembre 2014. Certaines initiatives ont particulièrement mobilisé sur la plateforme Open Ministry. Ainsi, celle portée par l'artiste de rue Sampsa en faveur d'une modernisation du copyright a fait l'objet d'une réflexion collaborative particulièrement intense en octobre 2012. Plus de 1100 personnes ont voté, commenté ou modifié l'initiative en amont, aboutissant à la proposition de quinze amendements de la loi existante, tels que l'abaissement des peines encourues pour le téléchargement de films en ligne, ou encore la possibilité d'utiliser des informations protégées par le copyright pour la réalisation de parodies ou de satires. « Nous avons réussi à mobiliser 51 000 personnes dans les toutes dernières journées, ce qui a permis de présenter l'initiative au Parlement », commente Joonas Pekkanen. Des artistes et des personnalités connues se sont également engagés en faveur de la proposition citoyenne. Mais la proposition a finalement été rejetée par le Parlement, influencé par le puissant lobby en faveur d'une application stricte du copyright. « Cependant, la défaite est relative, remarque Joonas Pekkanen. Cela a contribué à sensibiliser les députés à un sujet qu'ils maîtrisent mal et sur lequel ils n'ont généralement comme seul son de cloche que les arguments des lobbys. » Et pour les initiatives qui n'atteignent pas le seuil des 50 000 signatures ? « L'accompagnement d'Open Ministry leur a permis néanmoins d'obtenir une forte visibilité médiatique, et certaines ont été reprises sous forme de propositions de loi soumises directement par les députés », témoigne Joonas Pekkanen. Open Ministry suscite, encourage et aménage un espace de coopération ouvert où les citoyens sont invités à débattre et construire les initiatives législatives influençant l'organisation de la vie commune.

L'articulation ingénieuse d'un projet de la société civile et d'un droit constitutionnel permet donc à l'initiative citoyenne de devenir une voie structurante pour « démocratiser la démocratie ».

Depuis ses débuts, Open Ministry a développé sa solution en *open source*, c'est-à-dire que l'ensemble du code source est accessible et à la disposition du grand public^d. Ainsi, tous ceux qui le souhaitent – juristes, programmeurs, citoyens – peuvent contribuer au développement technologique de la plateforme et apporter leur expérience et leurs connaissances. Cela assure aussi une transparence totale du projet et assoit sa crédibilité. Surtout, cela permet à d'autres communautés, dans d'autres pays, de réutiliser gratuitement la plateforme et de l'adapter à leur contexte national. « Open Ministry prévoit d'ouvrir une plateforme en Slovaquie et en Italie, deux pays qui bénéficient du droit d'initiative populaire », assure Joonas Pekkanen, aujourd'hui en charge de la participation citoyenne à la mairie d'Helsinki.

Coécrire les lois

Les exemples d'initiative populaire des lois montrent que les citoyens peuvent être considérés comme des « adultes » en capacité de proposer des lois. Pourtant, ils restent le plus souvent à la porte des institutions parlementaires. L'Assemblée nationale comme le Sénat fonctionnent en vase clos. La plupart du temps, la loi est préparée dans le cabinet d'un ministre avec quelques experts. Elle est ensuite travaillée par un petit nombre de parlementaires, avec un rôle essentiel pour le rapporteur de la loi. Les élus s'appuient sur l'administration parlementaire, leurs relations avec la société civile organisée, les syndicats et les lobbys, selon une procédure assez complexe et largement opaque pour le profane^e. Dans ce « labyrinthe législatif », le citoyen est le grand absent.

Or, si l'on conçoit la loi comme l'écriture d'un programme qui régit les règles du jeu de l'ensemble de la société, ne paraîtrait-il pas normal qu'elle puisse être développée, en permanence, par l'ensemble de ses utilisateurs, les citoyens ? L'enjeu est donc de passer d'un processus à huis clos impliquant une minorité des acteurs à un processus au grand jour, où chacun est invité à participer au sein d'une agora à ciel ouvert. Nous entrons dans l'ère de l'écriture collaborative, ou *crowdsourcing*^f, de la loi : des milliers de citoyens – et non pas une poignée d'élus et d'experts – peuvent désormais contribuer à l'écriture des lois. Dans différentes parties du globe, des activistes cherchent à promouvoir des méthodes et des outils nouveaux pour ouvrir la fabrication de la loi au plus grand nombre d'individus.

Democracy OS : le logiciel open source d'écriture des lois. En 2012, les fondateurs de Democracy OS¹¹¹ en Argentine ont été pionniers dans leur volonté de permettre un rapprochement entre les citoyens et les institutions parlementaires. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, la plateforme permet d'ouvrir un canal de discussion sur les lois en cours, facilite la délibération et le consensus et permet de voter en ligne. Les citoyens peuvent ainsi s'informer sur les lois dans un langage simple et compréhensible, débattre et visualiser les principaux arguments des autres utilisateurs autour du projet ou de la proposition de loi. La plateforme permet de faire émerger les arguments les plus largement partagés par la communauté des participants. Ana-Lis Rodriguez Nardelli, qui fait partie de l'équipe^g, rappelle : « Nous avons fondé le projet parce que nous croyons que la démocratie ne consiste pas seulement en une série de choix empilés les uns sur les autres, mais qu'un débat public robuste et sain est nécessaire. C'est ce que permet Democracy OS en proposant une véritable interface d'intelligence collective¹¹². » Une fois les débats achevés, cet outil propose un espace de vote, où chaque citoyen peut prendre position et indiquer la manière dont il aimerait voir son représentant voter « pour » ou « contre » la loi proposée. Democracy OS projette ainsi de recréer l'agora de la Grèce antique sur Internet afin de permettre à tous de débattre de manière collective et efficace sur toutes les lois en cours.

En novembre 2014, l'équipe de Democracy OS a réussi à convaincre le président du Congrès de Buenos Aires (l'équivalent d'un Parlement local) d'utiliser Democracy OS en amont de trois propositions de loi afin de consulter largement les habitants sur les orientations à prendre. Celle qui attira le plus haut niveau de participation des citoyens fut la proposition relative à la limitation à six heures de la journée de travail des infirmiers. Le personnel médical a pu décrire directement son quotidien et échanger des arguments avec d'autres citoyens, en particulier concernant la mise en place concrète du projet. Par exemple, fallait-il augmenter les impôts ou plutôt réaliser des coupes budgétaires dans d'autres secteurs publics pour financer le coût de cette mesure ? Democracy OS permet de cristalliser et d'organiser le débat sur les décisions à venir et devient une formidable caisse de résonance de l'opinion publique pour aider les décideurs à mener des actions en connaissance de cause.

La proposition des militants de Democracy OS fait mouche et commence à convaincre au niveau mondial qu'il est aujourd'hui possible de « crowdsourcer » les lois. Comme elle est développée en *open source*, la plateforme a l'avantage d'être facilement adaptable dans tous les pays, quel que soit le fonctionnement des institutions parlementaires. Democracy OS a déjà été traduit en quinze langues et commence à être utilisé largement. Le Parlement kényan, mais aussi le gouvernement fédéral mexicain (dans le cadre de sa politique en faveur d'un « gouvernement ouvert ») ont eu recours à la plateforme. En France, l'outil a déjà été expérimenté par la ville de Nanterre pour un projet de consultation des citoyens.

Au niveau mondial, d'autres initiatives s'inscrivent dans la même tendance. À Taiwan, Audrey Tang, figure de l'Internet libre et fondatrice de <g0v.tw^h>, a conçu une plateforme de « *e-ruling* » permettant aux Taiwanais de débattre et suggérer des projets de lois. En 2014, lorsque les chauffeurs de taxi de Taipei ont protesté aux portes du ministère des Transports pour exiger la régulation du service de transport Uber, « le gouvernement s'est rapproché des hackers de g0v pour imaginer un processus délibératif en ligne », témoigne Audrey Tang. « Nous avons donc organisé une large consultation pour chercher ensemble des solutions originales, au-delà des positions de principe sur le sujet extrêmement clivant de l'encadrement du service de transport Uber¹¹³. » En Tunisie, le site <vot.it.org>, développé par l'ONG I-watch Tunisia, permet également aux citoyens de voter en ligne les projets de lois soumis à l'Assemblée des représentants du peuple. En Europe, le projet D-Cent¹¹⁴, qui réunit des activistes et développeurs de plusieurs pays, vise à concevoir une plateforme *open source* de collaboration citoyenne qui puisse ensuite être déployée librement par des militants, des collectifs citoyens, des collectivités ou des parlements.

Parlement & Citoyens : rechercher ensemble les solutions aux problèmes du pays. En France aussi il existe depuis 2012 une initiative majeure qui permet à tout député ou sénateur qui le souhaite de révolutionner la manière de construire la loi : la plateforme <Parlement-et-citoyens.org>. Le site permet d'associer les citoyens à l'élaboration de la loi. « Comme cela est prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen... depuis 1789¹¹⁵ ! » ironise le fondateur de l'association, Cyril Lage. Sans

attendre une hypothétique réforme de la Constitution ou des institutions, il est aujourd'hui possible de confier l'élaboration de la règle de droit au plus grand nombre de citoyens.

La méthode a l'avantage d'être simple et pensée pour intéresser autant les citoyens que les députés ou les sénateurs. Les parlementaires publient sur le site leur proposition de loi et présentent, lors d'une courte vidéo pédagogique, le problème à résoudre, ses causes et les remèdes envisagés. L'équipe de l'association complète la consultation par les textes légaux et des publications de référence sur le sujet. Les citoyens inscrits sur Parlement & Citoyens sont invités pendant les trente jours suivant l'ouverture de la consultation à commenter les articles de la proposition de loi, poster des propositions d'amendements ou voter en faveur ou en défaveur d'un argument déjà posté par le député ou d'autres citoyens, dans le but d'enrichir l'analyse initiale. À la fin de la phase de consultation, l'équipe de Parlement & Citoyens réalise une synthèse des contributions afin de mettre en évidence les points d'accord et de divergence et de montrer la diversité des analyses. Dernière étape : l'organisation d'un débat réunissant le député et un échantillon des auteurs des contributions les plus votées (favorables et défavorables au texte initial du député). Diffusé en direct, ce débat permet aux autres contributeurs d'interagir avec le député *via* les réseaux sociaux. « Suite à cette consultation de grande ampleur, le parlementaire rédige une proposition de loi enrichie de la contribution des citoyens. Il s'engage à expliquer ses arbitrages et à répondre aux propositions les plus populaires de la plateforme¹¹⁶ », explique Thibaut Dernoncourt, l'un des responsables de l'association. La proposition de loi est ensuite déposée et discutée selon les canaux parlementaires traditionnels. Parlement & Citoyens tient les participants informés de l'issue des votes au Parlement et au Sénat et de l'application de la nouvelle loi le cas échéant.

Cette initiative connaît un vif succès. En juin 2016, près de 10 000 contributions et 85 000 votes ont été enregistrés, postés par une communauté de plus de 23 000 membres. Près de trente parlementaires ont rejoint la communauté et le site comptabilise à son actif dix propositions de lois déposées par des parlementaires de différents bords : sur l'économie circulaire, l'usage des pesticides ou encore la libération des données publiques par exemple. Et ce n'est qu'un début ! L'ambition de l'équipe est

forte : elle espère que, d'ici 2017, au moins cent parlementaires utiliseront de manière régulière la méthode Parlement & Citoyens pour élaborer leurs lois en lien avec une communauté de citoyens actifs.

« Au-delà des parlementaires, nous avons très rapidement été sollicités par de nombreux acteurs, témoigne Cyril Lage. D'abord par des organisations qui souhaitaient utiliser la plateforme pour mener des consultations internes, puis par d'autres acteurs publics. Nous avons donc créé la startup Cap Collectif¹¹⁷ afin de diffuser l'usage de cette technologie et de la méthode¹¹⁸. » La plateforme a été retenue en 2015 par le gouvernement afin de coconstruire la loi « Pour une République numérique » portée par la secrétaire d'État Axelle Lemaire. En trois semaines, 20 000 participants ont déposé 8 000 arguments, amendements ou propositions de nouveaux articles et voté plus de 140 000 fois. La quasi-totalité des articles du projet de loi initial a été retouchée par le gouvernement suite à cette consultation et onze nouveaux articles – dont cinq proviennent exclusivement de propositions citoyennes – ont été ajoutés au texte. Le gouvernement a par ailleurs apporté une réponse aux 250 propositions ayant reçu le plus de votes. Depuis, d'autres projets de lois, comme en décembre 2015 celui « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », de la ministre de l'Écologie Ségolène Royal, ont aussi été travaillés sur la plateforme Parlement & Citoyens.

Quels sont les intérêts de la démarche ? Parlement & Citoyens peut contribuer à améliorer la qualité de la loi en mobilisant l'« intelligence collective » de la société civile. Selon le député socialiste Dominique Raimbourg, l'un des premiers à avoir utilisé, en avril 2013, la plateforme pour une consultation sur « l'utilité de la prison et les alternatives possibles », « sur chaque texte, demeurent toujours des aspects qui n'ont pas été vus, des propositions qui n'ont pas été envisagées, des expériences qui n'ont pas été prises en compte. Il est donc nécessaire d'élargir le nombre de personnes pouvant réellement apporter des expériences, des connaissances, des analyses et des propositions¹¹⁹ ». Le diable se cachant parfois dans les détails, un exemple concret permet de mesurer l'intérêt de cette contribution citoyenne. En 2013, le sénateur écologiste Joël Labbé a déposé une proposition de loi afin d'interdire l'utilisation de pesticides par les collectivités, et leur vente aux particuliers. Un des contributeurs, s'étant rendu compte que la proposition telle qu'elle était formulée au départ permettrait à une collectivité

de répandre des pesticides en passant par un prestataire externe, a proposé de changer la rédaction de l'article ; ce qui fut accepté par le parlementaire et a permis d'éviter un contournement de l'esprit de la loi.

Par ailleurs, la plateforme apporte une solution originale pour retisser le lien entre représentants et représentés. La pratique montre qu'à travers les consultations les responsables politiques et les citoyens retrouvent une confiance réciproque. Cyril Lage témoigne : « Lorsqu'on invite les citoyens à contribuer, ils prennent leur rôle très à cœur. Très peu de modération a été nécessaire jusqu'à présent sur la plateforme. Contrairement au lynchage dont sont parfois victimes les élus sur les réseaux sociaux traditionnels qui n'ont pas été pensés pour le débat politique, il y a une forme d'autorégulation et d'émulation positive sur Parlement & Citoyens¹²⁰. »

Enfin, cette approche renforce au final le rôle et l'action des élus. « Les consultations organisées sur Parlement & Citoyens permettent aux citoyens de constater que l'ensemble des contributeurs n'ont pas nécessairement le même avis, et qu'il faut donc un arbitre. Et l'élu au suffrage universel peut jouer ce rôle de manière assez naturelle », explique Cyril Lage. Les parlementaires qui s'engagent sur la plateforme ont compris que ces pratiques collaboratives étaient une nouvelle source de légitimité. Monique Rabin, l'une des parlementaires de la communauté, témoigne : « Parlement & Citoyens m'offre la possibilité de me sentir législateur universel et non, comme les électeurs ont tendance à m'y enfermer, représentante de la circonscription¹²¹. »

Convaincu de l'intérêt de ces pratiques, le député Dominique Raimbourg a initié à l'Assemblée nationale un groupe de travail sur la fabrique collaborative des loisⁱ. Il s'agit de faire des propositions d'évolution institutionnelle pour accompagner et renforcer ce mouvement. Certains députés à l'image de Patrice Martin-Lalande rêvent même de systématiser les consultations législatives sur chaque proposition de loi.

Retrouver le peuple législateur

Suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le président de la République a décidé de réformer la Constitution. Face à de tels événements, la réponse apportée a été principalement sécuritaire. Les modifications proposées (en particulier concernant les règles de l'état d'urgence) sont importantes et certaines propositions, comme la déchéance de la nationalité pour les binationaux nés en France (qui n'a finalement pas été adoptée), ont été « empruntées » à l'extrême droite. Sans entrer dans le débat sur la pertinence ou non de telles mesures, il est frappant de constater que l'ensemble de la réforme constitutionnelle s'est passé en vase clos entre le gouvernement et le Parlement. À aucun moment la classe politique française n'a jugé opportun de se tourner vers les citoyens pour leur demander de contribuer à cette réflexion qui engage pourtant la destinée de toute une nation.

Cela n'est malheureusement pas une exception : il revient le plus souvent à la classe politique et aux gouvernements en place d'imaginer les réformes qui touchent aux mécanismes mêmes de la démocratie (comme la Constitution, les lois électorales ou les règles de financement des partis). Or, lorsqu'il s'agit de réformer les règles qui déterminent sa propre existence, la classe politique n'est pas toujours à même de mener les changements qui conviennent. Son discrédit généralisé pousse systématiquement les citoyens à considérer avec méfiance toute tentative de réforme de sa part. Surtout, la classe politique est en quelque sorte « juge et partie ». Selon une expression populaire canadienne imagée, « on ne demande pas à une dinde de préparer le repas de Noël » : les institutions sont souvent incapables de se réformer elles-

mêmes. En témoignent les lois relatives à la transparence de la vie publique de septembre 2013 qui ont été engendrées dans la douleur suite au scandale Cahuzac^j : les élus ont tout fait pour minimiser ou réduire la portée de cette réforme.

Peut-on encore laisser la classe politique faire évoluer seule les mécanismes de nos démocraties et les règles du « vivre ensemble » ? La réponse est évidemment non. Face à la complexité et à l'importance de ces enjeux, nous sommes convaincus qu'il faut au contraire penser en dehors des cadres traditionnels pour imaginer un rôle renforcé des citoyens.

Les assemblées législatives de citoyens ordinaires : un retour aux sources de la démocratie. Pour remédier à la crise de la démocratie, un grand principe ayant connu son apogée dans l'Athènes classique est remis au goût du jour : celui de confier la responsabilité d'élaborer les normes à des citoyens ordinaires, le plus souvent tirés au sort. À Athènes, l'ensemble du processus législatif était aux mains de citoyens non professionnels de la politique. Les lois, le budget, la guerre ou la paix étaient votées par l'Ecclésia : l'Assemblée du peuple, composée de 40 000 citoyens (en étaient exclus les « métèques » et les femmes), dont en général 6 000 assistaient aux réunions. Les 500 membres de la Boulè (Conseil) qui rédigeaient les lois soumises à l'Ecclésia étaient tirés au sort parmi les citoyens pour une durée d'un an. La légalité des textes était étudiée par l'Héliée, tribunal populaire également composé de citoyens ordinaires tirés au sort.

Les Athéniens ont empiriquement fait l'expérience des bienfaits d'un système législatif largement dominé par les non-professionnels de la politique¹²². D'une part, cela permettait d'éviter la concentration des pouvoirs et les querelles politiciennes et, d'autre part, cela favorisait la participation du plus grand nombre à la vie de la Cité et stimulait la conscience politique et le sens des responsabilités des citoyens ordinaires. À travers le retour d'assemblées de citoyens ordinaires ayant pour mandat de légiférer, souvent sur des questions complexes, l'accent est mis sur le potentiel du débat, de la concertation et de la délibération.

Entre 2004 et 2007, dans les provinces canadiennes de Colombie-Britannique et d'Ontario ainsi qu'aux Pays-Bas, des citoyens tirés au sort, représentatifs de toutes les strates socioprofessionnelles et issus des quatre

coins du territoire, ont été invités à se pencher sur la réforme de loi électorale de leur pays ou de leur province. Un sujet sur lequel la classe politique, inhibée par les conflits d'intérêts, est souvent en mauvaise posture pour agir de manière ambitieuse. À chaque fois, des moyens importants (entre 4 et 5 millions d'euros) ont été mis à disposition de ces assemblées citoyennes qui se sont réunies régulièrement pendant près d'un an. À l'issue de diverses rencontres avec des experts de tout le pays pour se familiariser avec le sujet, et de nombreuses délibérations animées par des professionnels, les participants ont formulé des propositions concrètes.

Cette première génération d'expérimentations démocratiques a créé un précédent. Elle a en particulier fait la preuve de la capacité de citoyens ordinaires à prendre en charge directement la construction de normes fondamentales complexes pour leur pays. Kenneth Carty, directeur de recherche de l'Assemblée des citoyens de Colombie-Britannique, se souvient de « l'incroyable sérieux et engouement avec lequel des citoyens ordinaires se sont saisis de la question de la réforme électorale, pendant une année de travail intensif. Tous se sont dits prêts à renouveler l'expérience si l'occasion leur était à nouveau présentée. La richesse, la précision technique et la nuance dans l'argumentation des propositions des participants étaient aussi saisissantes. Ils n'avaient rien à envier aux experts¹²³ » !

Néanmoins, malgré l'intérêt des propositions formulées, elles ont échoué dans les trois cas à être adoptées par référendum par la population. Comment expliquer ce résultat ? En grande partie car la délibération s'était passée à huis clos loin de l'opinion publique. Comme le souligne David Van Reybrouck, les citoyens appelés à voter lors du référendum n'ont pas suivi les délibérations et « leur opinion brute exprimée dans l'isoloir [contraste] fortement avec l'opinion avisée des personnes impliquée dans le processus¹²⁴ ». Les assemblées citoyennes tirées au sort doivent être dotées des moyens de faire connaître leurs arguments à l'ensemble des citoyens et d'agir dans la plus grande transparence. Par ailleurs, pour éviter que le travail des citoyens ne finisse au fond d'un tiroir, les assemblées citoyennes doivent aussi veiller à gagner une certaine crédibilité aux yeux des responsables politiques qui peuvent se montrer sarcastiques vis-à-vis de ces pratiques. En

particulier, aménager pour eux un espace dans le processus est un bon moyen pour renforcer la confiance de la classe politique et augmenter les chances de succès de ces innovations démocratiques.

Fortes de ces apprentissages, deux expériences récentes ont véritablement changé la donne et opéré un basculement dans la manière de construire des normes. Il s'agit, d'une part, de l'écriture d'une nouvelle Constitution en Islande à partir de 2010 et, d'autre part, de la réforme du fonctionnement des partis et de la participation des citoyens à la vie politique en Estonie en 2013, qui ont dans les deux cas largement mobilisé l'ensemble de la population.

Une Constitution citoyenne 2.0 en Islande. L'expérimentation politique en Islande, d'ampleur absolument inédite pour le monde contemporain, renoue avec la plus ancienne des traditions démocratiques telle qu'elle était pratiquée dans l'Athènes antique.

Revenons aux sources de l'expérience islandaise. En 2008, après avoir connu une période de croissance sans précédent, qui leur a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés du monde, les Islandais ont subi un réveil brutal. Ils ont découvert que leur économie nationale reposait sur la dette et la spéculation, conduisant à l'éclatement d'une crise : les supermarchés ne sont plus assurés d'être approvisionnés, la couronne islandaise a perdu près de 60 % de sa valeur face à l'euro et cette petite île de 330 000 habitants est frappée par un chômage jusque-là quasiment inexistant. Passé le choc, un petit groupe d'habitants, armés de cuillères et de casseroles, se rassemble en octobre 2008 sur la place d'Austurvöllur, à l'entrée du Parlement. Ils sont bientôt rejoints par des milliers de manifestants qui se mobilisent avec ferveur pour réclamer le remplacement de l'ensemble de la classe politique éclaboussée par les scandales : le gouvernement, les députés et le directeur de la Banque centrale. Le mouvement de protestation citoyenne qui agite tout le pays est d'une telle ampleur que le gouvernement est contraint de remettre sa démission en janvier 2009.

Une revendication populaire rassemble un grand nombre d'habitants : une réforme de la loi bancaire, bien sûr, mais aussi un changement radical du fonctionnement de leur démocratie. Tous les débats se concentrent alors sur la réforme de la Constitution. Pourquoi traiter les symptômes d'un système devenu corrompu quand il est possible de s'attaquer directement aux causes ?

Pour Daði Ingólfsson, fondateur de l'ONG The Constitutional Society, qui avait pour objectif de mobiliser les habitants autour de cet enjeu de réforme constitutionnelle, « il y avait urgence, car l'Islande ne fonctionnait plus de manière suffisamment démocratique¹²⁵ ». Comme nombre d'Islandais, il avait été en particulier marqué par le fait que deux ministres avaient pu décider, à eux seuls, sans demander l'avis du Parlement ou de la population, de l'intervention du pays aux côtés des États-Unis dans la guerre en Irak, en 2003. Adoptée à la hâte en 1944, au lendemain de l'indépendance du pays (suite à sa sécession du Danemark), la Constitution islandaise relève selon lui d'un simple « copier-coller de la Constitution danoise ». Le texte, considéré comme provisoire, devait être amendé à la première occasion. Or, jusqu'en 2009, cette promesse n'a jamais été tenue. Face à un consensus difficile à trouver au sein de la population, les gouvernements successifs se sont toujours montrés frileux à mettre sur la table les réformes nécessaires.

Cette fois, il y avait donc une exigence forte de l'opinion publique pour revoir la Constitution. Le défi était de taille : réussir à aboutir à une Constitution davantage démocratique, adaptée à la situation de l'Islande contemporaine et qui fasse consensus dans la population. Or la classe politique, entièrement discréditée, apparaissait incapable de mettre en œuvre une réforme d'une telle ampleur. En 2009, le premier gouvernement de gauche jamais élu fait donc le choix de déléguer directement aux citoyens le pouvoir de proposer une évolution radicale de la loi fondamentale du pays. Pour la première fois au monde, le peuple s'est approprié de A à Z la rédaction de sa Constitution.

La méthode adoptée, selon nous une des plus exemplaires jusqu'ici, combine plusieurs dimensions complémentaires :

- la formation de deux assemblées successives de citoyens tirés au sort pour débattre des valeurs fondatrices et des grandes orientations pour l'avenir de l'Islande ;
- l'élection d'un comité de citoyens non professionnels de la politique chargé de la rédaction du texte ;
- la participation massive des Islandais à l'élaboration de la nouvelle Constitution sur Internet.

Face à la profonde déstabilisation économique et politique du pays, il paraissait nécessaire de s'interroger sur les valeurs fondamentales qui

rassemblaient ses habitants. Sous l'impulsion d'une association dynamique, le Ministry of Ideas, une véritable ébullition démocratique s'empare dès 2009 de toute l'Islande. Ce sont d'abord près de 50 % des écoles qui répondent présentes à l'invitation de délivrer un devoir d'un type nouveau à leurs élèves : tous doivent évoquer les valeurs de l'Islande et leur vision du futur avec leurs parents et leurs proches. Suite à l'engouement des familles à prendre part à cette discussion, le collectif The Anthill, réunissant le Ministry of Ideas et d'autres acteurs de la société civile, a décidé de réunir la première grande assemblée délibérative moderne constituée de citoyens ordinaires. Les membres de The Anthill souhaitaient faire la démonstration que seule l'intelligence collective et la contribution du plus grand nombre permettraient de sortir de l'impasse. En 2009, près de 1 500 Islandais tirés au sort se sont donc mobilisés pour débattre durant toute une journée des valeurs et des idéaux fondamentaux de l'Islande et de leur vision du futur de la démocratie, de l'éducation, de l'économie ou encore de l'environnement¹²⁶. À travers ces différentes initiatives, « la moitié de la population de l'Islande a réfléchi à son avenir¹²⁷ », s'enthousiasme Thorgils Völundarson, l'un des organisateurs de cet événement.

Le gouvernement annonça six mois plus tard, en novembre 2010, la tenue d'une assemblée similaire pour délibérer des grandes priorités de l'Islande et des changements majeurs que le peuple voulait voir advenir dans le pays. L'ambition, cette fois, était officiellement de poser les bases d'une nouvelle Constitution. Mille participants ont été tirés au sort, en respectant différents quotas, afin d'assurer une bonne répartition géographique, socioprofessionnelle et une parité hommes/femmes. L'association de citoyens représentatifs de la diversité des expériences et des vécus de la société islandaise a permis d'ouvrir de nouveaux horizons et de dépasser les habituelles postures politiciennes. À cette occasion, un certain nombre de règles collectives fortes ont ainsi pu être définies, comme par exemple « l'égalité face au droit de vote » (en Islande, les électeurs de certains territoires ruraux ont un poids plus important que le reste de la population), ou « la propriété collective et la protection des ressources naturelles » (qui avaient été privatisées avant la crise). Il s'agissait aussi de demander « une vraie séparation des pouvoirs et d'empêcher les élus d'agir dans leur propre

intérêt¹²⁸ », résume Birgitta Jónsdóttir, l'une des porte-parole des manifestations, également poète et activiste, devenue depuis députée pour le Parti pirate.

Ce forum citoyen a également posé les bases de la suite du processus pour réviser la Constitution. L'assemblée a exigé que les citoyens soient véritablement en charge de l'écriture du texte, que tous ceux qui le souhaitent puissent participer à la réflexion, et que le nouveau texte soit soumis à référendum (et non pas confiné au Parlement). Pour avancer, il fallait désormais rassembler des citoyens motivés et prêts à consacrer du temps à la rédaction d'une nouvelle Constitution en phase avec les aspirations exprimées par les citoyens. Les Islandais ont donc élu en novembre 2010 les citoyens qui seraient en charge de l'écriture de la Constitution. Toute personne – à l'exception des élus et des responsables politiques en activité – pouvait se présenter, à partir du moment où elle avait obtenu le parrainage de 500 personnes. Au final, 523 candidats se sont présentés – bien plus que ce qui était attendu – et vingt-cinq citoyens (des universitaires, des journalistes, des médecins, des chefs d'entreprise, et même un pasteur) ont été élus. Confier la responsabilité ultime de la rédaction de la nouvelle Constitution à ce comité de non-professionnels a permis d'éviter que le débat ne soit récupéré par les politiciens et de soustraire la discussion aux traditionnels clivages politiques.

D'avril à juillet 2011, ce comité a travaillé activement sur le projet constitutionnel. Pour alimenter sa réflexion, il s'est appuyé sur les travaux préparatoires d'un groupe de sept experts et sur la feuille de route définie par l'assemblée citoyenne de 2010. Mais c'est surtout une construction en étroite collaboration avec tous les citoyens qui le souhaitaient qui a été réalisée. Dès le départ, le travail des vingt-cinq citoyens élus a été rendu public et totalement transparent : les réunions étaient ouvertes au public et retransmises en direct sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, le projet de texte était publié en l'état sur une plateforme Internet. Les citoyens pouvaient réagir ou proposer des amendements pour l'enrichir, sur le site, par email, sur Facebook ou Twitter, et les membres du comité répondaient aux remarques des internautes. Plus de 12 % des 317 000 Islandais ont déposé plus de 4 000 contributions et commentaires ! Thorvaldur Gylfason, professeur d'économie à l'université d'Islande et l'un des vingt-cinq représentants élus

du comité constitutionnel, souligne : « Nous avons reçu des milliers de mails et de propositions sur le site Web. C'était très rassurant de voir autant d'implication des Islandais¹²⁹. » Cette innovation a permis d'éviter que le travail des vingt-cinq citoyens élus ne soit confiné dans une « boîte noire » et a contribué largement à une mobilisation d'ampleur de la société islandaise.

Par ailleurs, cette procédure très ouverte a limité le poids des lobbys (en particulier celui des banques). Selon Thorvaldur Gylfason, « ils pouvaient s'exprimer au même titre que les autres personnes et organisations. Mais comme ils étaient habitués à être consultés de manière privilégiée et à être dans les “arcanes du pouvoir” parlementaire traditionnel, ils ont été un peu déstabilisés par le processus et sont restés globalement à l'écart sans tenter de l'influencer¹³⁰ ».

Au final, ce travail pour réaliser ce que certains ont qualifié de « première Constitution 2.0 du monde » a permis d'aboutir à un texte composé de 114 articles, répartis sur neuf chapitres, reprenant l'ensemble des principes édictés par l'assemblée citoyenne de 2010. Après quatre mois de travail seulement, les vingt-cinq membres du comité constitutionnel ont adopté à l'unanimité la proposition de nouvelle Constitution, qu'ils ont remise en juillet 2011 au Parlement. En quelques mois, les Islandais ont donc conçu une réforme d'ampleur, là où la classe politique avait échoué à proposer la moindre évolution significative depuis plus de cinquante ans.

Le nouveau texte, particulièrement complet, nuancé et progressiste, introduit de nouveaux mécanismes démocratiques, comme le référendum d'initiative populaire. Il propose aussi des avancées significatives dans différents domaines, comme la liberté d'informer, l'équité des nominations dans la fonction publique, ou encore l'indépendance des principales agences gouvernementales. La nouvelle Constitution établit également l'appropriation nationale des ressources naturelles, pour éviter les dérives d'une privatisation de ces biens communs, qui avait notamment mené à la financiarisation de l'industrie de la pêche avant la crise. Au total, des chercheurs américains réunis au sein du collectif « Comparative Constitutions Project¹³¹ » considèrent que cette Constitution est « fortement ancrée dans la tradition historique islandaise » tout en étant l'« un des textes les plus progressistes dans la place laissée aux habitants pour intervenir dans les décisions »¹³².

Bien qu'il ait fallu attendre plus d'un an pour que le Parlement soumette le nouveau texte au vote populaire, le résultat a été un franc succès. Le 20 octobre 2012, 67 % des électeurs ont exprimé leur soutien au projet de Constitution ainsi qu'à ses principales dispositions individuelles, parmi lesquelles l'appropriation nationale des ressources naturelles (83 % ont voté « oui »), la démocratie directe (73 % ont voté « oui ») et le principe « une personne, une voix » pour éviter que les régions rurales disposent de deux fois plus de votes (67 % ont voté « oui »). L'ouverture et la transparence incontestables déployées tout au long du processus ne sont sans doute par pour rien dans ce plébiscite populaire sans ambiguïté. Il ne restait plus au Parlement qu'à adopter le texte.

Mais les difficultés commencent lorsque la vie politique traditionnelle reprend ses droits... Précisons qu'en Islande toute révision de la Constitution doit être approuvée à deux reprises par le Parlement : une première fois par le Parlement alors en place, et une deuxième fois suite à des élections législatives anticipées et à l'élection d'un nouveau Parlement. Or le texte n'a jamais été soumis au vote. « Une majorité de trente-deux députés sur soixante-trois avaient pourtant déclaré publiquement et par écrit qu'ils allaient voter la loi avant la fin de leur mandat. Une parole non tenue : ce fut un véritable hold-up démocratique¹³³ », s'insurge Thorvaldur Gylfason. En effet, suffisamment d'élus de l'opposition se sont mis d'accord pour adopter une stratégie d'obstruction et le texte n'est jamais parvenu à se hisser à l'agenda parlementaire.

Selon David Van Reybrouck, « les adversaires les plus virulents s'avèrent toujours être dans le camp des partis politiques et des médias commerciaux. Alors que la société civile se montre souvent favorable à une plus grande participation des citoyens, la presse et le monde politique adoptent une attitude souvent assez railleuse. Est-ce parce [qu'ils] ont l'habitude d'être les gardiens de l'opinion et ne souhaitent pas renoncer à ce privilège ? [...] Est-ce parce que, quand on fonctionne du haut vers le bas, on est peut-être plus vite perturbé par de nouvelles initiatives qui vont de bas en haut¹³⁴ ? »

Heureusement le projet de Constitution islandaise est malgré tout loin d'être définitivement enterré, et ce grâce à un trublion de la vie politique islandaise : le Parti pirate^k. Militant depuis sa fondation pour la réforme de la Constitution, le Parti pirate – premier parti du pays – se donne pour

programme pour les prochaines élections législatives islandaises (qui ont été anticipées à l'automne 2016 suite au scandale des *Panama Papers*) de faire voter la Constitution, puis de dissoudre le Parlement pour appeler à de nouvelles élections et permettre ainsi le vote de la Constitution par deux parlements successifs.

Comment le peuple estonien a changé les règles de la politique. Pour un grand nombre d'activistes de la démocratie, l'expérience islandaise est une véritable référence, qui suscite la créativité pour repenser les règles du jeu démocratique.

Au début de l'année 2013, l'Estonie a mis sur pied une expérience ambitieuse visant la transformation des mécanismes démocratiques du pays. Suite à un scandale financier impliquant le parti au pouvoir, la population exaspérée exige davantage de transparence dans la vie politique, un plus grand contrôle des partis et un pouvoir d'implication accru pour les citoyens. Il est alors évident que le Parlement estonien, Riigikogu, n'est pas dans une bonne posture pour mener ce type de réformes : en effet, celles-ci affecteraient les partis présents en son sein et les Estoniens refusent de laisser l'avenir de leur démocratie aux mains d'une classe politique qu'ils estiment directement partie prenante du problème.

En janvier 2013, le président de la République, Toomas Hendrik Ilves, prend donc une décision originale et invite les Estoniens à imaginer eux-mêmes des changements concrets pour faire évoluer la vie politique de leur pays. Il s'engage à transmettre lui-même les propositions des citoyens au Parlement (la Constitution ne prévoit pas encore la possibilité pour les citoyens de saisir directement le Parlement). La spécificité de l'expérience estonienne est d'associer la classe politique à la démarche, tout en préservant la marge d'indépendance des citoyens : le pilotage du projet est confié à plusieurs organisations de la société civile et les parlementaires des quatre partis politiques présents au Parlement, ainsi que des membres du cabinet du Président sont associés ponctuellement à la définition du processus. Comme en Islande, on retrouve le recours à une large consultation en ligne de l'ensemble des Estoniens, la mobilisation d'un groupe de citoyens pour

préciser et élaborer les propositions, et la réunion d'une assemblée citoyenne tirée au sort ; mais la combinaison de ces éléments est intervenue dans un ordre différent.

Dans un premier temps, les habitants ont été invités à exprimer leurs propositions de réforme du système électoral, du fonctionnement des partis politiques et de leur financement, mais aussi des modalités de la participation des citoyens au processus de décision politique sur le site « L'Assemblée du peuple » (en réalité, une déclinaison de l'outil islandais Your Priorities¹). Pendant les trois semaines qu'a duré la consultation, le site a attiré environ 60 000 visiteurs et 6 000 utilisateurs enregistrés qui ont déposé plus de 2 000 contributions formelles. L'ensemble des propositions a été analysé et regroupé par catégories avant d'être étudié au regard de l'impact social et économique que celles-ci engendreraient si elles devaient être appliquées. Les auteurs des contributions les plus commentées sur la plateforme, des experts, des universitaires, des juristes et les représentants de l'ensemble des partis politiques, ont ensuite été invités à participer à une « semaine délibérative » qui a permis de retenir dix-huit propositions clés. Enfin, 314 citoyens tirés au sort, respectant des règles de quotas, ont pris part à l'assemblée du « Deliberation Day », le 6 avril 2013. Pendant une journée, les participants ont discuté, par groupes d'une dizaine de personnes, modérés par des professionnels, des avantages et des limites de chacune des propositions. Au final, quinze des dix-huit propositions initiales ont été sélectionnées et soumises au Parlement estonien, dont plusieurs ont d'ores et déjà été mises en œuvre.

Hille Hinsberg, responsable de la conception de cette expérience démocratique inédite au nom du Praxis Center for Policy Studies, se souvient de « l'incroyable engouement médiatique : les journalistes exprimaient tous de grands espoirs, ils espéraient que cette méthode inédite de la réforme du système politique changerait le paysage politique et les mécanismes démocratiques pour toujours¹³⁵ ». Au final, l'intervention des citoyens a contribué à une véritable revitalisation politique, en permettant notamment d'ouvrir la scène politique à de nouveaux acteurs et d'élargir considérablement la possibilité de participation effective des citoyens à la politique. Le nombre de membres requis pour la création d'un groupe politique a par exemple été abaissé de 1 000 à 500 et le nombre de soutiens

nécessaires pour se présenter aux élections nationales a été réduit. Le Parlement a également introduit le droit d'initiative citoyenne sur la base de pétitions publiques recevant au moins 1 000 signatures de soutien. Les résultats n'ont pas tardé à se faire remarquer : deux nouveaux partis politiques ont émergé et une première pétition issue du nouveau droit d'initiative citoyenne a été approuvée par le Parlement le 19 février 2015 (un amendement du *Tax Administration Act*, porté par plus de 1 300 entrepreneurs).

Les expériences en Estonie et en Islande témoignent des vertus de la délibération entre citoyens ordinaires. Armés de patience, nourris d'arguments contradictoires, attentifs aux points de vue des autres, ces « profanes » de la politique aboutissent à des propositions particulièrement pertinentes et nuancées. Il suffit de se plonger dans la richesse des textes produits en Irlande, au Canada, en Estonie ou encore en Islande pour en être convaincu ! Le tirage au sort de citoyens aux parcours variés, auquel on peut ajouter la formidable mobilisation citoyenne facilitée par le numérique, permet d'activer l'intelligence collective des participants. En outre, les citoyens ordinaires ont pour eux l'indépendance et la liberté : ils n'ont pas à se faire réélire. Débarrassés de la pression électorale, ils peuvent plus facilement chercher à servir l'intérêt commun.

Généraliser les assemblées de citoyens tirées au sort. On oppose souvent aux expériences islandaise ou estonienne le fait qu'il s'agit de deux des pays européens les moins peuplés : dans quelle mesure peut-on appliquer ces pratiques dans un pays de la taille de la France ? Thorvaldur Gylfason, qui a été au cœur de la construction de la Constitution islandaise, nous fait remarquer que « n'importe quelle démocratie occidentale bénéficie aujourd'hui d'une couverture Internet et d'un niveau d'usage suffisants pour déployer des consultations numériques d'ampleur¹³⁶ ». En ce qui concerne le tirage au sort, il peut aussi bien être pratiqué dans un pays de 350 000 habitants que de 60 millions. Le défi est avant tout culturel : considérer le tirage au sort comme une procédure démocratique crédible.

L'idée de confier la fabrication de lois essentielles à des citoyens ordinaires organisés en assemblées physiques ou virtuelles fait toutefois son chemin. En Irlande, en 2013, une convention composée de soixante-six

citoyens tirés au sort et de trente-trois politiciens professionnels originaires de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord a rédigé différentes propositions de modification de la Constitution. L'une des principales propositions visait à approuver le mariage homosexuel (jusque-là interdit par la Constitution) et a été largement soutenue (62 % d'approbation) par les Irlandais lors du référendum organisé le 22 mai 2015. Le gouvernement a également promis de tenir deux nouveaux référendums suite aux suggestions de cette assemblée : la suppression de l'article constitutionnel qui encourage les femmes à ne se consacrer qu'aux travaux domestiques et l'article qui punit le blasphème. Des réformes loin d'être marginales, dans une société majoritairement pieuse et conservatrice, sur lesquelles les partis politiques s'étaient jusque-là avancés avec prudence. En 2013, en Australie, un jury de citoyens tirés au sort a élaboré plusieurs recommandations dans le cadre de l'encadrement des violences liées à l'alcool. « Le Premier ministre est même allé jusqu'à déléguer certains de ses pouvoirs au jury afin de faire en sorte que les propositions des citoyens puissent être directement soumises au Parlement¹³⁷ », témoigne Iain Walker, directeur de la fondation New Democracy et principal instigateur de l'expérience.

Et si, au-delà des expériences ponctuelles, les assemblées de citoyens tirés au sort pouvaient, de manière pérenne, faire partie de notre organisation démocratique ? En s'inspirant des travaux du chercheur américain Terrill Bouricius¹³⁸, nous proposons de retenir trois pistes principales afin de généraliser – voire institutionnaliser – le recours aux « citoyens législateurs ». Il pourrait s'agir tout d'abord de mobiliser ponctuellement une assemblée de citoyens tirés au sort à chaque fois qu'il s'agit de réformer les règles du jeu démocratique (modification de la Constitution, réforme électorale, etc.). Une entreprise pour laquelle les partis politiques et les politiciens professionnels sont souvent en difficulté. Par ailleurs, il devrait être possible d'envisager la saisine d'une assemblée pour élaborer toutes les lois d'un certain domaine de la politique publique. Nous pensons en particulier à la législation liée à l'environnement. Cela permettrait de dépasser la « myopie » de nos régimes représentatifs qui ne voient pas au-delà des échéances électorales, et bradent souvent les enjeux de long terme de survie de notre planète. Enfin, rêvons un peu, cette assemblée citoyenne pourrait remplacer directement le Sénat ou l'Assemblée nationale. Un tel organe législatif (à condition que les mandats

soient suffisamment courts pour assurer un renouvellement) aurait la vertu d'affranchir le vote des lois des conflits d'intérêts et de la pression des échéances électorales. Cela permettrait par ailleurs de soumettre en permanence les sujets à la confrontation des points de vue et des expériences de citoyens ordinaires issus de tout le pays et de toutes les strates socioprofessionnelles. Dans cette perspective, le projet de « Sénat citoyen » lancé par Jean-Luc Wingert¹³⁹ vise à remplacer l'actuel Sénat par une assemblée de citoyens tirés au sort. Ce Sénat citoyen ne serait pas un simple organe consultatif, mais aurait le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et de révoquer le gouvernement. Cette idée mobilise une audience croissante et fait partie des pistes d'avenir selon nous pour renouveler nos institutions.

L'ensemble de ces expériences vont à rebours de toutes les idées reçues qui dénoncent l'incompétence, l'égoïsme, l'irrationalité ou l'incapacité des citoyens pour se prononcer sur des problématiques complexes d'intérêt général. Il ne fait pas de doute que nous sommes à un tournant majeur qui verra de plus en plus les citoyens contribuer à l'écriture des lois.

Notes

a. La réalité française montre d'ailleurs un profond déséquilibre : à peine 5 % à 10 % des lois (selon les estimations) sont issues de propositions par les parlementaires.

b. Par exemple en France, la convocation d'un référendum reste la prérogative du président de la République. La réforme constitutionnelle de 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy a bien introduit un « référendum d'initiative partagée », mais le dispositif confie aux seuls parlementaires (et non aux citoyens) la possibilité de déposer une proposition de loi référendaire, à condition qu'elle soit signée par un cinquième des députés et sénateurs. Ce qui leur laisse tout le loisir de faire obstacle aux demandes populaires qui les gêneraient. Et si enfin 4,5 millions de signatures (un dixième des électeurs inscrits – soit un seuil extrêmement haut comparé à d'autres pays) sont recueillies, alors la question sera finalement posée au peuple. Dans les faits, une véritable usine à gaz...

c. Contrairement aux Suisses, les Finlandais ne votent pas directement les initiatives populaires, mais les soumettent au Parlement (qui, lui, est tenu de statuer sur l'initiative législative).

d. Voir chapitre 1.

e. Voir chapitre 4.

f. Le *crowdsourcing* désigne un processus de production d'informations et de données au sein de larges communautés, un modèle principalement utilisé par les développeurs de l'*open source*.

g. Voir aussi chapitre 2.

h. Voir aussi chapitre 4.

i. Le député réfléchit à la création d'un « rapporteur citoyen », chargé du dialogue avec la société civile, qui puisse en temps réel faire remonter à l'Assemblée et aux commissions thématiques les

propositions citoyennes les plus populaires ; ou encore à l'extension du délai entre le dépôt d'un projet de loi et son examen en commission afin de laisser le temps pour que toutes les personnes qui souhaitent participer puissent le faire.

j. En mars 2013, Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget dans le gouvernement socialiste de François Hollande, élu pour lutter contre la fraude fiscale, est accusé par le site d'informations en ligne Mediapart d'avoir possédé des fonds non déclarés sur un compte en Suisse, puis à Singapour. Il démissionne du gouvernement et est alors mis en examen pour blanchiment d'argent provenant de fraude fiscale.

k. Voir chapitre 2.

l. Voir chapitre 5.

4

Le contre-lobby citoyen

« Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser [...]. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*,
livre XI, chapitre IV.

Les grands penseurs de la démocratie se sont toujours méfiés des excès du pouvoir. Cette « disposition des choses » que Montesquieu appelait de ses vœux s'est traduite dans les démocraties modernes par la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ; chacun devant contrôler les autres. Hélas, l'affaiblissement de cet équilibre des pouvoirs est manifeste. Le pouvoir exécutif a pris le pas sur les pouvoirs législatif et judiciaire. En Europe, une partie du pouvoir est confisquée par une élite administrative et technocratique qui n'a jamais été élue et ne peut être révoquée par le peuple. Et les acteurs économiques et financiers semblent de plus en plus régler les affaires du monde.

Face à ces évolutions, organiser une riposte citoyenne est indispensable. Il faut développer ce que Pierre Rosanvallon désigne par le terme de « contre-démocratie » : « Cette contre-démocratie n'est pas le contraire de la démocratie ; c'est plutôt la forme de démocratie qui contrarie l'autre, la démocratie des pouvoirs indirects disséminés dans le corps social, la démocratie de la défiance organisée face à la démocratie de la légitimité électorale¹⁴¹. »

Lutter pour la transparence

La transparence est le terreau où peuvent prendre racine les contre-pouvoirs citoyens. Elle implique la possibilité pour chacun de faire des choix éclairés et de se forger une opinion sur les actions entreprises par les gouvernants. La transparence apparaît aussi comme la condition nécessaire pour installer un régime de responsabilité et de redevabilité des décideurs vis-à-vis des citoyens, et s'apparente bien souvent à l'ultime rempart face aux dérives et aux excès du pouvoir. Néanmoins, elle est loin d'être un principe acquis une fois pour toutes : il s'agit d'un combat quotidien pour la démocratie.

Des médias citoyens. Partager largement les informations qui fondent la décision publique, révéler au grand jour les ficelles du pouvoir et diffuser une information plurielle, diversifiée et de qualité sont autant d'exigences de nos démocraties modernes. La presse et les médias ont toujours joué un rôle essentiel dans ce domaine. Pour Victor Hugo, « le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les deux côtés du même fait. Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre¹⁴² ». La presse, en théorie, constitue donc un moyen de contrôle démocratique, de contestation et de contre-expertise face au gouvernement. C'est ce qui explique que les premiers textes démocratiques aient consacré sa liberté^a.

Mais force est de constater que jamais la propriété des médias n'a été autant concentrée aux mains de quelques-uns. À titre d'exemples, en France, le groupe Lagardère possède plusieurs radios (Virgin, Europe 1, RFM, etc.), chaînes de télévision (Gulli, Canal J, MCM) et journaux (*Paris Match*, *Le Journal du dimanche...*) ; Martin Bouygues et sa famille règnent en particulier sur TF1 et LCI ; Serge Dassault possède quant à lui *Le Figaro* et *Valeurs actuelles* ; Xavier Niel, fondateur de Free, et ses partenaires Pierre Bergé et Matthieu Pigasse ont acquis le groupe Le Monde en 2010, puis sont devenus propriétaires de *Télérama*, *Courrier international*, *L'Obs*, *Rue89...* ; Patrick Drahi, propriétaire de SFR, a acheté *Libération* en 2014, en injectant plusieurs millions d'euros dans le journal, puis le groupe Express (*L'Express* et *L'Expansion*). Ajoutons encore que Vincent Bolloré, l'une des plus grandes fortunes françaises, a acquis récemment le groupe Canal+ (Canal+, iTélé, D8, D17...) et que François-Henri Pinault possède *Le Point*. Dans ce paysage médiatique français, rares sont les titres indépendants. Ainsi, à part *Le Canard enchaîné*, *Charlie Hebdo*, *Marianne*, *Politis* et quelques autres journaux, les médias ont perdu leur indépendance. Ils sont détenus par des géants de l'armement, des télécoms, du luxe ou encore de la construction, pour qui ils ne constituent certainement pas une source de revenu... mais un outil d'influence.

Cette concentration du pouvoir médiatique est problématique. Le premier danger est bien sûr celui d'un affaiblissement du pluralisme des médias, avec un nombre très réduit de groupes, qui cumulent souvent différents supports (papier, Web, télé...). Outre les cas de censure avérés de propriétaires ouvertement interventionnistes, le plus grand risque est celui de l'autocensure des journalistes. Comme le souligne l'essayiste Hervé Kempf, dans son ouvrage *L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie*¹⁴³, « plus encore que ce dont les journalistes et les télévisions parlent, l'important est ce qu'ils taisent¹⁴⁴ ». Comment un journaliste peut-il traiter des contrats d'armement de l'actionnaire de son journal ? Comment peut-il enquêter sur le secteur des télécoms quand le média pour lequel il travaille dépend du financement d'individus dont la fortune provient principalement de cette activité ? Sans vouloir mettre en doute le professionnalisme des journalistes, cela n'a

certainement rien d'évident. La construction de ces nouveaux empires médiatiques pose la question de l'indépendance et du pluralisme des médias ; et de leur capacité à exercer ce rôle de contre-pouvoir indispensable.

Il est donc essentiel de lutter pour des médias indépendants des puissances financières, en capacité de s'exprimer librement. Le magazine *Alternatives économiques* par exemple a opté pour un modèle original. Dès ses premiers pas, le fondateur a choisi de monter une société coopérative et participative (SCOP), dont les journalistes et les sympathisants du journal sont les actionnaires et mettent en œuvre le principe de l'économie sociale et solidaire « une personne égale une voix » (et non « une action égale une voix »). Cela permet de garantir la pérennité de la ligne éditoriale. Mais les difficultés économiques actuelles de ce magazine démontrent qu'il est nécessaire d'imaginer aujourd'hui de nouveaux modèles.

La chercheuse Julia Cagé, spécialiste des médias, propose de créer un statut de « société de presse à but non lucratif » conciliant activité commerciale et non-lucrativité. Concrètement, il s'agit de permettre que les petits donateurs, qu'ils soient journalistes, salariés ou lecteurs, se regroupent entre eux pour investir dans les médias, grâce au financement participatif. C'est en s'inspirant de ce modèle qu'a été lancé, en février 2016, le journal en ligne *lesjours.fr*, fondé par neuf anciens journalistes de *Libération*. Le média a cherché à mobiliser un capital de départ de 750 000 euros le plus diversifié possible afin d'assurer son indépendance. « Si un industriel fait un chèque de ce montant, il s'achète un média et de l'influence politique. Si 750 personnes font un chèque de 1 000 euros, elles cofinancent un média indépendant », résume ainsi Julia Cagé lors du lancement du site. En juin 2016, 332 062 euros ont été investis par 249 personnes, faisant du journal en ligne *lesjours.fr* le premier média à actionnariat véritablement ouvert à tous. En outre, près de 1 500 personnes ont souscrit à des préabonnements lors de la campagne de financement participatif ayant permis la conception et la construction technique du site pilote. C'est aussi ce modèle d'abonnement qui permet à Mediapart d'être l'un des rares médias français sans publicité, lui assurant une véritable liberté de parole.

Selon le chercheur et historien des médias Romain Badouard, « les médias participatifs dessinent un rôle nouveau pour les citoyens dans l'exercice des contre-pouvoirs démocratiques. En particulier, en participant à la propriété économique des médias, le public et les journalistes ont leur mot à dire dans

les décisions qui sont prises et se retrouvent au centre de la production d'information. Ces médias alternatifs indépendants des pouvoirs politiques et économiques portent une autre parole. Ils tendent un micro à ceux que l'on n'entendait jamais dans l'espace public¹⁴⁵ ».

Donner l'alerte. Ces dernières années, un grand nombre d'informations n'auraient jamais été révélées sans la vigilance exercée par certains citoyens de l'intérieur des administrations ou des sociétés privées : ceux que l'on appelle les « lanceurs d'alerte ». Ce phénomène n'est pas complètement nouveau : il y a toujours eu des hommes et des femmes, qui, témoins d'actes illégitimes, choisissent de faire prévaloir leur conscience et le bien commun, plutôt que le devoir d'obéissance. Au XIX^e siècle, Henry David Thoreau, auteur de l'essai *La Désobéissance civile* – qui inspira des figures emblématiques telles que Martin Luther King ou Gandhi –, fut incarcéré pour avoir refusé de payer des impôts qui finançaient l'esclavage. En ce début de XXI^e siècle, de nombreux lanceurs d'alerte, citoyens célèbres ou anonymes qui « risquent leur vie pour protéger la nôtre¹⁴⁶ », jouent un rôle croissant dans la fabrique de l'actualité.

Le docteur Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, a par exemple mis au jour en 2009 le scandale du Médiateur qui a fait plus de 500 morts en France. En 2012, le cybermilitant et fondateur de WikiLeaks Julian Assange a publié plusieurs millions de documents confidentiels relatifs aux « bavures » de l'armée américaine en Irak ou encore aux circuits de corruption des dictateurs africains ou de certaines compagnies russes *offshore*. En 2013, Edward Snowden, ancien analyste de la National Security Agency (NSA) américaine, a révélé le scandale de l'espionnage mondial des communications électroniques par les États-Unis. Enfin, en 2016, l'affaire des *Panama Papers* a permis d'établir que près de soixante chefs d'État, des grands patrons, des personnalités publiques, mais aussi plusieurs milliers d'anonymes ont eu recours à des montages financiers complexes pour dissimuler leurs avoirs. Les révélations de tous ces lanceurs d'alerte sont souvent relayées et « travaillées » par certains médias. Par exemple, le Consortium international des journalistes d'investigation (CIJI) réunit des centaines de journalistes du monde entier qui épluchent, analysent et vérifient les informations transmises par les lanceurs d'alerte.

Qui peut nier que les faits qu'ils ont dévoilés sur la torture en Irak, la surveillance généralisée des citoyens, l'ampleur de la fraude fiscale ou les menaces sanitaires dissimulées relèvent de la défense de l'essence même de la démocratie ? Ces lanceurs d'alerte, selon Benjamin Sourice, auteur et blogueur, ont tous en commun d'avoir tiré la sonnette d'alarme lorsqu'ils considéraient que des libertés ou des droits fondamentaux étaient menacés. Ils font la preuve qu'« une seule personne renseignée et déterminée, lorsqu'elle décide de rendre publiques des informations sensibles, peut ébranler les fondations d'un système dont l'opacité n'avait d'autre but que de masquer des intérêts divergents du bien commun¹⁴⁷ ». L'avocat William Bourdon, défenseur de nombreux lanceurs d'alerte et président-fondateur de Sherpa, une ONG anticorruption, indique que « c'est au moment où les citoyens du monde entier perçoivent que l'intérêt général n'a jamais été aussi menacé, avec des impacts cruels sur leur pouvoir d'achat et sur leur vie privée, qu'ils ont le sentiment que ceux qui ont la mission de protéger l'intérêt général le font le moins bien, ou privatisent l'exercice du pouvoir à leur profit. Ce grand écart est le gisement de tous les populismes et d'un désenchantement général. Les lanceurs d'alerte sont des instruments d'une nouvelle respiration, d'une modernisation de la démocratie¹⁴⁸ ».

Ils ont un rôle précurseur dans l'émergence d'un contre-pouvoir citoyen : ils contribuent à rétablir une symétrie d'information entre le gouvernement et les citoyens, révèlent les conflits d'intérêts et défendent la protection des droits des plus faibles. Parfois traités de délateurs par ceux qui cherchent à les discréditer, les véritables lanceurs d'alerte sont pourtant tout l'inverse : ils ne sont pas mus par un intérêt personnel, ni même par la volonté de nuire, mais par le désir de lutter contre un danger identifié et de servir le bien commun. Cependant, très souvent, la législation n'est pas adaptée et leurs actions entrent en contradiction avec les lois de protection de la vie privée, ou de respect du secret des affaires des entreprises (y compris en France^b). Rappelons par exemple que Julian Assange, le fondateur du site WikiLeaks, est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis juin 2012, et qu'Edward Snowden est exilé en Russie.

Comment les protéger ? Pour William Bourdon, « il faut aller vers une forme d'immunité accordée aux lanceurs d'alerte. Tant que le risque de poursuites apparaîtra comme insurmontable, des milliers de lanceurs d'alerte

resteront bâillonnés¹⁴⁹ ». Des militants de la société civile ont lancé différentes initiatives pour soutenir ces sentinelles de la démocratie. La plateforme WikiLeaks¹⁵⁰ accueille les lanceurs d'alerte du monde entier qui ne sont pas protégés par des lois dans leurs pays respectifs ; PubLeaks¹⁵¹ aux Pays-Bas ou la plateforme Pila en France ont pour ambition de les conseiller dans leur stratégie d'alerte, et d'anticiper les risques de représailles.

Cette question de la protection de la liberté d'expression et d'information, c'est également le cheval de bataille de Birgitta Jónsdóttir, membre du Parti pirate et députée du Parlement islandais^c. Elle nous confie son ambition : « Faire de l'Islande tout le contraire d'un paradis fiscal ; un paradis pour les journalistes du monde entier et leurs sources, les bloggeurs et les lanceurs d'alerte, et tous les militants de la liberté d'expression¹⁵². » Elle a donc invité des activistes et des experts du monde entier à contribuer à l'élaboration d'une législation unique en la matière : l'Initiative islandaise pour la modernisation des médias (Icelandic Modern Media Initiative), adoptée à l'unanimité en juin 2010. Dans la foulée de l'adoption de la loi, la député pirate a fondé l'IMMI (International Modern Media Institute) afin de réunir, étudier et promouvoir les meilleures lois relatives à la liberté d'information et d'expression. Selon Birgitta Jónsdóttir, « ce qu'il faut, c'est ouvrir toutes les fenêtres pour permettre aux gens de comprendre comment ça marche à l'intérieur du Parlement et des institutions, qui prend les décisions et qui y contribue. Si de telles informations avaient été sur la place publique avant la crise financière, nous aurions sans doute pu éviter certaines dérives. Je ne pense pas que la transparence soit en soi la réponse automatique à la corruption, étant donné que la tentation de tordre les règles est toujours forte, mais plus il y a de transparence, plus nombreux sont les yeux qui peuvent veiller au bon fonctionnement de la démocratie ». C'est donc une responsabilité collective de surveillance du pouvoir qu'il faut instaurer !

Ouvrir les données. Depuis quelques années, l'avènement de l'*open data* (libération des données) permet la publication sous format numérique et ouvert (librement reproductible et réutilisable^d) des données produites ou utilisées par l'État, les administrations et les collectivités locales. Derrière ce jargon anglo-saxon se cachent des réalités bien concrètes, qui concernent tout le monde : la mise à disposition de tous des budgets ou des comptes de l'État

et des collectivités locales, des données brutes sur le logement ou des relevés sur la qualité de l'eau ou la pollution atmosphérique, etc. Autrement dit, il s'agit de faire en sorte que les chiffres et les statistiques sur lesquels se fonde l'action publique ne soient plus aux mains de quelques élites, mais partagés avec la multitude des citoyens.

Pour accompagner ce mouvement, l'État français a créé en 2012 la mission Etalab qui gère en particulier la plateforme <data.gouv.fr> afin de publier l'ensemble des données publiques. Avant toute chose, il s'agit d'ouvrir les données à des fins de réutilisation immédiate par l'administration. « Grâce à la plateforme <data.gouv.fr>, les données circulent mieux entre administrations : un ministère peut plus aisément utiliser des données produites par un autre ministère, et ainsi bâtir autrement ses décisions, et remplir plus efficacement sa mission de service public¹⁵³ », témoigne Laure Lucchesi, directrice d'Etalab. Une autre promesse de l'*open data*, peut-être la plus exaltante, est celle d'un pouvoir d'agir renforcé des citoyens. En effet, les individus, les associations ou les startups peuvent croiser les données ouvertes pour proposer des projets innovants. Selon Nicolas Patte, l'un des pionniers de l'*open data*, « la libération des données permet tout d'un coup de développer des services à la personne exceptionnels et de créer des externalités positives complémentaires au service public¹⁵⁴ ». Handimap¹⁵⁵, par exemple, est un site qui présente les itinéraires accessibles aux personnes à mobilité réduite à partir des données publiques d'accessibilité (voirie, stations, lignes de transport...). L'ouverture des données permet enfin – comme nous le verrons un peu plus loin – à chacun de décrypter les choix des gouvernants, d'enrichir l'expertise publique de la créativité citoyenne et d'une expertise contradictoire.

Il ne faudrait toutefois pas tomber dans l'écueil qui ferait en soi de l'*open data* l'alpha et l'oméga d'un nouveau pouvoir citoyen : « comme si la mise à disposition volontaire de données publiques produites, sélectionnées et travaillées par les institutions pouvait donner automatiquement du pouvoir aux citoyens sans qu'il ne soit nécessaire d'interroger les conditions d'appropriation de ces informations¹⁵⁶ », mettent en garde les spécialistes Samuel Goëta et Clément Mabi. En réalité, pour que l'*open data* devienne un accélérateur démocratique, il faut que ces données soient reprises en main par des communautés civiques actives.

La vigie citoyenne

Selon Pierre Rosanvallon, « veiller, être en état d’alerte, être sur ses gardes sont des attributs essentiels de la citoyenneté¹⁵⁷ ». Le regard critique et la vigilance des citoyens vis-à-vis de ceux qui sont au pouvoir ont ainsi toujours été des piliers de la démocratie.

Contrôler l’action des représentants. Les citoyens, en démocratie, ne devraient-ils pas être en mesure de contrôler l’action de leurs représentants ? Pour cela, encore faut-il avoir accès à toute l’information sur l’activité des élus. Regards citoyens, un collectif créé en 2009, se donne ainsi comme ambition de « créer une boîte à outils utilisable par tous les citoyens à partir des données publiques ouvertes¹⁵⁸ », expliquent Tangui Morlier et Benjamin Ooghe-Tabanou, deux des fondateurs (qui ne prennent jamais la parole seuls, pour « éviter la personnalisation du collectif »). « Pendant longtemps, rappelle Tangui Morlier, il fallait sept clics sur le site de l’Assemblée nationale simplement pour savoir qui est le parlementaire de sa circonscription. Et les informations proposées par le site institutionnel ne permettent pas vraiment de savoir quelle est l’action réelle de son parlementaire. » Regards citoyens a donc lancé deux sites – <NosDéputés.fr> et <NosSénateurs.fr>^e – pour décrypter de manière fine l’activité des parlementaires. Graphiques à l’appui, la plateforme offre aux citoyens de nouveaux outils pour comprendre et analyser le niveau d’activité de leurs parlementaires en fonction de critères comme le nombre de questions écrites rédigées, les amendements déposés, les interventions en hémicycle ou

encore les sujets des rapports produits. Le collectif a longuement réfléchi aux indicateurs les plus pertinents afin d'éviter de réduire de manière caricaturale le travail parlementaire à la présence des députés dans l'hémicycle. Dans le même état d'esprit, le site Questionnez-vos-élus¹⁵⁹ est une plateforme qui permet aux citoyens d'interroger directement leurs représentants et de partager les réponses avec l'ensemble de la communauté.

En collaboration avec le Médialab de Sciences Po Paris, Regards citoyens a également développé le site LaFabriqueDeLaLoi.fr, afin de comprendre de l'intérieur la manière dont est construite la loi à chaque étape et de répondre à l'épineuse question « les parlementaires font-ils vraiment la loi ? »¹⁶⁰. Le site permet de consulter la chronologie de la navette parlementaire, de suivre les modifications votées à chaque étape ou encore de comparer les amendements déposés par les parlementaires. Dans certains pays, dont le régime démocratique est encore jeune, la transparence de l'activité parlementaire est un enjeu majeur. C'est le cas de la Tunisie : suite à la révolution de 2011, l'association Albawsala¹⁶¹ (« la boussole ») a lancé une plateforme qui veille sur les travaux du Parlement tunisien, pour permettre aux citoyens d'éviter des dérives et de prévenir d'éventuelles lois liberticides. Les membres d'Albawsala retransmettent en direct les débats qui se tiennent dans l'hémicycle. Ils n'hésitent pas non plus à mentionner les retards et les absences de députés.

Si la création de ce genre de plateformes a d'abord été reçue fraîchement par certains députés qui dénonçaient une forme de voyeurisme, Regards citoyens a fini par s'imposer comme une référence pour les parlementaires eux-mêmes. « En réalité, notre démarche est aujourd'hui appréciée et défendue par la grande majorité des parlementaires, qui sont ravis que la réalité de leur travail de fond soit révélée au grand jour. Ils comprennent que la transparence peut aussi être une force pour renforcer leur légitimité et éviter le “tous pourris”^f délétère¹⁶² », précise Benjamin Ooghe-Tabanou.

La vigilance vis-à-vis des élus s'étend à leur probité. C'est suite au scandale Cahuzac, en 2013, qu'a été créée en France la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique^g et qu'ont été prises une série de mesures pressant les élus de rendre publiques leurs déclarations de patrimoine d'une part et d'intérêts d'autre part (c'est-à-dire leurs activités extra-parlementaires, telles que d'autres mandats, la participation à un cabinet d'expertise ou

d'avocats, les rémunérations extérieures, etc.). Seul hic : les déclarations, manuscrites, sont inaccessibles aux citoyens, d'autant plus que certains élus s'autorisent une certaine liberté avec la calligraphie pour rendre leurs déclarations quasiment illisibles. Regards citoyens a donc supervisé la numérisation collaborative des données (téléchargeables librement) relatives aux déclarations d'intérêts, des parlementaires. À travers l'organisation d'une « chasse au trésor » (comprendre : une chasse aux données), près de 8 000 volontaires se sont appliqués à décrypter les déclarations des sénateurs et des députés et à les retranscrire sur le site. En dix jours seulement, Regards citoyens a ainsi pu livrer des données exploitables de grande qualité permettant à chacun d'évaluer les possibles risques de conflits d'intérêts, dans le cas où certaines activités des représentants pourraient altérer leur jugement au service de l'intérêt général.

Réveiller l'expertise citoyenne. Les citoyens peuvent aussi réaliser un certain nombre d'actions pour éclairer un sujet d'une contre-expertise nouvelle. Par exemple, le site <NosFinancesLocales.fr> présente les données comptables des communes françaises stockées sur <NosDonnées.fr>, en les rendant accessibles à travers une douzaine de cartes. Le site permet notamment de comparer les données d'une ville avec les moyennes en France. Selon Benjamin Ooghe-Tabanou, « dans le schéma traditionnel, c'est à l'opposition qu'il revient de jouer ce rôle d'audit et de contre-expertise du budget et des finances publiques. Mais, dans la réalité, elle joue rarement son rôle, soit parce que les informations ne lui sont pas communiquées, soit parce qu'elle est reléguée à un rôle d'agitateur et de détracteur. Il est donc primordial que les informations soient mises sur la place publique de manière compréhensible. Il y a des milliers de citoyens qui sont prêts à s'en saisir¹⁶³ ». Ailleurs dans le monde, la Fondation Civio¹⁶⁴, en Espagne, ou l'ONG Ciudadano Inteligente¹⁶⁵, au Chili, font un travail similaire afin de soumettre à l'interprétation de tous les données qui fondent la décision publique.

Cette contre-expertise citoyenne peut être accompagnée par une nouvelle forme de journalisme. À l'instar des Décodeurs¹⁶⁶ (sur le site du journal *Le Monde*), des DataMatch¹⁶⁷ ou du Datablog¹⁶⁸ du quotidien britannique *The Guardian*, certains journalistes commencent à décrypter les données pour

éclairer l'actualité d'une lumière nouvelle. Ils peuvent s'appuyer sur des logiciels pour établir des liens entre des centaines de milliers de documents, comme l'a fait le journal anglais *The Telegraph* avec les notes de frais des députés britanniques. Ce qui s'appelle aujourd'hui le « datajournalisme » peut permettre de raconter des faits ou des situations complexes avec des graphiques et explications clairs. Citons par exemple les discours spectaculaires de Hans Rosling sur la pauvreté mondiale avec Gapminder¹⁶⁹, visionnés par des millions de personnes à travers le monde, ou encore le travail de David McCandless¹⁷⁰ (« Information is Beautiful¹⁷¹ ») sur la contextualisation des dépenses publiques. Le datajournalisme favorise aussi l'explicitation de l'impact de politiques publiques sur chaque individu, à l'image des budgets interactifs réalisés par la BBC ou le *Financial Times* qui permettent de voir comment le budget affecte chaque citoyen personnellement.

En parallèle, il existe également depuis peu un phénomène qui se développe : celui des « citoyens capteurs ». Ce sont des démarches participatives qui placent les individus au centre de la mesure environnementale. Il s'agit principalement de déployer un réseau social de mesures de pollution à l'endroit où chacun vit et respire, afin de compléter ou de vérifier les mesures officielles. Les citoyens capteurs permettent de proposer une contre-expertise, comme le montre le dispositif Safecast¹⁷², né au Japon après la catastrophe de Fukushima en 2011 pour mesurer la radioactivité et contester les données des pouvoirs publics.

Révéler le lobbying au grand jour. Souvent dénoncés, les lobbys développent une influence grandissante dans nos démocraties. Il n'y a pas moins de 30 000 lobbyistes à Bruxelles, soit autant que le nombre de fonctionnaires de la Commission européenne ! Dans un ouvrage consacré aux « coulisses de l'influence en démocratie », deux lobbyistes de profession tentaient de définir les contours de leur métier : « Le lobbying est une démarche visant à influencer la décision publique ou, plus largement, à assurer la promotion et la défense d'intérêts particuliers auprès des pouvoirs publics¹⁷³. » S'il nous semble normal que le Parlement comme l'exécutif consultent la société civile et puissent rester « connectés » au monde extérieur, le problème vient davantage de la débauche des moyens utilisés par

certains lobbys pour faire passer leurs idées. Surtout, si les lobbys sont un danger pour notre démocratie, c'est en raison de leur opacité. Il est tout à fait inadmissible que les citoyens n'aient aucune information sur les liens qu'entretiennent leurs représentants avec ces professionnels de l'influence. Selon Laurène Bounaud, de Transparency International, « en démocratie, les acteurs du lobbying devraient déclarer leurs porte-voix auditionnés et rendre publics leurs argumentaires déployés auprès des parlementaires afin de soumettre au regard de tous les points de vue qui orientent la décision¹⁷⁴ ». L'association a donc lancé la plateforme Integrity Watch France, une base de données interactive permettant à toutes les organisations de publier leurs positions^h.

Ces démarches volontaires sont intéressantes mais ne suffisent pas. Révéler au grand jour les réseaux d'influence qui peuvent potentiellement avoir un impact sur la fabrication de la loi, voilà l'un des combats essentiels des militants de la transparence. « Ce que nous voulons, déclare Tangui Morlier, c'est faire en sorte que les accès privilégiés ne soient plus de ce monde¹⁷⁵. » En partenariat avec Transparency International, Regards citoyens a engagé un travail original : éplucher les annexes des rapports parlementaires entre 2010 et 2012 qui font mention des personnes auditionnées dans le cadre de la loi, afin de livrer à l'ensemble des citoyens des informations inédites sur les rencontres connues entre députés et acteurs publics et privés. « Près de 4 000 personnes sont venues nous aider à cartographier les influences des cabinets et des lobbyistes privés dans l'élaboration des lois », s'enthousiasme Tangui Morlier. Au total, 1 174 rapports parlementaires ont ainsi été passés en revue, permettant de mettre au jour 9 300 auditions de près de 5 000 organismes, représentés par plus de 16 000 personnes. Un chiffre qui n'a rien à voir avec les quelques 120 représentants d'intérêt inscrits officiellement en mars 2011 au registre de l'Assemblée nationale ! L'étude ne révèle qu'« une partie émergée de l'iceberg des nombreuses formes et voies que prend le lobbying à l'Assemblée nationale¹⁷⁶ », précise Tangui Morlier.

Au niveau européen, d'autres initiatives vont dans le même sens. Julia Reda, membre du Parti pirate allemand et députée européenne, a développé avec son équipe *Lobby Cal*¹⁷⁷, un logiciel *open source* qui permet de retracer l'ensemble des interactions des parlementaires avec les lobbys. Depuis plus

de quinze ans, le groupe de recherche Corporate Europe Observatory¹⁷⁸ réunit des chercheurs et des activistes afin d'exposer et de contester les accès privilégiés dont jouissent les entreprises et leurs groupes de pression dans la politique européenne. L'ONG organise notamment le « Corporate lobby tourⁱ » : une visite guidée à Bruxelles qui permet de prendre conscience que les lobbys ont littéralement colonisé le quartier européen de la capitale belge. De son côté, le logiciel *Lobbyplag*, lancé par des activistes du Web, permet d'identifier les copier-coller entre les plaidoyers des cabinets de lobbying qui tentent d'orienter les décisions des élus et les amendements officiels des députés européens. Le site a permis en particulier de révéler que, concernant la loi relative à la protection des données des citoyens européens, plusieurs députés avaient repris tels quels les arguments d'ebay ou d'Amazon. Par ailleurs, aux États-Unis, le site <Opensecrets.org> (*money and politics*) permet de retracer les liens entre les pouvoirs de l'argent et la politique américaine.

Ouvrir les données consiste donc en un formidable transfert de pouvoir vers les citoyens qui peuvent désormais veiller à ce que les acteurs publics restent au service de l'intérêt général. Pour que ces démarches de vigilance soient accessibles au plus grand nombre, Transparency International a lancé le site <agircontrelacorruption.fr>, un portail d'action citoyenne avec six outils pour agir et permettre à chacun de veiller sur la démocratie : lancer l'alerte, identifier les risques de conflits d'intérêts, encourager les élus à être exemplaires, etc.

Faire entendre sa voix

Dans son discours de 1819, *De la liberté des Anciens comparées à celle des Modernes*, Benjamin Constant rappelle qu'une des composantes essentielles de la citoyenneté est la capacité d'« influencer sur l'administration du gouvernement ». À côté de ces démarches de contrôle et de vigilance citoyenne, il est aujourd'hui possible de mieux « faire entendre sa voix ».

Mieux comprendre pour agir. Pour exercer au mieux un pouvoir d'influence, comprendre les enjeux politiques est essentiel. Jean Massiet a fondé la chaîne YouTube Accropolis : il y commente en direct de manière simple les questions d'actualité au gouvernement chaque mardi et mercredi. Accropolis propose également des vidéos de décryptage de la vie politique. En juin 2016, plusieurs milliers de personnes étaient abonnées à la chaîne, quelques mois seulement après sa création. D'autres acteurs sont en train d'émerger afin de fournir aux citoyens les outils leur permettant de se forger leur propre opinion pour agir, tout en respectant leur autonomie. Ainsi, le journal en ligne *Le Drenche*¹⁷⁹ propose systématiquement deux tribunes sur chaque sujet d'actualité : le pour et le contre. « Nous voulons ainsi permettre aux gens de se forger une opinion, leur opinion », explique son fondateur Florent Guignard¹⁸⁰.

L'association Voxe¹⁸¹ propose quant à elle un « comparateur » collaboratif des programmes des candidats aux élections. Léonor de Roquefeuil, qui la dirige, explique l'ambition du projet : « Il s'agit d'un comparateur qui se veut neutre : nous nous fondons uniquement sur les programmes officiels des

candidats. Voxe souhaite ainsi se débarrasser des “petites phrases” et des interprétations partisans¹⁸². » Sur le site, il suffit de choisir une élection, sélectionner deux candidats et comparer leurs programmes, thématique par thématique. « On prend souvent les gens pour des imbéciles, avec des slogans ou des interprétations à l’emporte-pièce, témoigne Léonor de Roquefeuil. Le pari de Voxe, c’est que les gens sont demandeurs et capables de s’intéresser au fond. Et cela se vérifie puisque près de 3 millions de personnes ont réalisé des comparaisons aux dernières élections présidentielles de 2012. Ce qui représente environ 1,7 millions de visiteurs. » Voxe s’est déployée récemment dans seize pays à travers le monde.

Aujourd’hui, le projet de Voxe va bien plus loin. « Le drame de notre monde politique, c’est que les citoyens se sont laissé convaincre qu’ils étaient illégitimes à prendre part aux discussions », analyse Léonor de Roquefeuil. Il faut donc redonner confiance à chacun dans sa capacité à comprendre, à avoir un avis et à s’engager concrètement dans la vie publique. L’association a donc développé une application, « What the Voxe », qui permet d’informer les citoyens sur les actualités politiques qui les intéressent à travers des infographies explicatives et des points de vue contradictoires. Ensuite, chaque citoyen, en fonction des sujets, peut choisir de se positionner « pour » ou « contre », ou de s’abstenir. Enfin, en fonction de ses réponses, l’application guide le lecteur vers des actions pour soutenir ou dénoncer une actualité politique : envoyer un mail préécrit à une personnalité politique, rejoindre une manifestation, s’engager dans des associations militantes, etc. « À terme, explique Léonor de Roquefeuil, le projet flirtera avec l’intelligence artificielle. Nous voulons créer un véritable agrégateur d’*open data* qui puisse rechercher les données disponibles, les analyser et les partager avec les citoyens en fonction de leurs sujets d’intérêt. Pour leur permettre d’agir ensuite. » Il sera alors possible de constituer des groupes de pression autour de causes communes entre des citoyens ou des organisations qui ne se connaissaient pas *a priori* et qui découvrent qu’elles partagent des buts communs.

Protester en ligne. Le numérique peut permettre d’offrir une « caisse de résonance » aux actions protestataires. Lorsqu’on prend le pouls des réseaux sociaux, les citoyens sont bien moins passifs qu’on ne voudrait le croire^j. Plus

nombreux sont ceux qui prennent la parole dans l'espace public grâce à Internet. Le juriste américain Lawrence Lessig¹⁸³ a bien analysé cette tendance vers un « hacktivism politique » plus spontané qui se constitue en dehors des circuits traditionnels du militantisme syndical, politique et des ONG. Pour lui, ce sont des manifestations spontanées de personnes se positionnant sur un axe « *inside/outside* » et non plus « droite/gauche » et convergeant vers une volonté de justice, de participation réelle et d'innovation.

Dans ce contexte, les plateformes de pétition comme Avaaz, MesOpinions ou encore Change.org connaissent un essor sans précédent. Utilisée par plus de 135 millions de personnes dans 196 pays, Change.org compte aujourd'hui plus de 6 millions d'utilisateurs en France. Les pétitions représentent un mode d'engagement rapide et adapté à une génération – en particulier jeune – qui a l'habitude de donner son avis sur tout ce qu'elle lit, voit et fait. La plateforme favorise une forme de réalisme politique : les campagnes doivent être assez importantes pour avoir du sens et être mobilisatrices, et en même temps suffisamment modestes pour être « gagnables ». En outre, chaque pétition est lancée à partir d'une histoire ou d'un engagement personnel, et concerne des causes accessibles qui touchent les gens au quotidien. Pas besoin d'être une personnalité médiatique ou d'avoir un syndicat derrière soi pour lancer une mobilisation citoyenne réussie sur Internet.

Les plateformes de pétition se font souvent l'écho des débats qui traversent la société. La signature d'une pétition permet aussi de sensibiliser les citoyens à des sujets de transition auxquels ils ne se seraient pas intéressés si cela était passé par la politique traditionnelle. Caroline De Haas, initiatrice de la pétition contre la loi travail en mars 2016 (qui a réuni 1,3 million de signataires, un record en France jusqu'à présent), témoigne : « La pétition est un formidable levier de sensibilisation et de mobilisation des citoyens. Quand on signe une pétition, on a lu son contenu, et il y a un vrai engagement et un soutien pour la cause défendue¹⁸⁴. » Si la plupart des collectifs qui se forment à l'occasion d'une pétition sont généralement évanescents, certains perdurent et donnent lieu à l'émergence de communautés civiques actives. Caroline De Haas nous confie qu'elle a pu « encourager les 1,3 million de signataires à aller manifester contre la loi travail. L'engagement des signataires va au-delà du simple soutien à la cause et ensemble nous pourrions à l'avenir organiser

d'autres formes de mobilisation ». Parfois, « les internautes mobilisés arrivent à obtenir en quelques semaines des changements qui semblaient souvent inatteignables par la politique traditionnelle », témoigne Ben Rattray, le fondateur américain de Change.org¹⁸⁵. Par exemple, en France, une pétition lancée par Arash Derambarsh a permis de faire pression et d'aboutir en février 2016 à une loi contre le gaspillage alimentaire, un sujet sur lequel les parlementaires avaient jusque-là échoué sous l'influence des lobbys de l'agroalimentaire.

Gardons-nous cependant de penser que ces pétitions seraient la panacée pour influencer les décisions publiques. Ces mobilisations ne font pas toujours le poids face aux logiques de la politique traditionnelle. La pétition contre la pêche en eau profonde, qui a réuni près de 900 000 signatures sous la houlette de l'association de défense de l'environnement Bloom, n'a pas pu rivaliser en mars 2016 avec la menace de blocage des ports bretons par les pêcheurs. De même, la pétition de la journaliste d'investigation Élise Lucet contre le secret des affaires, qui a réuni 600 000 signataires en avril 2016, n'a pas empêché le Parlement européen de voter la directive protégeant le « secret des affaires »^k. Si la pétition en ligne représente un contre-pouvoir nécessaire en démocratie, elle est loin d'être un remède miracle. Il s'agit d'un outil qui complète les manifestations traditionnelles, mouvements sociaux, etc., pour permettre aux citoyens de faire irruption dans le débat public.

Réussir à peser quand on est exclu du système. Le politologue américain Robert Dahl propose une belle définition de la démocratie : « C'est l'égale possibilité pour chacun d'influencer la décision¹⁸⁶. » Dans les quartiers populaires, les espaces traditionnels d'organisation et de représentation – comme le mouvement ouvrier qui reposait sur des organisations syndicales fortes – ont progressivement disparu. De nombreux sociologues¹⁸⁷ ont analysé l'éclatement des classes populaires et l'affaiblissement de leurs possibilités d'expression et de mobilisation. Dès lors est-il possible que ceux qui sont traditionnellement exclus du système puissent peser et faire valoir leurs droits ?

Le *community organizing*, forme de mobilisation « par le bas », offre selon nous une réponse crédible à ces enjeux. Encore peu connu en France, ce mouvement est né dans les années 1940 aux États-Unis : en 1939, le

sociologue et écrivain Saul Alinsky pose les bases de la démarche en créant la première *community organization* dans le quartier pauvre de Back of the Yards à Chicago. Considérant la démocratie comme le lieu d'expression de rapports de forces, le sociologue affirme que le pouvoir des gens qui n'en ont pas, c'est leur nombre. C'est donc en donnant aux habitants du quartier les moyens de s'organiser, de définir leur propre agenda et d'interpeller les élites locales afin de négocier des solutions concrètes aux problèmes vécus qu'il sera possible de défendre leurs intérêts. Cette expérience du refus de la dépendance du bon vouloir de l'autre est au fondement de l'action auprès des populations défavorisées d'une organisation comme ATD Quart Monde. Depuis la fin des années 1950, témoigne Bruno Tardieu, « toute l'action d'ATD Quart Monde consiste à se battre pour permettre aux plus démunis de contribuer¹⁸⁸ ».

À Grenoble, depuis 2010, l'Alliance citoyenne vise à « aider les gens à devenir leur propre porte-parole et à rendre audible la voix des laissés-pour-compte¹⁸⁹ », comme le souligne l'un des administrateurs de l'organisation, Djillali Khedim. Pauline Diaz, salariée de l'Alliance, nous explique qu'elle utilise souvent la « métaphore du bus » pour parler des différentes formes de démocratie qui existent. « Imaginons que la société soit comme un bus rempli de gens qui veulent aller ensemble quelque part. Il faut d'abord désigner parmi les passagers un chauffeur : c'est la représentation. De temps en temps il se retourne pour solliciter les passagers et aménager au mieux leur trajet : “Voulez-vous la radio ? La clim ?” C'est la démocratie participative. Le problème, c'est que ce sont toujours ceux du premier rang qui entendent la question et répondent. La démocratie d'interpellation répond à la question suivante : comment faire pour que les gens qui sont à l'arrière du bus, qui font aussi partie de la société, puissent interpeller le chauffeur et avoir les moyens d'agir sur la trajectoire¹⁹⁰ ? » Cette « démocratie d'interpellation » constitue l'un des contreforts essentiels de la démocratie, à côté de la représentation et de la participation.

L'action de l'Alliance citoyenne repose sur quelques fondements pragmatiques. Le premier est le relationnel : il s'agit d'aider à sortir d'une forme d'isolement. En amont, les organisateurs salariés de l'Alliance – appelés « tisseurs de colère » – mènent donc une « campagne d'écoute » auprès des habitants. À travers des entretiens « *one-to-one* » (des rencontres

en tête-à-tête), les organisateurs encouragent les habitants à exprimer leurs problèmes concrets, à partir desquels il est possible d'identifier des revendications collectives. « Sans cet accompagnement, les habitants peuvent avoir le réflexe de s'autocensurer, jugeant souvent leurs revendications particulières comme illégitimes ou inappropriées », témoigne Pauline Diaz. L'Alliance cherche ensuite à tisser des relations entre les individus, et encourage les coopérations entre des « communautés » prêtes à s'allier, telles que les syndicats, les associations, les écoles, les centres de loisirs ou les lieux de culte. La sociologue Hélène Balazard rappelle néanmoins le rôle essentiel qu'ont les « organisateurs » salariés de l'Alliance citoyenne. Ils « facilitent ce passage à l'action collective, dans un rôle à la croisée de celui du syndicaliste et de l'agent de développement local¹⁹¹ ». À cet égard, il y a un équilibre subtil à maintenir pour que cette répartition des tâches entre organisateurs et habitants laisse bien à ces derniers le choix de se mobiliser sur les causes qui les préoccupent au premier chef. C'est à cette condition que le *community organizing* continuera à « développer le pouvoir de ceux qui en ont le moins¹⁹² ».

Le deuxième pilier de l'action de l'Alliance est l'efficacité : « C'est parce qu'on a intérêt à faire quelque chose ensemble et qu'on a la possibilité de gagner que l'on sortira de chez soi¹⁹³ », précise Hélène Balazard. La désignation d'une « cible » à atteindre est essentielle. Cette cible doit disposer d'un pouvoir spécifique (élu, dirigeant d'une entreprise locale, haut fonctionnaire, etc.) à même de répondre aux intérêts des habitants. L'Alliance citoyenne accompagne les habitants en élaborant avec eux une stratégie spécifique (définition des moyens de pression par l'action directe non violente, négociation, etc.) pour agir de manière adaptée. L'enjeu est d'établir un rapport de forces non violent et pacifique afin d'arriver à la négociation pour transformer les choses.

L'Alliance citoyenne compte déjà plusieurs victoires à son actif. « À Grenoble, en 2012, deux classes de l'école des Buttes s'étaient écroulées suite à un incendie, et la mairie avait décidé de répartir les enfants dans d'autres écoles de la ville », se souvient Pauline Diaz. « Les parents ont proposé d'installer des classes préfabriquées dans la cour mais la mairie a refusé, prétextant que c'était trop cher. Nous avons organisé une campagne : à force d'enquêtes (les parents ont par exemple appelé des entreprises de

préfabriqués pour connaître les prix ; ont vérifié avec des juristes les conditions des appels d'offres publics) et d'actions publiques (l'occupation non violente de la mairie), les parents ont obtenu la reconstruction de l'école, initialement non prévue dans le budget de la ville. » Au moyen d'actions similaires, des associations d'étudiants étrangers se sont alliées avec d'autres groupes d'étudiants pour mener une campagne pendant deux ans afin d'obtenir de la préfecture et de l'université un aménagement et une simplification de leurs démarches administratives. Ailleurs, des locataires ont par exemple négocié avec leur bailleur social un système des plaintes plus efficace.

Hélas, cette démocratie d'interpellation est encore trop peu reconnue et organisée en France. Et encore moins financée. C'est pour répondre à ces enjeux que Mohamed Mehmache¹ a cofondé la coordination nationale « Pas sans nous », une forme de syndicat des quartiers populaires qui s'est constitué en septembre 2014. Selon lui, « il est hors de question que la vie de ces quartiers soit en dehors du débat politique. La banlieue n'est pas un réservoir de coupables, elle est peut-être au contraire une partie de la solution. À condition qu'elle soit invitée autour de la table¹⁹⁴ ». Le collectif milite pour la constitution d'un fonds pour le droit d'interpellation citoyenne^m et mène une campagne afin de convaincre les pouvoirs publics de le doter de 5 % du montant total de l'argent public consacré au fonctionnement de la démocratie représentative (réserves parlementaires, financement des partis, etc.).

Le numérique à la rescousse des « sans voix ». Au Brésil, l'équipe de l'association MeuRio a fait le pari d'utiliser le numérique pour développer une palette d'outils et d'applications au service des habitants des favelas de la ville de Rio de Janeiro. Alessandra Orofino, fondatrice du projet, explique sa motivation initiale : « C'est à nous de décider si nous voulons des écoles ou des parkings, des projets de recyclage ou des chantiers de construction, des autos ou des bus, de la solitude ou de la solidarité. Et nous devons avoir les moyens de le faire savoir¹⁹⁵. » Selon elle, les technologies numériques peuvent faciliter l'organisation de l'occupation de l'espace public, la façon dont les gens communiquent ou se mobilisent ensemble et leur capacité à interpeller les élus de leur ville. L'association, créée fin 2011, propose donc aux habitants de Rio de devenir de potentiels lanceurs d'alerte et met à leur

disposition des outils adaptés et innovants pour agir efficacement. Grâce à MeuRio, la mobilisation prend une forme individuelle et collective et souvent originale.

Ainsi, en 2012, une école des quartiers populaires réputée pour son excellence est menacée de démolition par un projet de construction d'un parking en prévision de la Coupe du monde de football. Avec des parents qui travaillent durant la journée et des enfants âgés de moins de douze ans, il était impossible d'envisager d'occuper les lieux : il fallait inventer des modes de mobilisation adaptés. En quelques semaines, l'équipe de MeuRio construit un nouvel outil, à la fois simple et particulièrement astucieux pour soutenir la mobilisation des élèves et de leurs parents. Une webcam, positionnée sur le toit d'un couple de voisins retraités, permet de surveiller l'école en permanence. Les images sont retransmises sur Internet et n'importe quel membre de la communauté peut lancer l'alerte, de jour comme de nuit, en réaction à toute tentative de démolition ou de fermeture par les autorités. Un SMS est automatiquement envoyé à plus de 17 000 « veilleurs bénévoles » ayant accepté de laisser leurs coordonnées et de se rendre sur place en cas d'alerte. « Cette mobilisation a réussi puisque les autorités ont reculé et que l'école n'a pas été démolie. Cette expérience montre qu'il est possible de changer radicalement le coût d'entrée de la mobilisation politique. Plus besoin d'être un habitué des manifestations ni un privilégié de l'information politique pour s'engager pour sa ville¹⁹⁶ », témoigne Alessandra Orofino. Aujourd'hui, un jeune de Rio sur quinze est membre du réseau MeuRio qui réunit plus de 200 000 Cariocas. Ce modèle est en train d'être exporté dans vingt-cinq villes brésiliennes pour former un véritable contre-pouvoir citoyen, regroupées dans le réseau « Our Cities Network »¹⁹⁷.

Ces différentes initiatives sont autant de nouvelles armes pour permettre aux citoyens d'exercer une citoyenneté active et de limiter l'absolutisme des gouvernants. Elles permettent le développement de capacités d'agir individuelles et collectives. Néanmoins, Alessandra Orofino relativise l'existence de toute solution miracle : « Nous ne pouvons pas rester dans notre bulle collaborative et penser que nous allons sauver le monde, juste parce que nous produisons et partageons d'une nouvelle façon. Ce n'est pas la technologie qui nous sauvera, mais bien une modification profonde des rapports de forces et des mécanismes du pouvoir politique¹⁹⁸. »

Notes

a. Par exemple, le 1^{er} amendement, datant de 1791, de la Constitution américaine de 1787 dispose que « le Congrès ne fera aucune loi portant atteinte à la liberté d'expression ». Et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 indique que « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». L'indépendance et la pluralité doivent donc être au cœur des pratiques médiatiques.

b. Laurene Bounaud, responsable du plaidoyer à Transparency International, nous précise que « la France n'accorde toujours pas de statut global et protecteur pour le lanceur d'alerte. Seules quelques dispositions disparates – parfois contraires – dans des lois différentes encadrent l'alerte citoyenne » (entretien, Paris, mars 2016). La loi Sapin de 2016 se contente d'ajouter au millefeuille législatif sans créer un statut unique du lanceur d'alerte.

c. Voir chapitre 3.

d. Les utilisateurs des données ont pour seule obligation d'indiquer la source et de faire connaître les contributions apportées aux données, dans une logique de « bien commun ».

e. Notons que tous les projets de Regards citoyens sont sous forme de logiciels libres. Selon les fondateurs, « c'est un garde-fou nécessaire et incontournable lorsqu'on défend la transparence démocratique. N'importe qui peut examiner notre code source, proposer des améliorations et remettre en cause nos choix de développement, qui impactent nécessairement la façon dont les données sont présentées ».

f. Rappelons que l'indice de Transparency International qui classe les pays en fonction du degré de corruption perçue place la France en 23^e position, derrière l'Uruguay ou encore le Qatar ! Ce sentiment du « tous pourris » est un danger pour notre démocratie : il alimente un populisme destructeur. Il est dû à de nombreuses causes, mais tout particulièrement au sentiment que certains élus sont empêtrés dans des conflits d'intérêts. Et cela rejaillit négativement sur toute la classe politique.

g. Dans son (passionnant) ouvrage *Plaidoyer pour un contre-lobbying citoyen* (op. cit.), Benjamin Sourice affirme que « cette nouvelle Haute Autorité marque un bouleversement majeur en instaurant un nouvel équilibre des pouvoirs et la reconnaissance de la transparence comme un droit fondamental [...] ; elle met fin à une longue tradition d'autorégulation des classes dirigeantes françaises ».

h. À la suite de ce travail, les militants de la transparence ont obtenu une première victoire. Depuis 2013, il existe en France un « registre de transparence » qui permet – sur la base du volontariat – à toute personne ou organisme qui influence les députés ou la politique française de s'enregistrer et de déclarer les moyens et sources de financement alloués à son activité de lobbying.

i. Voir aussi la vidéo très instructive « The power of lobbys » sur <corporateeurope.org>, ainsi que la publication *Lobby Planet*, le « guide touristique » des lobbys à Bruxelles, réalisés par l'ONG.

j. Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre l'agora virtuelle pour faire entendre leur voix... souvent de manière spontanée et particulièrement créative ! C'est le cas en 2016 lors de la mobilisation contre le projet de loi travail de Myriam El Khomri, où des centaines d'anonymes se mobilisent sous le hashtag « #OnVautMieuxQueCa ». Ils racontent sur la Toile les absurdités de leur arrivée sur le marché du travail ou leurs conditions de travail qui se détériorent.

k. La directive prétend protéger les entreprises de l'espionnage industriel, mais menace surtout les sources des journalistes et leur capacité d'investigation.

l. Suite au rapport sur la participation dans la politique de la ville qu'il a corédigé pour le ministère de la Ville en 2013.

m. Et, pour s'assurer que ce fonds atteint son but, il devra inclure de manière majoritaire dans sa gouvernance les premiers concernés, les personnes les plus éloignées du débat public et des lieux de pouvoir.

5

(Re)prendre le pouvoir sur son territoire

« Être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. »

Antoine de SAINT-EXUPÉRY,
Terre des hommes, 1972.

Être acteur de son territoire : voilà le cœur vibrant de la démocratie. Car cette dernière prend racine et s'épanouit là où les gens vivent, travaillent et grandissent ; là où ils se connaissent et se reconnaissent et peuvent entreprendre ensemble pour construire l'avenir. À rebours de l'idée reçue que la politique est devenue l'art de l'impossible, nous sommes allés à la découverte de territoires pionniers, où s'inventent des utopies concrètes et où les habitants sont amenés à reprendre en main leur destinée.

Décider des orientations de son territoire

Les discours sur la démocratie participative ont le vent en poupe. Ces dernières années, les dispositifs visant à associer les citoyens aux décisions publiques au niveau local se sont multipliés : conseils de quartier (depuis la loi de 2002 dans les villes de plus de 80 000 habitants), conseils citoyens (dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville depuis la loi de 2014), conseils de développement... Avec la création en 1995 de la Commission nationale du débat public, le recours aux citoyens se multiplie lors de grands projets d'aménagement présentant de forts enjeux environnementaux^a. La palette des dispositifs participatifs est bien fournie.

Néanmoins, comme le souligne le chercheur Guillaume Gourgues²⁰⁰, il s'agit avant tout d'une offre institutionnelle de participation, octroyée par le haut. Trop souvent, cela se limite à un consensus de façade, donnant lieu à une « technocratie de la participation », sans véritable vision politique ni remise en cause de l'équilibre des rapports de forces. Jean-François Caron, le maire de Loos-en-Gohelle, en veut à ceux qui ont « laissé croire qu'il suffisait de réunir des gens et de remplir des cahiers de doléances pour faire de la démocratie participative. C'est l'opposé de ce qu'est la participation, qui ne peut s'inscrire que dans un principe de responsabilisation des acteurs. Sinon, on accentue ce sentiment de consommer de l'action publique comme on consomme dans les grandes surfaces²⁰¹ ». Sa commune a ainsi mis en place une démarche de concertation et de coproduction systématique, quel que soit le thème ou le projet traité. L'ensemble de la population est régulièrement invitée soit à participer à l'élaboration des projets communaux (comités de

pilotage), soit à s'exprimer (réunions publiques, questionnaires). Pour appuyer la démarche, un espace collaboratif citoyen en ligne, une télé participative (Loos TV) et un service d'échange local (SEL) ont également été instaurés.

D'autres expériences originales dans lesquelles nous nous sommes immergées – à Paris, Grenoble ou Madrid, par exemple – vont au-delà du « prêt-à-penser » de la participation. Dans ces territoires, il s'agit à chaque fois de retrouver le goût de l'expérimentation et de la prise de risque pour sortir la participation de sa torpeur et transférer aux habitants un véritable pouvoir de décision.

Paris : tenir les cordons de la bourse. Et s'il était possible aux habitants d'imposer directement leurs directives en matière d'investissement pour leur territoire ? C'est la promesse des « budgets participatifs », qui peuvent constituer l'un des fondements de la reconquête politique du pouvoir d'agir des citoyens. Car si le vote du budget peut paraître technique, c'est en réalité une question éminemment politique. Répartir les richesses, décider des priorités, orienter les ressources vers certains quartiers : c'est bien souvent au cœur des questions budgétaires que se jouent les décisions engageantes pour le territoire.

La première expérience emblématique de budget participatif remonte à la fin des années 1980, à Porto Alegre au Brésil. Le Parti des travailleurs, de concert avec les associations de quartier, conçoit alors un dispositif de contrôle populaire du budget d'investissement municipal. À travers un système d'assemblées locales et de délégués par quartier, les 1,3 million d'habitants décident des priorités d'investissement et de l'allocation du budget. Le dispositif articule différents mécanismes : au cours d'assemblées plénières thématiques et sectorielles, les habitants déterminent les grandes priorités d'investissement. Puis des délégués élus (sur la base d'un délégué pour dix citoyens, pendant un an) établissent les besoins précis du quartier et élaborent les projets à mettre en œuvre. Ils siègent au conseil du budget participatif (COP) qui finalise le budget, validé par la chambre des représentants de Porto Alegre^b. Au tournant des années 2000, la dynamique s'est développée dans de nombreuses villes d'Amérique latine (en Équateur, au Pérou, en Argentine), puis en Europe (Espagne, Portugal, Italie, Suède,

Royaume-Uni...), et même en Afrique (Cameroun) et en Asie. D'après le dernier recensement réalisé, le chercheur brésilien Osmany Porto de Oliveira²⁰² estime que ce dispositif est présent dans environ 2 800 municipalités dans le monde.

Le fait que la Ville de Paris ait fait le choix d'introduire un budget participatif depuis 2015 est un événement en soi : c'est selon nous un signal fort qu'une capitale importante s'engage sur cette voie. D'autant que les montants consacrés ne sont pas anodins. Sur la période 2014-2020, 5 % du budget d'investissement de la capitale (soit un total de 500 millions d'euros) sont aux mains des Parisiens^c. Chacun – à titre individuel ou au nom d'une association – peut déposer en ligne²⁰³ une proposition d'investissement pour son arrondissement, son quartier ou même son école. Seuls critères à prendre en compte : les propositions doivent être d'intérêt général, bénéficier à l'ensemble des habitants de la zone concernée et entrer dans le champ de compétences de Paris.

Lors de l'édition 2015, ce sont plus de 5 115 propositions qui ont été déposées sur la plateforme. 197 projets ont finalement été retenus par les Parisiens, tels que la création de murs végétalisés, l'aménagement d'espaces de *coworking* pour les étudiants ou encore l'installation de « déchetteries miniatures remorquables » pour faciliter le tri à Paris. Alice Guibert, conseillère « démocratie locale, participation citoyenne et budget participatif » à la mairie de Paris, témoigne : « Nous ne nous attendions pas à un tel engouement. Cela prouve que lorsqu'on crée les outils et les conditions de la participation, les gens sont au rendez-vous²⁰⁴ ! » Pour le budget 2016, afin d'éviter les doublons, la municipalité a encouragé les habitants à participer à des ateliers thématiques leur permettant de discuter des projets, de mutualiser et combiner leurs idées afin de renforcer la dimension collective et délibérative du budget. Pour compléter le dispositif, des jeunes recrutés en service civique ont pour mission de sensibiliser les habitants et de les accompagner dans la formulation et le dépôt en ligne de leur projet. « Ces efforts ont payé, car on constate que les projets sont plus construits²⁰⁵ », témoigne Pauline Véron, adjointe en charge de la participation citoyenne. « Ils sont aussi davantage dans les clous de ce que la mairie est en capacité de faire en termes d'investissement. » Après une analyse de la faisabilité technique des projets par les services de la Ville, une commission composée

d'élus et de citoyens tirés au sort arrête la liste définitive des projets. Ils sont finalement soumis au vote des Parisiens, sur la plateforme, ou dans des urnes mobiles installées dans les quartiers.

La mise en place d'un budget participatif offre aux habitants d'autres espaces d'engagement, à côté du vote. Cela permet de « se tourner vers ceux qui sont parfois éloignés des institutions – comme les jeunes, les habitants des quartiers populaires ou encore les étrangers », souligne Pauline Véron. Les équipes de la Ville de Paris cherchent la meilleure manière de toucher les habitants au-delà d'un cercle de citoyens intégrés des quartiers favorisés de la capitale. C'est loin d'être évident. Néanmoins, dès à présent, la démarche du budget participatif présente un intérêt « pédagogique » pour les habitants. « Les Parisiens sont amenés à s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, à s'interroger sur les frontières de l'intérêt général et à comprendre le fonctionnement et les contraintes techniques, juridiques et financières de la collectivité », précise encore l'élue.

Il ne faudrait cependant pas idéaliser les budgets participatifs. À l'heure où ces expériences commencent à se diffuser dans le monde^d, le risque est de tomber dans un « gadget participatif » répondant principalement à une opération de communication politique. Comment faire du budget participatif un véritable outil au service du pouvoir d'agir des personnes ? D'une part, il nous semble essentiel d'associer les habitants à la définition des règles du jeu, telles que l'importance du montant « cédé » à la démocratie directe, la répartition des enveloppes selon les quartiers, les étapes de la sélection des projets ou encore l'implication des habitants dans la réalisation des projets à l'issue du vote. Ce qui est encore trop rarement le cas dans les initiatives européennes. D'autre part, pour que les budgets participatifs ne deviennent pas un simple dispositif « technique » mais qu'ils améliorent bien le vivre ensemble, il est primordial de préserver une exigence de justice sociale et de solidarité entre les habitants. Le chercheur Loïc Blondiaux remarque qu'« il manque le plus souvent aux expériences [françaises] l'ambition égalitaire et redistributive qui caractérise certains exemples latino-américains²⁰⁶ ». C'est à cette tâche que doivent s'atteler les expériences actuelles et futures pour faire du développement des budgets participatifs un mouvement de fond au service d'un pouvoir de décision renouvelé des habitants.

Grenoble : inventer de nouveaux mécanismes de démocratie locale.

Comment imaginer un écosystème plus large permettant de partager le pouvoir de décision avec les habitants ? De ce point de vue, l'exemple grenoblois est un laboratoire intéressant. La nouvelle équipe municipale arrivée au pouvoir en 2014, conduite par Éric Piolle et issue d'un rassemblement d'Europe Écologie-Les Verts et d'acteurs de la société civile, a fait explicitement de la question du « pouvoir citoyen » un axe central de sa campagne. Le maire témoigne : « Nous souhaitons construire à Grenoble une ville démocratique. L'enjeu est donc d'élaborer des mécanismes qui permettent réellement de partager le pouvoir avec les citoyens, afin de sortir du climat de défiance, et passer d'une démocratie de l'affrontement à davantage de collaboration avec les habitants²⁰⁷. » Selon Pascal Clouaire, adjoint au maire en charge de la participation citoyenne, « Grenoble est une ville en transition économique et écologique. Mais pour y parvenir c'est aussi la transition démocratique qu'il faut gagner. Car les changements qui vont être nécessaires pour s'adapter aux mutations, nous devons les faire tous ensemble, y compris avec ceux qui ne sont pas d'accord, ou ceux qui sont en retrait²⁰⁸ ». Selon lui, l'ambition est donc également, d'« aller chercher ceux qui disent “ce n'est pas pour nous”, ceux qui sont le plus éloignés de la pratique politique. Il s'agit évidemment des gens en rupture sociale, mais aussi de gens très insérés (les cadres par exemple), qui sont néanmoins des citoyens passifs ».

Comme le souligne Yves Sintomer, quand bien même « la participation citoyenne ne se décrète pas, elle peut être stimulée par des dispositifs institutionnels²⁰⁹ ». Les Assises citoyennes organisées en novembre 2014 et en janvier 2016 (ayant réuni plus de 600 personnes, élus et habitants) ont ouvert des pistes pour accompagner les habitants vers un réinvestissement progressif dans la vie publique. Au-delà de la mise en œuvre d'un budget participatif (800 000 euros en 2016), Grenoble a mis sur pied un format original de « conseils citoyens indépendants » dans chacun des quartiers de la ville. Composés de quarante citoyens (vingt citoyens volontaires et vingt citoyens sélectionnés par tirage au sort), ils ont le pouvoir d'interpeller le maire en posant une question en conseil municipal au même titre que l'opposition, et de proposer des projets pour leurs quartiers.

Mais l'innovation qui nous semble la plus remarquable pour rééquilibrer le pouvoir entre les élus et les habitants est le « dispositif d'interpellation et votation citoyenne²¹⁰ ». Cette expérimentation, unique en France, crée un canal de décision direct pour les habitants. Concrètement, les Grenoblois peuvent lancer une pétition pour orienter ou faire évoluer l'action municipale. Si elle réunit un minimum de 2 000 signatures et relève bien des compétences de la Ville, la pétition est présentée devant le conseil municipal. « Il n'y a alors pas d'échappatoire pour les élus », explique Pascal Clouaire. Soit le projet est directement approuvé par le conseil municipal et sera mis en œuvre dans les deux ans. Soit l'équipe municipale ne soutient pas la mesure : « par exemple dans le cas où l'objet de la pétition s'opposerait au programme écologique tourné vers la sobriété de l'actuelle majorité grenobloise », illustre l'adjoint. Dans ce cas, la pétition est soumise à l'ensemble des habitants à travers une votation citoyenne organisée une fois par an. Si les porteurs du projet récoltent 20 000 voix (sur une population de plus de 600 000 habitants)^e, alors la proposition est adoptée et doit être mise en œuvre^f. Le nombre de 20 000 voix n'a pas été choisi au hasard. « C'est le socle de la légitimité électorale de l'équipe municipale : il correspond au nombre de voix obtenues au second tour des dernières élections », nous explique Pascal Clouaire. Ainsi, selon lui « si 20 000 Grenoblois se mobilisent, nous devons reconnaître qu'ils ont aussi une légitimité démocratique. Seule la démocratie peut défaire ce que la démocratie a fait ».

La spécificité de ce droit d'interpellation, qui oblige le conseil municipal à se conformer aux décisions prises par les habitants, renverse l'inébranlable légitimité des élus. « Si nous voulons réellement donner du pouvoir d'agir aux habitants, il faut que nous sortions de notre zone de confort », insiste Éric Piolle. « Les représentants traditionnels perdent peut-être un pouvoir de décision immédiat, mais en réalité, nous gagnons collectivement en pouvoir d'agir et de transformation », précise Pascal Clouaire. Ce qui est frappant dans l'expérience grenobloise, c'est la volonté d'expérimenter, de faire évoluer les règles du jeu si nécessaire, et de faire bouger les lignes au sein de l'institution. Pour le maire, « il s'agit de dépoussiérer l'image traditionnelle de la politique : partager le pouvoir avec les habitants et remettre l' élu à sa place, au milieu des citoyens, et le faire tomber de sa tour inaccessible ».

Madrid : parier sur le numérique pour gouverner autrement. Gouverner avec les habitants, c'est également l'ambition de villes comme Barcelone^g et Madrid. Lors des élections municipales du 24 mai 2015, la plateforme d'unité populaire et citoyenne Ahora Madrid (« Madrid Maintenant »), composée de membres de coopératives, d'anciens de la gauche radicale, de hackers ou encore d'écologistes, a propulsé l'ancienne juge Manuela Carmena à la tête de la capitale espagnole. « Lorsque je suis arrivée à la mairie, je me suis interrogée sur ce que cela signifiait d'être maire pour moi, confie cette éternelle indignée. Il me semblait évident que je voulais pouvoir partager l'espace public avec les citoyens, instaurer une gestion transparente. Fondamentalement, je désire être une voisine de plus, qui a l'immense responsabilité d'organiser la gestion des intérêts communs et particuliers²¹¹. » Selon la maire, « l'Internet remet en question le mandat représentatif qui reposait jusque-là en partie sur l'impossibilité technique d'une gestion directe. À partir du moment où les citoyens peuvent s'exprimer de manière beaucoup plus fluide et régulière sur les enjeux publics, cela nous impose de repenser la délégation²¹² ».

Pablo Soto, élu en charge de la participation citoyenne, de la transparence et du gouvernement ouvert, explique : « Le rôle d'un pouvoir politique impliqué est d'appuyer le développement d'outils et de stratégies permettant aux personnes de s'auto-organiser et de se représenter elles-mêmes. Nous n'avons pas oublié le slogan que nous avons scandé avec les Indignés du 15-M : “Ils ne nous représentent pas”^h. Nous n'avons pas la prétention d'être davantage représentatifs que d'autres. En revanche, nous avons l'ambition de nous emparer de l'institution pour construire pendant le mandat qui nous est offert les changements et les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de la “vraie démocratie”, qui repose sur le pouvoir d'agir directement des gens²¹³. »

La nouvelle équipe souhaite construire une nouvelle ossature des relations de pouvoir en s'appuyant fortement sur le numérique. L'équipe a lancé officiellement en avril 2016 le laboratoire de recherche et d'expérimentation DemIC²¹⁴ (« Intelligence collective pour la démocratie »), qui réunit des profils aussi divers que des scientifiques spécialistes de l'intelligence collective dans le monde animal, des développeurs, des entrepreneurs sociaux, des sociologues ou des philosophes qui utilisent les outils

numériques. C'est une des grandes particularités de l'expérience madrilène, qui a amené au pouvoir plusieurs « *geeks* » visionnaires. Madrid s'est en particulier inspirée des actions de la Citizens Foundation²¹⁵, basée à Reykjavik et dirigée par Robert Bjarnason et Gunnar Grímsson²¹⁶. Cette organisation a été précurseur en imaginant l'application collaborative « Your Priorities » utilisée dans plusieurs villes du monde. Selon Miguel Arana, responsable de la participation citoyenne, et compagnon de route de Pablo Soto, « le numérique offre de nouvelles possibilités inédites pour la démocratie locale : organiser des débats à plusieurs milliers, intégrer de nouvelles données à la décision, partager des expériences concrètes et des opinions diverses, construire de la délibération et visualiser en temps réel l'évolution du consensus dans la société²¹⁷ ». « Il s'agit de prendre d'assaut les conceptions standards et les rôles figés de la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui²¹⁸ », témoigne Yago Bermejo Abati, le directeur du projet.

La plateforme en ligne <decide.madrid.es>, développée en *open source*ⁱ, est l'outil principal utilisé. Il s'agit d'un véritable « *hub* » de l'engagement citoyen. Selon Pablo Soto, le développement de la plateforme revient à « ouvrir en grand les portes de Cibeles (l'hôtel de ville) afin que les gens puissent y entrer lorsqu'ils le souhaitent, impulser des débats importants pour la ville, et décider de ce qu'ils souhaitent²¹⁹ ». On y trouve l'ensemble des données produites par l'administration madrilène, un budget participatif (60 millions d'euros en 2016) et un espace de débat ouvert à tous afin de permettre à chacun d'échanger et débattre sur le futur de la ville. Les élus portent une grande attention aux propositions et aux débats sur la plateforme qui permet de voir en direct l'évolution du consensus et du dissensus autour des projets proposés par la Ville et les habitants.

Par ailleurs, <decide.madrid.es> propose des consultations régulières lancées par la mairie et un dispositif d'initiatives citoyennes. Les propositions recueillant sur le site le soutien d'au moins 2 % des habitants de plus de seize ans (soit 54 128 soutiens) doivent être soumises à référendum. « La municipalité s'engage à respecter l'issue des décisions sur la plateforme qui l'emporteront toujours », précise Miguel Arana. Aucune des propositions n'a à ce jour atteint le seuil nécessaire, mais le processus enclenché est encourageant^j.

Fondamentalement, ce qui nous semble intéressant à Madrid, c'est la volonté politique de convertir une ville qui n'avait aucun mécanisme de participation directe en une « référence mondiale de la participation citoyenne²²⁰ », pour reprendre les mots de Pablo Soto.

Saillans : vivre une expérience démocratique

Au-delà des mécanismes de « partage du pouvoir » avec les citoyens – aussi innovants soient-ils –, l'enjeu est aussi celui du développement d'une culture de la citoyenneté active. Comme le remarque justement Jo Spiegel, le maire de Kingersheim, en Alsace, « toutes les activités humaines bénéficient d'espaces dédiés à leur épanouissement. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour cette activité de la délibération, de la participation, de la décision, ces fonctions essentielles de la démocratie qui organisent l'espace public, qui touchent à notre cadre de vie et à notre vie quotidienne, qui confèrent à la question du bien commun et du mieux vivre ensemble²²¹ ? »

À l'instar de Marinaleda²²², village autogéré en Andalousie depuis quarante ans, de Trémargat²²³, en Bretagne, qui explore des manières de vivre alternatives, ou de la petite ville de Loos-en-Gohelle²²⁴, dans le Nord-Pas-de-Calais, véritable laboratoire de la transition écologique, certains territoires en France et dans le monde font office de « poches de créativité » où s'invente un monde meilleur. À chaque fois, l'exigence démocratique est au cœur de ces utopies concrètes. Cela nécessite de repenser les modèles traditionnels de la démocratie locale, souvent freinée par l'inertie administrative et la tendance à la « baronisation » de certains élus locaux qui gardent jalousement leurs prérogatives, et considèrent le peuple incapable de saisir les enjeux essentiels, témoignant ainsi d'une « haine de la démocratie », selon les mots de Jacques Rancière²²⁵.

Parmi les expérimentations récentes, nous nous sommes plus particulièrement immergés dans celle de Saillans, une commune de la Drôme

où depuis 2010 les 1 250 habitants font l'expérience concrète de la démocratie au quotidien. En quelques mois à peine, l'histoire radicale, enthousiaste et foisonnante de ce village a réussi à bousculer les manières de faire de la politique sur un territoire.

Les citoyens à l'assaut de la mairie. L'histoire commence comme une fable. En 2010, le maire de l'époque donne son accord pour l'implantation d'un supermarché en périphérie du village. De nombreux habitants s'opposent à ce projet qui menace le « bien vivre au pays » : il risque en effet de déstabiliser le tissu économique local de Saillans et d'entraîner la fermeture des petits commerces encore nombreux dans la commune. Néanmoins, le maire s'entête à vouloir maintenir son projet, convaincu de sa légitimité à décider puisqu'il a été élu – quand bien même le supermarché n'avait jamais été évoqué dans son programme. David Gourdant, qui a été parmi les premiers à se mobiliser contre le supermarché, témoigne : « Cette histoire m'a fait ouvrir les yeux sur le pouvoir que pouvait avoir un maire. On a appris presque par accident qu'il y avait ce projet qui nous concernait tous²²⁶. » Progressivement, la contestation monte et, face à la fronde, les porteurs du projet préfèrent abandonner celui-ci, au grand dam du maire. Se pose alors la question de savoir que faire de toute l'énergie mobilisée contre le supermarché.

À six mois des élections municipales de 2014, un petit groupe d'habitants a l'idée de lancer une liste collégiale citoyenne face au maire sortant. « Sans trop savoir ce que cela recouvrait précisément, on s'est dit qu'il fallait prendre le contre-pied de la pratique solitaire du pouvoir du maire, pour gérer la commune autrement », explique David Gourdant. Directeur du centre social de Die, un village voisin, Tristan Rechid fait partie du cercle de citoyens actifs pour qui l'enjeu est clair : « On ne va pas seulement parler de démocratie participative, on va la faire ! On explique alors que nous n'avons pas de programme, pas de candidats : la liste, ce sont les habitants et c'est aussi à eux d'établir directement le projet municipal²²⁷. »

Tristan Rechid contribue à l'animation de la campagne et s'inspire des méthodes de l'éducation populaire. Pendant plusieurs semaines, plus de cent personnes réfléchissent à l'avenir de Saillans – soit près de 10 % de la population. Une série de quatre réunions permet aux habitants de déterminer

ensemble les problèmes et les atouts du village, les grandes impulsions prioritaires pour les cinq années à venir et les projets concrets qu'il conviendrait d'entreprendre dans le cadre du mandat si la liste était élue. La dernière réunion est consacrée à la présentation publique du programme. Tout au long de la démarche, l'un des éléments essentiels a été, comme l'exprime Tristan Rechid, de « s'autoriser à rêver. C'est souvent une étape que l'on oublie en politique : imaginer ensemble ce que l'on veut pour notre village. Nous étions bien sûr conscients que tout ne se réaliserait pas, mais cette capacité de projection collective a été déterminante ». En parallèle, quelques groupes de travail sont organisés avec des habitants volontaires pour s'interroger notamment sur ce que sont les compétences traditionnelles de la mairie et ce qu'est la démocratie participative.

Dernière étape : la sélection des personnes qui vont constituer la liste, puisque le choix a été fait de définir un programme avant de déterminer les candidats. Là encore, la démarche est originale : « Nous avons fait un appel à volontaires, explique Tristan Rechid. Pour déterminer collectivement la tête de liste et l'ordre des candidats, la motivation et le temps à consacrer aux affaires de la commune ont été les deux critères. » Le jour de la réunion, Vincent Beillard, qui travaille comme veilleur de nuit, est absent. On le prévient par email qu'il a été choisi pour prendre la tête de la liste.

Résultat : le 23 mars 2014, alors que l'ancien maire pensait être reconduit sans difficultés, la liste citoyenne de Saillans crée la surprise en remportant les élections municipales avec 57 % de votes en sa faveur et une participation de 80 % !

Une nouvelle pratique du pouvoir. Depuis, un vent nouveau souffle sur Saillans. Cette expérience se distingue selon nous par son niveau d'exigence particulièrement élevé. Trois idées fortes ont rassemblé les habitants pendant la campagne, rappelle Sabine Girard, nouvelle élue à Saillans : « La transparence et l'accès de tous à l'information, la collégialité au sein de l'équipe municipale pour éviter que le maire et le premier adjoint n'accaparent le pouvoir, et enfin la participation des citoyens à la gestion de la commune²²⁸. » Portée par la dynamique de la campagne, la nouvelle équipe cherche à incarner une pratique exigeante du pouvoir au quotidien. « On y est allés au culot, s'enthousiasme Sabine Girard, mais portés par une

énergie qui nous dépassait et la conviction que ce que l'on faisait était différent ! Nous n'avions aucune vision précise et préconstruite de ce qu'il fallait faire. Nous étions tous novices en politique. Cela se fait en tâtonnant et nous inventons en marchant. »

Les nouveaux locataires de la mairie ont souhaité à tout prix éviter l'écueil qui érige le maire sur un piédestal et finit par l'isoler une fois au pouvoir. Dans son ouvrage *Le Nouvel Esprit de la démocratie*, Loïc Blondiaux constate que la plupart des élus font « l'apologie du maire et de son sens inné de la démocratie. Cette défense et illustration de la fonction démocratique du maire s'inscrit en France dans une pratique quasi monarchique du pouvoir à l'échelle locale. Cette pratique concentre la quasi-totalité du pouvoir entre les mains du maire, à la fois chef de l'exécutif local et président de l'assemblée délibérative²²⁹ ». Une analyse que confirme empiriquement Vincent Beillard, nouveau maire de Saillans : « Quand on est élu, la fonction fait le personnage. Au début, même les gamins piaillent "Monsieur le maire !". Cela peut être très exaltant, et lorsque l'on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, prendre la grosse tête et vite arrivé²³⁰. »

Pour favoriser un travail d'équipe et répartir le pouvoir de manière plus équilibrée, un binôme maire-première adjointe a été créé. « Je ne voulais pas jouer le rôle de coq, ni de gourou, nous confie Vincent Beillard. Je ne suis pas dans une basse-cour. Mais beaucoup de gens ne veulent parler qu'au maire, persuadés qu'il est le seul à détenir réellement le pouvoir de changer les choses. À chaque réunion, on a donc insisté pour ancrer l'idée que chaque membre du binôme est totalement interchangeable : cela permet d'être plus efficace et c'est un changement de culture qui désacralise l'élu. » Cette idée s'est déclinée pour l'ensemble de l'équipe municipale : les quatorze élus fonctionnent en binôme et se partagent les responsabilités. Comme l'indique David Gourdant, maintenant élu du village, « cela évite de décider seul : on est constamment épaulé par son binôme ».

Pour renforcer la cohésion de l'équipe, une réflexion sur le bon partage des indemnités mensuelles a également été menée. Trois niveaux ont été définis : un premier niveau pour le maire et le premier adjoint (un peu moins de 1 000 euros), un deuxième niveau à 260 euros et un troisième à 158 euros. Chaque élu indique la somme qu'il souhaite recevoir. Selon Sabine Girard, « cela se fait en toute transparence : chacun décide du montant de son

indemnité en fonction de ses revenus et de la perte financière pour se consacrer aux affaires publiques ». Au final, la quasi-totalité des élus ont choisi l'indemnité la plus basse. Selon elle, cette approche est importante « à la fois symboliquement en termes de reconnaissance du travail réalisé. Mais surtout, parce qu'il est difficile de faire vivre la collégialité si on n'a pas les mêmes droits et les mêmes règles pour tous ». Et pour assurer le meilleur fonctionnement possible, l'équipe municipale porte aussi une attention particulière à l'animation de la réflexion en son sein. Un comité de pilotage a été créé, qui relie l'ensemble des élus et au sein duquel les débats et les échanges se font de manière informelle. Cela permet d'avoir une plus grande souplesse pour aborder les sujets. En outre, deux fois par mois, l'équipe municipale organise un « comité de pilotage public » : une réunion de travail ouverte aux habitants avec l'ensemble des élus. « Cela contraste avec le conseil municipal qui est une instance obligatoire et formelle. Avant, tout était fait de manière clandestine, avec des simulacres de débats lors du conseil municipal », témoigne David Gourdant. La collégialité, la limitation de la rémunération des élus, le fonctionnement en binômes sont autant de garde-fous pour résister à l'isolement et à la personnalisation du pouvoir ; et rester proches des gens.

Gouverner en « circuit court ». La gestion municipale de Saillans se distingue également par sa volonté de travailler au quotidien avec les habitants. Tristan Rechid résume la philosophie : « Nous avons complètement renversé la logique. Nous replaçons l'élu dans une posture d'humilité : c'est d'abord quelqu'un qui écoute les besoins des habitants et qui travaille sur la base de leurs attentes, et non pas une personne qui décide des projets à partir de ses propres représentations. » Il y a donc une vision différente de la construction de l'intérêt général : « Nous estimons que toute idée a sa valeur. Nous recréons du débat et recherchons ce qui fait sens commun entre des expressions individuelles. Et nous constatons qu'il y a souvent un chemin magique où les gens se mettent d'accord : vous passez de votre intérêt individuel à quelque chose qui vous dépasse. Dans ce cas, non seulement les gens acceptent les décisions, mais en plus ils s'engagent. »

Cet engagement prend une forme originale : des « groupes action-projet » (GAP) ont été imaginés pour permettre aux citoyens qui le désirent de

s'impliquer de manière opérationnelle sur des projets concrets, comme l'éclairage public, le composteur collectif, la valorisation du patrimoine historique du village ou l'aide sociale. Ainsi, au sujet du nouveau plan d'éclairage de la ville, Vincent Beillard témoigne : « Je ne pense pas que si nous avions confié ce travail à un spécialiste, nous aurions pu obtenir un plan d'éclairage aussi sophistiqué. Tout a été pensé : les habitants ont conçu une matrice avec des horaires différents selon les saisons, les jours, les fêtes publiques, les quartiers, les habitudes et les contraintes des habitants. Nous avons eu un plan qui réduit notre consommation tout en étant plus performant que le précédent. Notre démarche repose sur l'expertise d'usage des habitants. Chacun est expert de sa rue, de son village. Plus que le diplôme, la compétence s'acquiert par le vécu », souligne le maire. Au final, comme l'indique Vincent Beillard, « c'est vrai que la démocratie prend du temps. On avance plus doucement, mais avec beaucoup plus d'intelligence ».

« Ce qui nous intéresse, c'est le processus, précise Tristan Rechid. Notre ambition est de rebattre les cartes et voir comment les habitants peuvent reprendre en main la destinée de leur village. » Pour s'assurer que les règles démocratiques puissent être conformes à cette forte ambition, un « conseil des sages », animé en particulier par Tristan Rechid, est chargé d'effectuer une « veille de la participation ». Ses membres sont régulièrement présents dans les différentes instances pour vérifier que les choses se déroulent bien de manière collaborative. Ils réfléchissent et proposent aux élus des innovations politiques au service de la participation et forment citoyens et élus aux techniques d'animation collective. Enfin, avec l'aide du chercheur Clément Mabi, le conseil des sages réalise une évaluation détaillée de la démarche.

Cependant, cette pratique profondément participative du pouvoir a ses propres écueils, dont sont conscients les élus. « Le village – dont les pratiques politiques dérangent les barons locaux – est ostracisé dans la vallée », remarque Sabine Girard. Or de nombreuses décisions se prennent au niveau de l'intercommunalité : cette mise à l'écart par les autres élus, « qui craignent plus qu'ils ne comprennent ce qui se passe à Saillans », peut désavantager le village dans les arbitrages qui sont pris. Par ailleurs, selon David Gourdant, « après deux ans de mandat, les élus sont épuisés, croulent sous les emails et enchaînent les réunions. Et si l'on n'y prend garde, on peut vite tourner en rond, avec un nombre restreint de citoyens fortement impliqués. Dans les GAP et dans les commissions, on est entre dix et trente personnes. Pour les

autres – ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas participer –, que propose-t-on^k ? » « Pour vivre, la démocratie participative doit constamment se renouveler ; c'est une invention permanente », constate Vincent Beillard.

Malgré ces défis, le succès de la démarche est réel. Selon Clément Mabi, « 300 personnes qui participent même occasionnellement aux dispositifs du village sur 1 250 habitants c'est déjà exceptionnel²³¹ ». Par ailleurs, la mobilisation commence à s'inscrire dans le temps, ce qui est tout à fait remarquable. « Ils ont réussi à mettre en œuvre une véritable démarche d'*empowerment* collectif : tout le monde monte en compétences, en particulier grâce à la méthode adoptée. Du coup, à la différence de beaucoup d'initiatives, les choses ne sont pas dépendantes d'un seul individu », analyse le chercheur. Autre clé de succès : l'expérience est portée au départ par un collectif de personnes en lutte, concernées par un problème. Leur idée initiale n'était pas de repenser la démocratie de manière théorique, mais de proposer un contre-modèle aux pratiques et aux décisions autoritaires d'un maire. C'est la grande force du projet : il réinscrit la démocratie dans un rapport de forces politique.

Et Saillans ne cesse d'attirer les curieux. Tristan Rechid nous a confié recevoir « environ une sollicitation par jour d'étudiants, d'élus déçus qui sont un peu perdus, de collectifs de citoyens, de journalistes, etc. Notre rôle est de montrer que cette démarche peut se faire un peu partout. Il s'agit de démystifier l'innovation démocratique et de montrer que l'on n'est pas un cas isolé ». Contribuer à l'essaimage du modèle dans d'autres territoires est précisément l'un des objectifs du conseil des sages, qui propose des ateliers pratiques pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre l'expérience de Saillans. Par ailleurs, depuis septembre 2015, le festival « Curieuses démocraties²³² » est organisé pour mettre en perspective les pratiques, les intérêts et les limites des projets de démocratie participative partout en France. Et les initiateurs du projet ambitionnent de constituer cinquante listes participatives et citoyennes dans toutes les communes de la vallée lors des prochaines élections municipales. L'objectif : « faire mouvement » pour permettre, plus globalement, un changement de modèle.

Alors, qu'attendons-nous pour faire de nos 36 000 communes de véritables laboratoires d'innovation sociale et citoyenne ? Pour accompagner ce mouvement, des acteurs comme Ouville²³³, Civocracy²³⁴ ou Territoires

Hautement Citoyens²³⁵ proposent des outils et des méthodes pour faciliter la relation entre élus et citoyens. Avec pour ambition d'aider les collectivités à replacer les citoyens au cœur de leur politique et de leurs projets.

Devenir contributeur de son territoire

La période actuelle se singularise par l'entrée dans ce que le sociologue allemand Ulrich Beck appelle la « société du risque²³⁶ », c'est-à-dire la prise de conscience de menaces sur la survie même des sociétés : catastrophes écologiques, industrielles, sanitaires ou encore terrorisme. Face à ces nouveaux risques, il est nécessaire, selon Beck, de développer d'autres formes de démocratie et de réponses collectives. La complexité du monde fait que les citoyens ne peuvent plus se reposer sur les seuls élus et les pouvoirs publics pour prendre en charge tout ce qui relève du bien commun.

Selon Pierre-François Bernard¹, maire du village Les Premiers Sapins dans le Doubs, « le territoire est un bien commun qui se redécouvre. Associations, entreprises, collectivités et citoyens tentent concrètement, à la hauteur de leurs moyens, d'agir localement. Il y a lieu de s'interroger sur ces nouvelles formes d'organisation de la société, où chacun se retrouve investi d'un rôle majeur dans la conduite d'une transition à inventer²³⁷ ». Plusieurs voies commencent à dessiner ces transitions. Explorons-en quelques-unes.

Vers l'administration publique collaborative. Le temps où les citoyens étaient considérés comme de simples « usagers » de politiques publiques conçues pour eux (et sans eux) est dépassé. Bien que cela reste encore minoritaire, de plus en plus d'élus et de fonctionnaires misent sur la créativité et l'engagement des citoyens et des innovateurs pour coproduire les réponses aux défis publics. Stéphane Vincent, directeur de la 27^e Région, une association qui conduit des programmes de recherche-action visant à tester de

nouvelles méthodes d'innovation avec les acteurs publics, nous confie son analyse : « Aujourd'hui l'action publique doit être repensée de fond en comble. Elle doit faire le pari de la pluridisciplinarité, en mobilisant par exemple des acteurs du design ou des sciences sociales. Mais elle doit surtout s'appuyer sur les pratiques amateurs et citoyennes, à l'instar du *do it yourself*^m, de l'éducation populaire, ou des approches des innovateurs de l'*open source*²³⁸. »

Dans certaines villes, des élus ont compris tout le potentiel d'associer les habitants pour améliorer la gestion de la collectivité aux côtés de l'administration. On voit ainsi émerger au sein des administrations des « laboratoires d'innovation publique » qui visent à stimuler des collaborations inédites avec la société civile. Le Mindlab²³⁹ à Copenhague, ou l'Helsinki Design Lab – qui a depuis fermé – font figure de pionniers.

À Mexico, le Laboratorio para la Ciudad²⁴⁰, créé par Gabriella Gómez-Mont en 2013, est un espace d'incubation de projets répondant aux enjeux de la plus grande mégapole du continent américain. Pour sa fondatrice et directrice, « il s'agit de combiner de manière horizontale l'impulsion politique et le talent des citoyens pour imaginer une gouvernance collaborative et créative afin de proposer et expérimenter des solutions nouvelles aux défis de plus en plus complexes des villes²⁴¹ ». Par exemple, le laboratoire a lancé le projet *Mapaton CDMX*. Près de 3 000 personnes ont contribué à générer la première base de données en accès libre des 14 millions de trajets journaliers des autobus et microbus pour lesquels il n'existait jusqu'à présent aucune information actualisée. L'objectif est de délivrer un meilleur service public aux habitants, mais aussi de favoriser à partir de ces données de nouveaux projets d'intérêt général au service de la mobilité.

Au Chili, le Laboratorio de Gobierno²⁴² vise lui aussi à cocréer de nouvelles solutions en collaboration avec les talents dispersés dans la société civile. Ainsi, alors que dans la commune de Recoleta les hôpitaux saturés ne parviennent plus à assurer des soins pour tous, le Laboratorio de Gobierno a lancé à l'été 2015, avec l'aide du ministère de la Santé, le programme *Impacta*. Il s'agit d'un concours d'innovation publique invitant les citoyens à imaginer des solutions à la question : comment rendre accessibles à tous les soins en décongestionnant les hôpitaux et en développant la prévention-

santé ? « En un mois, 208 projets venant de tout le Chili ont répondu à l'appel²⁴³ », raconte Juan Felipe López Egaña, directeur du Laboratorio de Gobierno. Les équipes dont les propositions avaient été sélectionnées ont ensuite été invitées à participer à cinq semaines d'incubation intensive pour coconstruire leur projet avec l'administration, les usagers et les experts.

À Séoul, capitale de la Corée du Sud, le militant des droits de l'homme Park Won-soon, maire depuis 2011, a impulsé le *Sharing Seoul Project*²⁴⁴. L'objectif est de réduire les problèmes socioéconomiques liés à l'urbanisation massive de cette métropole de 10 millions d'habitants et d'améliorer les conditions de vie de la population. La ville aide les startups et les citoyens à développer leurs propres applications collaboratives, à visée sociale ou économique, en utilisant notamment les données publiques rendues accessibles : partage des places de parking, location de salles vides, échange de vêtements d'enfants, logement intergénérationnel...

Ces initiatives, dans leur diversité²⁴⁵, contribuent à dessiner les contours de ce que la Ville d'Amsterdam nomme « Wikicity¹ ». Zef Hemel, directeur adjoint du département de planification de la Ville d'Amsterdam, en propose une définition : « Il s'agit d'utiliser la ville comme un immense cerveau collectif qui mobilise les expertises d'usage, les savoirs, les idées et les représentations des habitants pour mieux réfléchir à la ville de demain²⁴⁶. »

Innover au service de l'intérêt général. À côté des espaces de coproduction ouverts par l'administration, des citoyens s'engagent directement dans la résolution des problèmes sociaux et environnementaux de leur communauté. Car la démocratie ne se réduit pas au fonctionnement des institutions. C'est aussi un projet de société : une façon d'être ensemble au quotidien, au service d'un idéal de justice, d'inclusion et d'égalité. Ainsi, sans réfuter la nécessité d'une action publique vigoureuse, il nous semble essentiel de favoriser l'engagement individuel et coordonné des citoyens afin d'impulser le changement au cœur des territoires et de la société. C'est le constat porté en France par des collectifs comme Les Colibris²⁴⁷ ou Alternatiba²⁴⁸ qui réunissent des citoyens engagés dans une démarche de transition écologique, partant du principe que le changement personnel est bien souvent au cœur des transformations collectives et sociétales. Souvent inscrites dans le champ de l'économie sociale et solidaire²⁴⁹, ces initiatives

cherchent à inventer des solutions aux problèmes de notre temps en donnant une place aux habitants. Les exemples sont nombreux : si l'exhaustivité n'est pas de mise, quelques illustrations permettront de comprendre les dynamiques à l'œuvre.

Face au constat de la surexploitation et de l'exposition à la spéculation immobilière des terres agricoles françaises, le mouvement Terre de Liens²⁵⁰, créé en 2003, a pour ambition d'enrayer la disparition des exploitations agricoles. Son but : favoriser l'installation de personnes portant un projet d'agriculture biologique et paysanne. L'initiative s'appuie sur une dynamique citoyenne et collective atypique. Tandis que la fondation, reconnue d'utilité publique, est habilitée à recevoir des legs et donations de fermes, une société foncière permet de collecter l'épargne et les dons du public et d'acquérir des terres agricoles. Celles-ci sont ensuite proposées en location à des agriculteurs qui s'engagent à respecter une charte éthique (production en bio en particulier). Avec Terre de Liens, la terre n'appartient à personne : elle est retransmise à d'autres jeunes, de génération en génération. Depuis la création du mouvement, plus de 120 fermiers, paysans-boulangers, maraîchers ou éleveurs de races anciennes ont ainsi été installés, et près de 2 500 hectares sauvés de la spéculation. Le modèle permet de recréer du lien entre paysans et citoyens. Et tous les habitants peuvent être impliqués dans le projet : en devenant bénévole ou en plaçant leur épargne dans la société foncière, ils peuvent œuvrer pour l'avenir des campagnes, socle de notre alimentation et de nos paysages.

L'accès à l'énergie est un autre besoin essentiel. En France, le modèle actuel, fondé sur l'énergie nucléaire et la surexploitation des ressources fossiles, est à l'origine de nombreux déséquilibres environnementaux, économiques et sociaux. Refusant cet état de fait, certaines initiatives cherchent à mobiliser les habitants du territoire pour produire une énergie durable, locale et partagée. Dans cet esprit, Julien Noé a fortement contribué à la création et au développement d'Enercoop²⁵¹. Il s'agit du premier fournisseur français d'électricité 100 % renouvelable. La coopérative s'approvisionne en énergie directement auprès de centrales hydrauliques, d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques de producteurs locaux indépendants. L'énergie produite est ensuite réinjectée dans le réseau général de distribution d'électricité. Enercoop repose sur un réseau décentralisé de

dix coopératives régionales, couvrant tout le territoire national. Les coopératives mettent en relation producteurs et consommateurs dans une démarche de circuit court. Elles permettent aussi à chaque personne de devenir sociétaire et ainsi d'avoir une voix sur la gestion globale de l'électricité qu'elle consomme. Cette entreprise « à lucrativité limitée » revendique 23 000 clients, dont environ 60 % s'impliquent dans la gouvernance, sur le principe « 1 personne = 1 voix ». D'ici 2020, Enercoop en espère 150 000. Et peut-être beaucoup plus si, comme le prévoit Julien Noé, à terme l'énergie produite par Enercoop devient moins chère que l'énergie nucléaire qui est aujourd'hui fortement subventionnée par l'État. Enercoop contribue ainsi au développement d'une véritable démocratie énergétique, où les citoyens-consommateurs se réapproprient la gouvernance de la question de l'approvisionnement en énergie.

La question du développement économique solidaire des territoires et de l'emploi pour tous est aussi au cœur de transitions inspirantes. Dans la Drôme, le pôle territorial de coopération économique (PTCE)²⁵² Pôle Sud, impulsé en 2007 par le groupe Archer, regroupe dans un même lieu des PME et entreprises de l'économie sociale et solidaire, des établissements financiers solidaires tels que la NEF (Nouvelle économie fraternelle) et France Active, des permanences de Pôle emploi, un regroupement d'Amap²⁵³, des jeunes artisans ou encore une association de chefs d'entreprise. À Romans-sur-Isère, un territoire longtemps sinistré par les fermetures d'usines de fabrication de chaussures, les acteurs de Pôle Sud recherchent ensemble tous les moyens pour favoriser la création d'emplois durables à partir des ressources et des compétences des habitants du territoire. « On a arrêté de parler de solidarité et de répéter que le système économique marchait sur la tête. On s'y est mis, avec les autres. Plutôt que d'attendre d'hypothétiques embauches par les entreprises en place, il valait mieux créer nous-mêmes les emplois dont les habitants du territoire avaient besoin²⁵² », explique Christophe Chevalier, PDG du groupe Archer. Pôle Sud et le groupe Archer ont ainsi réussi à relancer la production de la chaussure (avec la marque « Made in Romans »), à relocaliser de la sous-traitance automobile, à ouvrir une crèche interentreprises et une centrale d'achats, à créer de nouvelles activités économiques porteuses (vente de dispositifs à base de fibre optique, développement de la filière bio) et ont participé au sauvetage de plusieurs

PME sur le territoire. Rien de tout cela n'aurait été possible sans des coopérations solides entre les différentes PME du territoire, entreprises sociales et collectivités locales qui ont mis en commun leurs compétences et leurs moyens. Et les habitants du territoire jouent également un rôle particulièrement actif : le groupe Archer compte plus de 100 actionnaires individuels (élus locaux, habitants, représentants d'associations, etc.) qui partagent le pouvoir au côté de l'entrepreneur pour utiliser les outils de cette entreprise solidaire au profit de tous et d'une « démocratisation de l'économie⁴ ».

Ainsi, en tant que consommateur, travailleur, habitant, ou investisseur de nos territoires, nous avons tous une responsabilité partagée, avec les élus, pour agir au service d'une société plus juste, solidaire et démocratique. Christophe Chevalier est porteur d'une vision d'avenir que nous partageons : « Nous voulons unir nos efforts pour construire une société solidaire et intégrante. Nous avons épuisé en quelques décennies les énergies fossiles, les progrès de la médecine sont contrariés par les difficultés d'accès aux soins, trop de jeunes sont au chômage et les personnes âgées souffrent de solitude. Les États ont des niveaux d'endettement qui amoindrissent leur capacité d'agir pour trouver de nouvelles voies, l'ascenseur social est cassé, les inégalités économiques atteignent des sommets [...]. Nous savons que jamais nous ne sortirons de cette impasse sans impulser une dynamique innovante à l'échelle des territoires, sans une mobilisation large et opérante de citoyens, d'acteurs économiques, de représentants des pouvoirs publics²⁵³. »

Gérer les communs. Les territoires deviennent donc des espaces où s'inventent des solutions partagées. Les exemples présentés (la création d'emplois durables, le droit aux soins, le sol ou l'énergie durable, etc.) sont en réalité autant de « communs » (*commons* en anglais) qui se redécouvrent. Par définition, est commun ce qui n'appartient à personne et dont l'usage bénéficie à tous. Les communs peuvent être des ressources naturelles (comme un cours d'eau et ses poissons, une forêt et son bois, la biosphère), matérielles (comme la production d'un *fab lab*), ou encore immatérielles (l'ADN d'une plante ou d'un animal, le patrimoine d'un territoire, un logiciel libre, le savoir en libre circulation, la culture). Mais les communs désignent aussi et surtout les formes de gouvernance associées à ces ressources, censées

permettre leur partage, leur préservation et leur renouvellement. Dans ses travaux d’une incroyable ampleur – pour lesquels elle a reçu le prix Nobel d’économie en 2009 –, la politologue américaine Elinor Ostrom montre la grande créativité de communautés^f pour imaginer des formes de gouvernance partagées afin de gérer les ressources communes qui leur sont confiées et éviter leur effondrement²⁵⁴.

Les nouveaux communs bousculent à la fois le modèle économique dominant fondé sur la propriété et la tradition politique du monopole de l’intérêt général par la puissance publique. Les communs qui voient les citoyens en posture de contributeurs actifs (et non pas de simples consommateurs de politiques publiques) appellent à imaginer de nouvelles formes de gouvernance des territoires. Selon le sociologue Christian Laval et le philosophe Pierre Dardot, « la question est donc de savoir comment transformer des services publics pour en faire des institutions du commun [...] gouvernées démocratiquement. Il s’agirait non plus de concevoir l’État et les collectivités locales comme une gigantesque administration centralisée mais plutôt comme un garant ultime des *droits fondamentaux* des citoyens au regard de la satisfaction de besoins collectivement jugés essentiels, tandis que l’administration des services serait confiée à des organes incluant des représentants des pouvoirs publics mais aussi des travailleurs et des usagers-citoyens²⁵⁵ ».

Inventer cette nouvelle gouvernance sur les territoires est un défi d’avenir passionnant. Ensemble, nous pouvons cocréer des solutions au service de l’intérêt général. « Tous politiques ! » Tel pourrait être le mot d’ordre de la démocratie au XXI^e siècle.

Notes

^a. Ces dispositifs institutionnels sont progressivement complétés par des innovations procédurales créées *ex nihilo* par les autorités publiques (comme les conférences de citoyens et autres mini-publics délibératifs).

^b. Notons toutefois que si aujourd’hui le budget participatif de Porto Alegre existe toujours, il a considérablement évolué et a subi les critiques nourries des associations, depuis que le Parti des travailleurs a perdu les différentes élections locales.

^c. Certes, cette part peut paraître faible si on la compare à celle de villes comme Torres au Venezuela, où les habitants contrôlent 100 % du budget d’investissement depuis 2005, mais dans une « institution » comme la Ville de Paris c’est loin d’être négligeable.

d. Aujourd'hui, le budget participatif est préconisé par des partis et mouvements de tous bords, du mouvement altermondialiste à la Banque mondiale.

e. Tous les habitants de plus de seize ans – y compris les étrangers – ont la possibilité de voter.

f. En juin 2016, trois pétitions sont en cours : l'une portée par Nuit Debout sur l'agriculture en ville ; une seconde sur l'extension de l'interdiction d'alcool sur le domaine public, proposée par une union de quartier ; et une troisième sur l'interdiction des compteurs électriques Linky.

g. Avec la liste Barcelona en comú réunissant des candidats de Podemos, des partis de gauche et des citoyens, Ada Colau – qui s'était fait connaître en Espagne en protestant contre les expulsions des petits propriétaires endettés – est devenue maire de Barcelone le 13 juin 2015.

h. Voir chapitre 1.

i. La plateforme a été entièrement développée à partir du logiciel libre Consul, en collaboration avec des développeurs de la ville mais aussi des contributeurs de la société civile.

j. En avril 2016, quelques mois seulement après l'ouverture de la plateforme, il y a eu 11 000 propositions citoyennes, dont les plus populaires ont recueilli près de 25 000 votes (la proposition d'un billet unique pour le transport public par exemple), environ la moitié de ce qui est nécessaire pour que la décision soit transmise au conseil municipal pour être adoptée.

k. C'est pour répondre à ce risque et permettre au plus grand nombre d'exprimer ses choix tout au long des cinq années du mandat que l'équipe municipale prévoit d'expérimenter d'autres mécanismes, plus accessibles – comme des référendums locaux ou le développement d'outils numériques.

l. Il est également président de l'association de financement d'entreprises locales Franche-Comté Active et anciennement directeur des coopératives laitières du Doubs et du Jura.

m. La philosophie « do it yourself » (ou « faites-le vous-même » en français) favorise le bricolage ou la débrouillardise et plaide pour le développement d'activités où chacun peut être acteur, plutôt que spectateur.

n. S'inspirant de cette dynamique, à Paris, Anne Hidalgo a annoncé en juin 2016 la création d'un « Civic Hall », à l'image de celui de New York. L'objectif de ce lieu : réunir les acteurs des *civic techs*, ces nouvelles technologies visant à redonner du pouvoir aux citoyens, ou plus simplement à améliorer leur vie quotidienne et leurs relations avec l'administration (*Le Journal du dimanche*, 5 juin 2016).

o. Des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) se structurent en France depuis 2012. Ce sont des regroupements d'entreprises sociales, de collectivités locales, d'instituts de formation, de réseaux associatifs sur un territoire qui sont mus par la volonté de travailler ensemble de façon entrepreneuriale pour répondre à des enjeux majeurs du territoire.

p. Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (Amap) sont des communautés solidaires réunissant agriculteurs locaux et consommateurs qui s'engagent à payer à l'avance un panier de fruits et légumes qui leur est livré chaque semaine.

q. De plus en plus, nous pouvons aujourd'hui devenir investisseurs de nos territoires : Bulb in town <bulbintown.com> est le premier site de *crowdfunding* en France et en Europe dédié aux entreprises locales. La plateforme de financement participatif permet à tous de soutenir des commerces de proximité, des projets artisanaux, agricoles ou associatifs sur son territoire.

r. À l'instar par exemple des prud'homies de pêcheurs en Méditerranée, des communautés de pêcheurs qui décident ensemble des règles de pêche de leur communauté (type de pêche, longueur des filets, quotas, etc.) et confient la gestion des conflits et des décisions communautaires à un prud'homme élu en leur sein.

Conclusion

L'espoir démocratique

À l'issue de cette immersion au cœur des innovations démocratiques, une chose est sûre : la subversion du système verrouillé et vertical que nous connaissons est déjà en cours. Gardons-nous cependant de penser qu'il y aurait une solution miracle. La démocratie de demain est au contraire en train de s'inventer à la croisée de toutes les innovations que nous avons présentées. Dans leur diversité, toutes portent en commun les germes d'une transition remarquable : le passage d'une démocratie de la délégation à une démocratie de l'action. Quelles sont les conditions pour réaliser pleinement les promesses de ce « coup d'État citoyen » ?

Tout d'abord, ces initiatives doivent réussir à « faire système » et ne pas se laisser enfermer dans une « démocratie de laboratoire ». Le risque est de multiplier les expérimentations qui ne sont pas portées par une vision politique de transformation du monde. Elles ont aussi besoin d'être mieux connues, mieux accompagnées, mieux financées. Alors que la démocratie représentative a les moyens de fonctionner garantis par l'État (financement des partis politiques, rémunération des représentants élus...), ce n'est pas le cas de ces innovations démocratiques. La mise en place d'une fondation dédiée à leur soutien reste par exemple à inventer en France.

Surtout, la transition démocratique repose sur une évolution culturelle. Ne soyons pas naïfs : il ne faut pas sous-estimer la force de résistance du système actuel. De nombreux responsables politiques en particulier restent attachés *mordicus* à leurs prérogatives et se méfient d'une trop grande implication des citoyens. D'autres – encore trop rares selon nous – commencent cependant à comprendre qu'ils doivent s'engager dans ce mouvement. Ils cherchent à sortir d'une posture d'omniscience pour se positionner comme les animateurs

ou chefs d'orchestre qui recherchent, facilitent et stimulent la participation du plus grand nombre. Ces précurseurs ont la responsabilité de s'engager davantage pour porter cette nouvelle façon de faire de la politique, pour qu'elle devienne la norme et non plus l'exception.

Enfin, le plus important dépend de nous. Il est trop facile de considérer que seuls les responsables politiques doivent évoluer. Depuis trop longtemps nous avons abdiqué notre citoyenneté en exigeant de nos représentants qu'ils répondent pour nous à nos besoins immédiats. Mais aujourd'hui nous ne pouvons plus rester dans la passivité et l'attente de lendemains qui chantent. Il nous revient à tous de nous emparer de ces innovations avec conviction et exigence pour construire ensemble la démocratie qui vient.

Alors, qu'attendons-nous ?

Pour contacter les auteurs :

Elisa Lewis <elisa.lewis@democratieouverte.org> et Romain Slitine <romain.slitine@democratieouverte.org>.

Notes

Notes du chapitre 1

2. À tel point que le philosophe américain Francis Fukuyama annonçait en 1992 la « fin de l'Histoire », amenée par la suprématie définitive de la démocratie libérale (Francis FUKUYAMA, *La Fin de l'Histoire et le dernier homme*, Flammarion, Paris, 1992).
3. David VAN REYBROUCK, *Contre les élections*, Actes Sud, coll. « Babel essai », Arles, 2014, p. 53.
4. « Porque somos más, toma la calle », disponible sur <www.youtube.com>.
5. Stéphane HESSEL, *Indignez-vous !*, Indigène éditions, Montpellier, 2010.
6. David VAN REYBROUCK, *Contre les élections*, *op. cit.*
7. Hervé KEMPF, *L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie*, Points, coll. « Essais », Paris, 2013.
8. Entretien, Madrid, avril 2015.
9. Bernard MANIN, *Principes du gouvernement représentatif*, Flammarion, coll. « Champs essais », Paris, 2012, p. 11.
10. Sur l'histoire du mot « démocratie », voir en particulier l'ouvrage de référence du chercheur canadien Francis DUPUY-DERI, *Histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France*, Lux, coll. « Humanités », Montréal, 2013. Par ailleurs, le célèbre discours du 7 septembre 1789 de Sieyès, considéré comme l'un des principaux architectes de nos Constitutions modernes, ne laisse pas place au doute : « Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie (et la France ne saurait l'être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
11. Cité dans Francis DUPUY-DERI, *Histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France*, *op. cit.*, p. 138
12. James MADISON, *Federalist Papers*, 1787.
13. MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, Barillot et Fils, Genève, 1748.
14. Pierre ROSANVALLON, *La Légitimité démocratique : impartialité, réflexivité, proximité*, Points, coll. « Essais », Paris, 2010, p. 9.
15. David Van Reybrouck note par exemple : « On a l'impression que, pour les auteurs du texte de 1948 [la déclaration universelle des droits de l'homme], la méthode elle-même était devenue un droit fondamental. Comme si la procédure en soi était sacrée. » David VAN REYBROUCK, *Contre les élections*, *op. cit.*
16. Yves SINTOMER, *Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours*, La Découverte, Paris, 2011.
17. Pierre ROSANVALLON, *Le Parlement des invisibles*, Seuil, coll. « Raconter la vie », Paris, 2014, p. 9.

18. CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po), *Le Baromètre de la confiance politique*, janvier 2016 (7^e vague).
19. *Ibid.*
20. *Ibid.*
21. Lionel JOSPIN, *Pour un renouveau démocratique : rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique*, La Documentation française, Paris, 2012.
22. Claude BARTOLONE et Michel WINOCK, *Rapport du groupe de travail sur l'avenir des institutions. Refaire la démocratie*, La Documentation française, Paris, 2015.
23. Edwy PLENEL, *Dire nous. Contre les peurs et les haines, nos causes communes*, Don Quichotte Éditions, Paris, 2016.
24. Pia MANCINI, « Comment mettre à jour la démocratie à l'ère d'Internet ? », 2014, <www.ted.com>.
25. Dominique ROUSSEAU, *Radicaliser la démocratie, propositions pour une refondation*, Seuil, Paris, 2015.
26. <personaldemocracy.fr>.
27. <2015globalforum.com>.
28. <www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy>.
29. Voir l'excellent ouvrage d'Evgeny MOROZOV, *Pour tout résoudre cliquez ici. L'aberration du solutionnisme technologique*, Éditions FYP, Paris, 2014.
30. Voir chapitre 5.
31. Entretien, Paris, mars 2016.
32. <opensourceecology.org>.
33. Clay SHIRKY, *Comment Internet transformera un jour le gouvernement*, <www.ted.com>.
34. Entretien, Reykjavik, août 2015.
35. Interview dans le *Journal du dimanche*, 30 décembre 2012.

Notes du chapitre 2

37. Bernard MANIN, *Principes du gouvernement représentatif*, *op. cit.*, p. 264.
38. Yves SINTOMER, *Petite histoire de l'expérimentation démocratique*, *op. cit.*, p. 27.
39. CEVIPOF, *Le Baromètre de la confiance politique*, janvier 2016 (7^e vague).
40. PODEMOS, *Bouger les lignes : transformer l'indignation en changement politique*, Público, Madrid, 12 janvier 2014.
41. Entretien, Madrid, avril 2015.
42. Éloïse NEZ, *Podemos, de l'indignation aux élections*, Les Petits Matins, coll. « Essais », Paris, 2015.
43. Entretien, Saragosse, avril 2015.
44. Entretien, Saragosse, avril 2015.
45. Éloïse NEZ, *Podemos, de l'indignation aux élections*, *op. cit.*
46. *Ibid.*
47. <www.loomio.org>.
48. In Ana DOMINGUEZ et Luis GIMÉNEZ (dir.), *Podemos, sûr que nous pouvons !*, Éditions Indigènes, Montpellier, 2015, p. 92.
49. <participa.podemos.info/es>.
50. <www.reddit.com/r/podemos>.
51. Canal Appgree de Podemos sur <app.appgree.com>.

- [52.](#) Entretien, Madrid, avril 2015.
- [53.](#) Entretien, Saragosse, avril 2015.
- [54.](#) Voir « Iniciativas Ciudadanas Podemos », sur : <plaza.podemos.info>.
- [55.](#) Entretien, Madrid, avril 2015.
- [56.](#) Pablo IGLESIAS, *La Démocratie face à Wall Street*, Les Arènes, Paris, 2015.
- [57.](#) Pierre ROSANVALLON, *Le Bon Gouvernement*, Seuil, Paris, 2015.
- [58.](#) Pablo IGLESIAS, « Leçon de stratégie politique », YouTube, décembre 2015.
- [59.](#) Entretien, Saragosse, avril 2015.
- [60.](#) Ludovic LAMANT, « La boîte à idées de Podemos », *Le Crieur*, n° 2, Médiapart/La Découverte, octobre 2015.
- [61.](#) <www.latuerka.net>.
- [62.](#) Pablo IGLESIAS, entretien à la *New Left Review*, n° 93, mai-juin 2015. In Ludovic LAMANT, « La boîte à idées de Podemos », art. cit.
- [63.](#) Cité in Amandine SANIAL, « En Espagne, le talk-show de Podemos envoie du bois », 23 octobre 2015, sur : <rue89.nouvelobs.com>.
- [64.](#) Ana DOMINGUEZ et Luis GIMÉNEZ (dir.), *Podemos, sûr que nous pouvons !*, op. cit.
- [65.](#) « Investigadores de la ULPGC analizan como estimar el coste social de la corrupción en España », communiqué de l'université de Las Palmas, 29 juillet 2013.
- [66.](#) <transparencia.podemos.info>.
- [67.](#) *Ibid.*
- [68.](#) Entretien, Madrid, avril 2015.
- [69.](#) Entretien, Saragosse, avril 2015.
- [70.](#) Entretien, Paris, septembre 2015.
- [71.](#) <www.bleublanczebre.fr>.
- [72.](#) Entretien, Paris, mars 2016.
- [73.](#) Bernard MANIN, *Principes du gouvernement représentatif*, op. cit., p. 313.
- [74.](#) Entretien, Paris, juin 2015.
- [75.](#) <Laprimaire.org>.
- [76.](#) Entretien, Paris, décembre 2015.
- [77.](#) Entretien, Paris, décembre 2015.
- [78.](#) <www.lavraieprimaire.fr>.
- [79.](#) <www.laprimairedesfrancais.fr>.
- [80.](#) Robert MICHELS, *Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes*, Gallimard, coll. « Folio essais », Paris, 2015.
- [81.](#) Entretien, Paris, janvier 2016.
- [82.](#) ARISTOTE, *Politique*, Les Belles Lettres, Paris, 2003.
- [83.](#) Bernard MANIN, *Principes du gouvernement représentatif*, op. cit.
- [84.](#) Entretien, Paris, janvier 2016.
- [85.](#) Robert MICHELS, *Les Partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties*, Flammarion, Paris, 1971.
- [86.](#) Entretien, Buenos Aires, août 2015.
- [87.](#) Entretien, Strasbourg, novembre 2015.
- [88.](#) <www.partipirate.org>.
- [89.](#) Le concept apparaît à la fin des années 2000 et renvoie notamment à l'ouvrage du philosophe polonais Zygmunt BAUMAN, *Liquid Modernity*, Polity Editions, Londres, 2000. Voir également la vidéo « Liquid democracy in simple terms » sur YouTube <www.youtube.com>.
- [90.](#) Entretien, Reykjavik, août 2015.

91. Nous nous inspirons en partie de l'analyse de Nicolas BAYGERT, « L'activisme numérique au regard du consumérisme politique : Pirates et *Tea Partiers* sous la loupe », *Participations*, n° 8, 2014/1, p. 75-95.
92. Nous remercions Dominik SCHIENER de nous avoir autorisés à reproduire ce schéma issu de son article « Liquid democracy : True democracy for the 21st century », novembre 2015 sur medium.com.
93. Entretien, Paris, mars 2016.
94. liquidfeedback.org.
95. blockchainfrance.net.
96. Nicolas BAYGERT, « L'activisme numérique au regard du consumérisme politique : Pirates et *Tea Partiers* sous la loupe », art. cit.
97. Dominique Cardon rappelle que les citoyens les plus actifs sur les plateformes de débat en ligne sont majoritairement masculins, blancs et issus des classes moyennes. Dominique CARDON, *La Démocratie Internet : promesses et limites*, Éditions du Seuil, coll. « La République des idées », Paris, 2010.
98. Entretien, Paris, juin 2016.
99. Entretien, Strasbourg, novembre 2015.

Notes du chapitre 3

101. Jean-Jacques ROUSSEAU, *Du contrat social*, livre II, chap. VI, Flammarion, Paris, 2011.
102. Cité in *ibid*.
103. SIEYÈS, discours du 7 septembre 1789.
104. Voir l'article « Votations » dans la rubrique « Droits politiques » sur www.admin.ch.
105. Entretien, Paris, juin 2016.
106. Antoine BEVORT, « Démocratie, le laboratoire suisse », *Revue du MAUSS*, n° 37 (« Psychanalyse, philosophie et sciences sociales »), La Découverte, 2011.
107. Entretien, Paris, juin 2016.
108. Antoine CHOLLET, *Défendre la démocratie directe. Sur quelques arguments antidémocratiques des élites suisses*, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne (Suisse), 2011.
109. Entretien, Madrid, mai 2016.
110. openministry.info.
111. democracyos.org.
112. Entretien, Paris, août 2015.
113. Conférence *Personal Democracy Forum France*, mars 2016, Paris.
114. dcentproject.eu.
115. Entretien, Paris, juillet 2015.
116. Entretien, Paris, juin 2016.
117. www.cap-collectif.com.
118. Entretien, Paris, juillet 2015.
119. Entretien, Paris, février 2015.
120. Entretien, Paris, juillet 2015.
121. Monique Rabin, sur www.parlement-et-citoyens.fr.
122. Pour un regard rafraîchissant et moderne sur la démocratie athénienne, voir Bernard MANIN, *Principes du gouvernement représentatif*, op. cit.

123. Entretien, Paris, mai 2015.
124. David VAN REYBROUCK, *Contre les élections*, op. cit., p. 139.
125. Entretien, Reykjavik (Islande), août 2015.
126. Les résultats des discussions (en islandais principalement) peuvent être retrouvés sur : thjodfundur2009.is.
127. Entretien, Reykjavik, août 2015.
128. Entretien, Reykjavik, août 2015.
129. Entretien, Reykjavik, août 2015.
130. *Ibid.*
131. comparativeconstitutionsproject.org.
132. In David VAN REYBROUCK, *Contre les élections*, op. cit.
133. Entretien, Reykjavik, août 2015.
134. David VAN REYBROUCK, *Contre les élections*, op. cit.
135. Entretien, Paris, novembre 2015.
136. Entretien, Reykjavik, août 2015.
137. Entretien, Strasbourg, novembre 2015.
138. Terrill BOURICIUS, « Democracy through multi-body sortition : Athenian lessons for the modern day », *Journal of Public Deliberation*, vol. 9, n° 1, article 11, 2013.
139. Voir le site du projet www.senatcitoyen.fr et le livre de Jean-Luc WINGERT, *Le Syndrome de Marie-Antoinette. Que faire lorsque les élites ont perdu la tête*, Les liens qui libèrent, Paris, 2015.

Notes du chapitre 4

141. Pierre ROSANVALLON, *La Contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Points, coll. « Essais », Paris, 2014.
142. Cité in Francis BALLE, *Les Médias*, Presses universitaires de France, Collection « Que sais-je ? », Paris, 2014.
143. Hervé KEMPF, *L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie*, Seuil, Paris, 2011.
144. *Ibid.*, p.-101-102
145. Entretien, Paris, juin 2016.
146. Florence HARTMANN, *Lanceurs d'alerte : les mauvaises consciences de nos démocraties*, Don Quichotte, Paris, 2014.
147. Benjamin SOURICE, *Plaidoyer pour un contre-lobbying citoyen*, Éditions Charles Léopold Mayer, Paris, 2014.
148. *Libération*, 25 avril 2016.
149. *Ibid.*
150. www.wikileaks.org.
151. www.publeaks.nl.
152. Entretien, Reykjavik, août 2015.
153. Entretien, Paris, mai 2016.
154. Entretien, Paris, juin 2016.
155. handimap.org.
156. Samuel GOËTA et Clément MABI, « L'open data peut-il (encore) servir les citoyens ? », *Mouvements*, n° 79 (« (Contre-)pouvoirs du numérique »), La Découverte, juillet 2014.
157. Pierre ROSANVALLON, *La Contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, op. cit.
158. Entretien, Paris, avril 2016.

159. <questionnezvoselus.org>.
160. En Allemagne, le site BundesGit permet de suivre les changements de toutes les lois fédérales passées dans le pays.
161. <www.albawsala.com>.
162. Entretien, Paris, avril 2016.
163. Entretien, Paris, mai 2016.
164. <www.civio.es>.
165. <ciudadanointeligente.org>.
166. Voir « Les décodeurs » sur <lemonde.fr>.
167. « DataMatch » sur <parismatch.com>.
168. « Datablog » sur <theguardian.com>.
169. <www.gapminder.org>.
170. <www.davidmccandless.com>.
171. <informationisbeautiful.net>.
172. <blog.safecast.org>.
173. Marie-Laure DARIDAN et Aristide LUNEAU, *Lobbying. Les coulisses de l'influence en démocratie*, Pearson, Paris, 2012.
174. Entretien, Paris, mars 2016.
175. Entretien, Paris, avril 2016.
176. *Ibid.*
177. <www.juliareda.eu>.
178. <corporateeurope.org>.
179. <ledrenche.fr/>.
180. Entretien, Paris, mai 2016.
181. <voxe.org>.
182. Entretien, Paris, mars 2016.
183. Lawrence LESSIG, « Code is law. On liberty in cyberspace », *Harvard Magazine*, janvier 2010.
184. Entretien, Paris, avril 2016.
185. Entretien, Paris, avril 2015.
186. Robert DAHL, *On Democracy*, Yale University Press, New Heaven, 1998.
187. Voir en particulier Stéphane BEAUD et Michel PIALOUX, *Retour sur la condition ouvrière*, La Découverte, Paris, 2012.
188. Bruno TARDIEU, *Quand un peuple parle. ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère*, La Découverte, Paris, 2015.
189. Entretien, Grenoble, mai 2015.
190. Entretien, Grenoble, mai 2015.
191. Hélène BALAZARD, *Agir en démocratie*, Éditions de l'Atelier, Ivry-sur-Seine, 2015.
192. *Ibid.*
193. *Ibid.*
194. Entretien, Paris, juin 2015.
195. Entretien, Rio de Janeiro, juillet 2015.
196. *Ibid.*
197. <www.ourcities.org>.
198. Entretien, Rio de Janeiro, juillet 2015.

Notes du chapitre 5

200. Guillaume GOURGUES, *Les Politiques de démocratie participative*, PUG, Grenoble, 2013.
201. Philippe GAGNEBET, *Résilience écologique. Loos-en-Gohelle ville « durable »*, HD Ateliers Henry Dougier, Paris, 2015.
202. Osmany PORTO DE OLIVEIRA, « La diffusion globale du budget participatif : le rôle des “ambassadeurs” de la participation et des institutions internationales », *Participations*, 2016/1, n° 14, p. 91-120.
203. Plateforme du budget participatif de la Ville de Paris : <www.budgetparticipatif.paris.fr>.
204. Entretien, Paris, mars 2015.
205. Entretien, Paris, mars 2015.
206. Loïc BLONDIAUX, *Le Nouvel Esprit de la démocratie*, Seuil, coll. « La République des idées », Paris, 2010.
207. Entretien, Grenoble, avril 2015.
208. Entretien, Grenoble, juin 2016.
209. Yves SINTOMER, *Petite histoire de l'expérimentation démocratique*, op. cit.
210. Présentation du dispositif sur : <www.grenoble.fr>, rubrique « Interpellation et votation d'initiative citoyenne » dans l'onglet « Ville citoyenne ».
211. Conférence « Democratic Cities – Commons technology and the right to a democratic city », Madrid, 27 mai 2016.
212. *Ibid.*
213. Entretien, Madrid, avril 2016.
214. <medialab-prado.es/person/demic>.
215. <www.citizens.is>.
216. Entretien, Reykjavik, août 2015.
217. Entretien, Madrid, avril 2016.
218. Entretien, Madrid, avril 2016.
219. Entretien, Madrid, avril 2015.
220. Entretien, Madrid, avril 2016.
221. Jo SPIEGEL et al., *Faire renaître la démocratie*, Chroniques sociales, Paris, 2013.
222. Gilbert HAFFNER, « Marinaleda, Phalanstère andalou dans une Espagne en crise », *Le Monde diplomatique*, août 2013.
223. Raphaël BALDOS, « Trémargat, village bio et solidaire », *La Croix*, 4 mars 2016.
224. « À Loos-en-Gohelle : la transition verte au pays des gueules noires », *Le Monde*, 23 juillet 2015.
225. Jacques RANCIÈRE, *La Haine de la démocratie*, La Fabrique, Paris, 2005.
226. Entretien, Saillans, avril 2015.
227. Entretien, Die, avril 2015.
228. Entretien, Saillans, avril 2015.
229. Loïc BLONDIAUX, *Le Nouvel Esprit de la démocratie*, op. cit.
230. Entretien, Saillans, avril 2015.
231. Entretien, Paris, avril 2016.
232. <www.curieusesdemocraties.org>.
233. <www.ouiville.com>.
234. <www.civocracy.org>.
235. <www.territoires-hautement-citoyens.fr>.
236. Ulrich BECK, *La Société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*, Flammarion, coll. « Champs Essais », Paris, 2008 [1986] et *Pouvoir et contre-pouvoir à l'heure de la mondialisation*, Flammarion, coll. « Champs Essais », Paris, 2009.
237. Entretien, Besançon, octobre 2015.

238. Entretien, Paris, novembre 2015.
239. <mind-lab.dk>.
240. <labcd.mx>.
241. Entretien, avril 2016.
242. <lab.gob.cl/aulab>.
243. Entretien, Paris, novembre 2016.
244. Voir l'article « Sharing City Seoul », sur <www.shareable.net>.
245. Autre exemple, avec OpenStreetMap les citoyens du monde entier peuvent participer à la cartographie contributive d'espaces naturels à protéger : <www.openstreetmap.org>.
246. Zef HEMEL, *The Wiki City*, Amsterdam, août 2012.
247. <www.colibris-lemouvement.org>.
248. <alternatiba.eu>.
249. Géraldine LACROIX et Romain SLITINE, *L'Économie sociale et solidaire*, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2016.
250. <Terredeliens.org>.
251. <enercoop.fr>.
252. Christophe CHEVALIER, in Amandine BARTHÉLÉMY, Sophie KELLER et Romain SLITINE, *L'économie qu'on aime. Relocalisations, création d'emplois, croissance : de nouvelles solutions face à la crise*, Rue de l'échiquier, Paris, 2014.
253. *Ibid.*
254. Elinor OSTROM, *Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action (Political Economy of Institutions and Decisions)*, Cambridge University Press, 1990.
255. Pierre DARDOT et Christian LAVAL, *Commun. Essai sur une révolution au XXI^e siècle*, La Découverte, Paris, 2014, p. 515.

Remerciements

Ce livre est avant tout le fruit de rencontres inspirantes et déterminantes. Un grand merci aux nombreux défricheurs de la démocratie de demain que nous avons rencontrés lors de nos voyages à l'étranger pour leur accueil, leur enthousiasme et leur engagement sans faille. À Madrid, nous remercions tout particulièrement Miguel Arana Catania, Yago Bernejo Abati et Pablo Soto, qui mettent aujourd'hui leur énergie au service de la mairie de Madrid, ainsi qu'aux militants de Podemos que nous avons rencontrés à Saragosse : Miguel Aguilera, Marco Antonio, Elena Giner Monge, Mamen Lopez, Esther Moreno et Joven Romero. En Islande, nous avons particulièrement apprécié nos échanges avec Robert Bjarnasson, Dagur B. Eggertsson, Gunnar Grimsson, Daði Ingolfsson, Thorvaldur Gylfason, Hreinn Hreinsson, Halldór Auðar Svansson, ainsi bien sûr que Birgitta Jónsdóttir. De même, nous avons été inspirés par les nouvelles voies ouvertes pour la démocratie par Ana Lis Rodríguez Nardelli et Pia Mancini en Argentine, mais aussi par Alessandra Orofino au Brésil ou encore Selim Ben Hassen, Aida Doggüi Moreno, Lotfi Farhane, Nizar Kerkeni, et Ridha Zouari, en Tunisie. Nos échanges chaleureux avec Joonas Pekkanen (Finlande), Hille Hinsberg (Estonie), Gabriella Gómez-Mont (Mexique) et Juan Felipe López Egaña (Chili) ont permis d'enrichir encore notre panorama mondial des transitions démocratiques à l'œuvre.

En France, notre séjour à Saillans aux côtés de Vincent Beillard, Sabine Girard, David Gourdant et Tristan Rechid nous a permis de redécouvrir l'essence de la démocratie. Nous avons aussi été marqués par la créativité déployée par Éric Piolle et Pascal Clouaire à Grenoble, et par le travail de Pauline Véron et Alice Guibert à la mairie de Paris. Nous sommes admiratifs de l'engagement de terrain de Pauline Diaz, Djillali Khedim, Mohamed

Mechmache et Guillaume Coti, qui œuvrent dans les quartiers pour lutter contre le « décrochage » politique. Nous avons également cheminé ces deux dernières années aux côtés des innovateurs de la société civile qui dessinent des alternatives pour la démocratie : Valentin Chaput (Democracy OS France), David Guez et Thibault Favre (LaPrimaire.org), Florent Guignard (Le Drenche), Thibaut Guilly (Nous Citoyens), Caroline De Haas, Jean Massiet (Accropolis), Cyril Lage (Parlement & Citoyens), Tangui Morlier et Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards citoyens), Laurene Bounaud (Transparency International), Léonor de Roquefeuil (Voxe), Quitterie de Villepin (Ma Voix), Stéphane Vincent (27^e Région) et Jean-Luc Wingert (Sénat citoyen). En particulier, un très grand merci à nos compagnons de route de Démocratie Ouverte, pour notre engagement commun et nos nombreux échanges : Loïc Blondiaux, Clara Bouhaden, Thibaut Dernoncourt, Claudy Lebreton, Armel Le Coz, Clément Mabi, Nicolas Patte et tant d'autres. Merci également à nos amis Pierre-François Bernard, Christophe Chevalier et Emmanuel Kasperski, ces entrepreneurs au service de l'intérêt général qui ont contribué au mûrissement de ce livre depuis plusieurs années.

Nous avons aussi trouvé très instructifs nos échanges avec plusieurs représentants politiques nationaux au sujet de leurs pratiques et des enjeux qui leur tiennent à cœur : Karine Berger, Jean-Paul Delevoye, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Axelle Lemaire, Corinne Lepage, Dominique Raimbourg, Julia Reda et Georges Sebaoun. Merci enfin au président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone pour son appui au projet. Merci également à tous les chercheurs engagés qui ont répondu à nos questions et nourri ce livre d'un regard expert sur les mutations en cours : Romain Badouard, Kenneth Carty, Antoine Chollet, Roger Martelli, Laurence Monnoyer-Smith et Gilles Pradeau.

Nous sommes reconnaissants également à nos amis et nos proches d'avoir cru à ce projet dès ses premiers pas, et d'avoir contribué à la rédaction grâce à leurs conseils ou leur relecture attentive et exigeante : Marion Slitine (sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour) et Florence Slitine, Claire Lewis, Christine Lewis et Bernard Lewis, Alice Balguerie, Camille Bonnet, Marion Douroux, Adeline Girard, Cyril Golovtchan, Géraldine Lacroix, Éric Lavendhomme, Hélène Rousseau et Marc Vidal. Un grand merci également à

Manon Kinet Gupta pour la conception de la couverture. Et bien sûr à Emmanuelle Bagneris et Marie-Soline Royer, nos éditrices, qui nous ont accompagnés dans l'écriture de cet ouvrage.

Crédit photo : Louis Roland et Camille Gélín, rencontrés un jour par hasard au parc Léon dans le 18^e arrondissement de Paris.